

RIMSKO PRAVO:ZADACI

ZADACI STVARNO PRAVO

Primjer 1:

Marije je Gaju, trgovcu voćem, 17. veljače 216. g. prodao voćnjak u okolici Rima za 15000 HS. Gaj je ušao na imanje 1. ožujka 216. g., te nisu bile izvršene nikakve dodatne radnje. 15. rujna 218. g., dok je Gaj bio na duljem poslovnom putu, na njegovo imanje je došao Leon, vlasnik susjednog voćnjaka, te je proširio svoju ogradu na Gajev voćnjak i postavio čuvere. Zatim je ubrao većinu voća, od čega je manji dio spremio u skladište, dok je ostalo prodao. Neubrano voće je istrulilo i propalo. Gaj se vraća 1. studenog 218. g.

a) Može li Gaj tužiti Leona, i ako može, kojom tužbom (objasnite pojam)? Što je s voćem koje je Leon ubrao, spremio ili prodao, a što s onim koje je istrulilo (latinski)?

Rei vindicatio. Najvažnija tužba za zaštitu vlasništva. Njome se štiti samo civilno vlasništvo. Pripada kviritskom vlasniku koji je izgubio posjed stvari. Tužba vlasnika neposjednika protiv posjednika nevlasnika. Traži se povratak posjeda pozivom na pravo vlasništva. Leon je male fidei possessor. Dužan je vratiti sve plodove prije i za vrijeme litiskontestacije, **fructus percepti, fructus percipiendi, extantes i consumpti.**

b) Nakon što je uložio 15000 HS u kupnju voćnjaka, Gaju je ponestalo novca za tekuće poslovanje. Stoga je pozajmio 3000 HS uz kamatu od 5% od susjeda Manlija uz obećanje da će vratiti novac do kraja 218.g. Manlije nije bio siguran da će mu Gaj uspjeti vratiti dug u tom roku te mu je Gaj stoga radi osiguranja predao 2 krave. Gaj zbog troškova parnice s Leonom ne uspijeva vratiti dug do kraja 218. g. Objasnite o čemu je ovdje riječ (pojam) i što može učiniti Manlije s kravama (mlijeko; vrijednost krava na tržnici 3500HS).

Riječ je o založnom pravu. 2 krave služe osiguranju Manlijeve tražbine. Isprva je pravo prodaje trebalo biti dogovoreno. Potkraj klasičnog razdoblja smatra se uključenim, ali vjerovnik mora tri puta opomenuti dužnika. Manlije ima pravo prodati zalog, ali mora 3 puta prije toga opomenuti Gaja. To je ius distrahendi.

Može biti dogovorena i lex commissoria, uglavak da stvar ima pripasti vjerovniku u vlasništvo ako dug ne bi bio namiren. Vjerovnik pri prodaji mora štiti interese dužnika. Manlije može prodati kravu ili mlijeko kako bi namirio tražbinu, a višak izručiti Gaju.

Ipravak: vjerovnik može zadržati zalog i nakon namirenja tražbine kako bi osigurao druge novčane tražbine protiv istog dužnika. U tom slučaju nema pravo prodaje zaloga, nego samo pravo zadržavanja stvari (ius retentionis).

Primjer 2:

Lucije je 17. veljače 196. g. prodao Paulu zemljište s vilom u okolici Puteola za 53000 HS. Paulo je ušao na zemljište 25. veljače, te nisu obavljene nikakve dodatne radnje. Dok je Paulo bio na poslovnom putu na Siciliji, u ljeto 198. g. u njegovu vilu je provalio i uselio Leon. U sljedećim mjesecima Leon je popravio oštećeni krov na vili, te je dodao manju terasu s koje se pruža lijep pogled. Paulo se vraća 15. prosinca 198.g.

a) Može li Paulo tužiti Leona, i ako može, kojom tužbom (objasnite pojam)? Što je s popravkom oštećenog krova te terasom (latinski)?

Rei vindicatio. Popravak krova je *impensae necessariae*, nužno da stvar ne propadne. Terasa je *utiles*, korisni trošak kojim se povećava objektivna vrijednost stvari.

U klasičnom ne može tražiti naknadu troškova po civilnom pravu. Eksepciju doli bi imao samo *bonae fidei possessor* (nadoknada nužnih i korisnih troškova). Zato tu ne može ništa jer je *malae fidei*.

Krov mu mora svakako nadoknaditi jer je *necessariae*, iako je *malae fidei possessor* (od Justinijana). Korisni troškovi nadoknađuju se samo *bonae fidei*, male fidei dobiva *ius tollendi* – pravo da ih odnese ako se time ne stvara šteta.

b) Paulo je vlasnik maslinika na Siciliji, te je u ljeto 198. g. otputovao tamo kako bi dogovorio zakup jednog maslinika lokalnom poljoprivredniku Krispinu. Paulo nije siguran da će mu Krispin moći redovno plaćati zakupninu, te se dogovaraju da će kao osiguranje plaćanja zakupnine služiti oruđe koje Krispin unese radi obrade zemlje. Krispin prestaje plaćati zakupninu početkom 200.g. Može li ga Paulo tužiti, i ako može, kojom tužbom? Što ako se Krispinovo oruđe nalazi kod njegovog rođaka Klaudija?

Actio serviana. Ako se Krispinovo oruđe nalazi kod njegovog rođaka to nije bitno jer založno pravo kao stvarno pravo prati stvar u čije god ruke dođe. Radi se o hipoteci. Ugovorni zalog bez posjeda založene stvari. Ugovoreno je da određena stvar ima služiti osiguranju i namirenju vjerovnikove tražbine. Zakupodavac ima *interdictum Salvianum* koja mu osigurava pravo da je može uzeti u posjed tek u slučaju neisplate duga. Zaštita koja djeluje protiv trećih je *actio Serviana*.

Primjer 3:

Mucije je 1. svibnja 181. g. prodao Semproniju kuću u Puteolima te mu ju je 2. svibnja pokazao sa svog susjednog zemljišta. Sempronije je uselio u kuću 23. svibnja i nakon toga nisu provedene nikakve druge radnje.

a) O kojem se načinu stjecanja posjeda radi; kada je posjed stečen (objasnite)?

Derivativno, u sporazum s dosadašnjim posjednikom. Traditio longa manu, dovoljno je bilo da mu samo pokaže posjed i izjavi da mu ga predaje u blizini zemljišta. Stečen je 2.5.

b) Ako bi 15. srpnja Sempronija iz kuće istjerao silom Kornelije, koje je najbrže sredstvo mogao upotrijebiti Sempronije? Što znate o tom sredstvu?

Interdicta recuperandae possessionis. Samo se jednoj stranci nalaže da vrati posjed. *Interdictum de vi*, jer se zemljišta domogao silom.

c) Je li Sempronije i kada postao vlasnik kuće?

Vlasnik je postao u trenutku predaje.

Primjer 4:

Lucije se dogovorio 1. veljače 230. g. s osiromašenim rođakom Titom o kupnji njegovog seoskog imanja van Rima, no kako Tit još nije našao stan u gradu dogovoreno je da će Tit živjeti na imanju do opoziva. U jesen iste godine, 20. rujna, Tita je sa zemljišta silom istjerao bogati oslobođenik Adir.

a) Objasnite razvoj posjedovne situacije između Lucija, Tita i Adira.

Radi se o predaji posjeda bez promjene fizičke vlasti. Točnije o constitutum possessorium. Tit prenosi posjed na Lucija ugovorom da će ubuduće držati stvar samo kao detentor. Jedini slučaj stjecanja posjeda nudo animo.

b) Tko će i kako najbrže tražiti povrat posjeda od Adira (objasnite)?

Lucije će tražiti povrat s interdictum recuperandae possessionis. Interdictum de vi.

Primjer 5:

Lucije je dao u prekarij svom bratu Trebaciju 2 amfore. S obzirom da jedna bila napukla, on ju je popravio. Nakon što je to Lucije vidio odlučio je darovati obje amfore Trebaciju te mu priopćava tu odluku.

a) Objasnite razvoj posjedovne situacije (tko posjeduje amfore, mijenja li se posjedovna situacija, i ako da, kako i kada).

Prvo ih posjeduje Lucije kad ih je dao u prekarij, a kad ih je darovao, onda ih posjeduje Trebacije. Jer je prekarist samo detentor, drži stvar za drugoga i morat će ju vratiti. Taj drugi se smatra posjednikom. Neki detentori su smatrani pravim posjednicima, pa im pretor pruža interdiktnu zaštitu. To je izvedeni juristički posjed, a ima ga i prekarist koji smije stvar besplatno koristiti te ju vratiti na opoziv. Lucije je posjednik, a Tit detentor. Saopćavanjem odluke o darovanju učinjen je traditio brevi manu, tj. stjecanje posjeda bez promjene fizičke vlasti na stvari, te Trebacije postaje posjednikom.

b) Što ako Trebacije nije bio u svom domu, već je obavijest prenesena njegovom robu-upravitelju domaćinstva? Objasnite.

Rob može sklapati pravne poslove za gospodara, može stjecati, ali ne i obvezivati ga, osim u nekim slučajevima. Tako u slučaju ako je roba postavio poslovođem neke radnje ili upraviteljem domaćinstva. Tu je Trebacije odgovoran za poslove roba i on je valjan.

c) Što ako Lucije ne želi darovati amfore, već ih traži natrag, ali mu ih Trebacije ne želi vratiti?

Onda ima interdictum de precario. Njime se naređuje prekaristu, koji je dobio stvar do opoziva, da je vrati.

d) Što ako su amfore bile dane Luciju u posudbu od strane Marka – kojim sredstvima i tko će potraživati amfore od Trebacija?

Marko ih potražuje jer je on pravi vlasnik s interdictum utrobi koji štiti posjed pokretnina.

e) Može li Trebacije nakon što je odbio izručenje, posjedovanjem steći vlasništvo na amforama?

Ne može jer je stekao viciozno, a za uzukapiju je potrebna dobra vjera.

Primjer 6:

Aulus se 5. listopada 180. g. dogovorio s Manlijem u svojoj kući u Pompejima da će mu dati za 130 000 HS (sestercija) seosko imanje s vinogradom u okolini grada. Manlije je ušao na imanje 26. listopada (nisu izvršene nikakve daljnje radnje).

a) Između 5. i 26. listopada Aulus je odvezao s imanja velike amfore za čuvanje vina. O amforama nije bilo riječi tijekom dogovora te Manlije smatra da su i one bile predmet kupnje. Kakve su bile stvari amfore (spram kuće sa zemljištem) prema Manliju? Objasnite pojam.

b) Na udaljenom dijelu imanja susjed Lucije je 3. prosinca 182. g. pomaknuo ogradu i obuhvatio jedno jezero na štetu Manlija. Kako će najbrže i najefikasnije djelovati Manlije (objasnite što znate o tom sredstvu)?

S interdictum uti possidetis koji štiti posjed nekretnina od smetanja.

c) Ako je nakon Manlijeva upozorenja Luciju (glede ograde) ovaj iz jezera uhvatio 200 kg ribe i prebacio u svoj novo iskopani ribnjak, kojom tužbom će Manlije potraživati ribu natrag? Objasnite zašto i pojam.

Rei vindicatio jer traži povrat posjeda stvari na kojoj ima pravo vlasništva jer je sve na njegovoj zemlji njegovo.

Primjer 7:

Gaj upadne s grupom naoružanih robova na zemljište Tita dok je ovaj bio na tržnici u Rimu. Nakon njegova povratka Gaj ga ne pušta natrag na zemljište.

a) Objasnite stanje posjeda stvari kronološki.

Prvo je posjed imao Tit, a kasnije je prisilno zemljište preuzeo Gaj.

b) Što može učiniti Tit da pribavi posjed natrag?

Interdicta recuperandae possessionis, interdicta de vi armata. Služi za izbacivanje iz posjeda po gomili ljudi ili s oružjem u ruci.

c) Kakvo je stanje s Titovim susjednim pašnjakom na kojem nema Gajevih robova?

Posjed onda ostaje Titov jer za originarno stjecanje posjeda potrebno materijalna aprehenzija nad stvari.

d) Gaj ulovi na Titovom zemljištu jelena koji je došao iz šume. O kojoj se pravnoj situaciji radi?

Lov je originarni način stjecanja vlasništva okupacijom. Znači nad stvarima koje nisu ni u čijem vlasništvu. Ako je Gaj materijalno uzeo jelena u posjed, samim time je stekao i vlasništvo nad jelenom.

Primjer 8:

Marko prodaje Manliju kuću u Laciju te mu je 1. srpnja pokazuje sa svog susjednog zemljišta. Nakon 2 mjeseca se Manlije useljava u kuću. Nisu provedene nikakve druge radnje.

a) O kojem se načinu stjecanja posjeda, kada je posjed stečen?

Tradicia. Traditio longa manu. Stečen 1.7.

b) Ako bi 2 mjeseca nakon kupnje Manlija iz kuće istjerao silom uz pomoć naoružanih robova Kasije, koje je najbrže sredstvo mogao upotrijebiti Manlije?

Interdictum de vi armata.

c) U situaciji iz (b), koju bi tužbu mogao podići Manlije protiv Kasija?

Actio Publiciana.

d) Kasije je upao na zemljište tijekom berbe grožđa i prigrabio sav urod. Objasnite pravno stanje i mogućnosti Manlija.

Manlije će s reivindicatio tražiti posjed nad stvari koja je u njegovom vlasništvu natrag. Kasije kao malae fidei possessor će odgovarati za sve plodove (fructus percepti, percipiendi, extantes i consumpti) za vrijeme svog posjeda, prije i poslije litiskontestacije, a poslije litiskontestacije i za one koje bi bio mogao polučiti samo vlasnik.

e) Što ako bi Kasije upao na zemljište nakon 16 i nakon 36 mjeseci?

Actio Publiciana, rei vindicatio.

Primjer 9:

Mucije je u diobenoj parnici dobio pravo prelaska kolima preko zemljišta svog brata Kvinta da bi mogao doći do svog polja. Nakon 2 godine dana Mucije je prodao zemljište Gaju. Nakon te prodaje Kvint je zagradio zemljište i onemogućio put Gaju.

a) Mucije je ovlaštenik kojeg prava?

Mucije je ovlaštenik zemljišnih služnosti, poljskih služnosti, via.

b) Može li i kojom tužbom Gaj tražiti uklanjanje zapreke?

Actio confessoria. On postavlja tvrdnju da mu pripada služnost. Ako dokaže, tuženi će morati priznati služnost, uspostaviti stanje koje odgovara služnosti, nadokanditi štetu i više ne smetati. Tužitelj još može tražiti da tuženi stipulacijom obeća da više neće koristiti njegovo pravo služnosti s cautio de amplius non turbando.

c) Ako bi preko Kvintovog zemljišta prolazio i drugi susjed Paul kako će najbrže Kvint djelovati protiv Paula?

Actio negatoria. Služi kviritskom vlasniku protiv svakoga tko si svojata pravo na tuđoj stvari. Vlasnik mora dokazati svoje pravo i njegovu povredu. Tuženik se mogao obraniti tako da dokaže da pravo koje si svojata i postoji. Na tužiteljev zahtjev tuženi se morao stipulacijom obvezati da ubuduće neće smetati (cautio de amplius non turbando).

d) Što bi bilo da je Kvint kupio zemljište od Mucija?

Nemini res sua servit.

Primjer 10:

Publius je Gajev nasljednik te je odlučio platiti njegove dugove i izvršiti legate (vidi u nasljednom pravu). Prema jednoj od odredbi legata trebao bi predati roba Seja Spuriju te mu ga tako i šalje. Rob dolazi Spuriju i kaže da ga šalje Publius. Spurije ne znajući za legat misli da mu je roba kao dobrom prijatelju Publius darovao.

a) Je li Publius postao vlasnik roba? Objasnite.

b) Koje su pretpostavke za traditio kao način stjecanja vlasništva? Što je to putativni titul?

Iusta causa traditionis. Da dođe do izražaja volja za prenošenjem vlasništva. Ta volja se ne izražava apstraktno, nego je potreban i opravdan pravni razlog prodaje, a to je iusta causa traditionis.

Ne zna se je li ona morala biti objektivno pravno valjana ili je bila dovoljna i subjektivna kauza – gdje obje stranke misle da ona postoji, iako ne postoji (putativni titul).

c) Gaj je roba Seja pronašao prije 5 godina pretučenog i dezorijentiranog u gostionici u Beritu pri čemu su mu rekli da je riječ o robu, ali nisu znali čijemu (Sej je imao amneziju), te ga je uzeo sebi, izliječio i zaposlio u kućanstvu. Ako bi ga 20. lipnja 541. g. kod Publija vidio njegov vlasnik prije spomenutih događaja Terencije, može li ga tražiti natrag? Objasnite.

d) Ako je Sej dobio od Publija 5. kolovoza 540.g. kao pekulij gostionicu te je iz nje 1. prosinca 540. Julije odnio 5 velikih amfora za spremanje hrane, tko će i kako najbrže djelovati radi povrata amfora?

Actio de peculio. Njome je gospodar za obveze roba prema trećima odgovoran samo do visine vrijednosti pekulija.

Primjer 11:

Kasije je brodar koji se bavi prijevozom žita iz Afrike u Rim te je ugovorio da će za Terencija prevesti iz luke Hippo Regius (Alžir) 50 tona žita. Prije samog utovara, u brodu je već bilo oko 1200 kg žita od prošle plovidbe te se pri utovaru oni miješaju. U Rimu je iskrcano 49 tona žita čemu je Terencije bio prisutan te zahtijeva da se iskrci i sav ostatak žita jer je sve njegovo, što je Kasije odbio smatrajući da je iskrcao ono što je bio dužan. Terencije tuži Kasija na isplatu odštete za nedostajući dio te traži da mu se prizna vlasništvo na cjelokupnoj masi koja je ostala na brodu. Hoće li Terencije uspjeti?

Commixtio. On može reivindikacijom tražiti samo svoje stvari, a ne sve.

Primjer 12:

Marije je trgovac vinom, a bavi se i lovom. Dana 11. veljače 71. g. ujutro je došao kod Lucija te se su se dogovorili o kupnji dvije bačve Lucijevog vina i zatim sišli u podrum prilikom čega su zapečaćene pipe na obje bačve. Luciju je rekao da će poslati svoga roba s kolima po bačve za 2 dana. Sutradan, 12. veljače Marije je susreo Lucija na Forumu te ga, htijući se dodatno osigurati, zamoli da sastave pisanu ispravu o predaji bačava vina, što je Lucije odmah prihvatio te su je i sastavili. Sljedeći dan, 13. veljače

Marijevi robovi su pokupili bačve s vinom dok je Marije u međuvremenu krenuo na lov na imanje veleposjednika Gaja udaljeno jedan dan jahanja od Marijeve kuće. Nakon što se vratio iz lova 15. veljače, otpečatio je bačve te prelio vino u svoje za to predviđene spremnike.

Nakon obavljenog posla s vinom i sastavljanja isprave na Forumu, Marije je odjahao na imanje veleposjednika Gaja, u šumu poznatu po raznolikoj divljači. Prvo je postavio zamku za divljač, a nakon toga krenuo dalje i vidio vepa kojeg nije uspio odmah uhvatiti, već samo raniti. Za vrijeme njegova lova, u zamku se uhvatio jelen, no lokalni seljak ga je oslobodio iz zamke i pustio na slobodu prije Marijevog povratka. Također, ustrijelio je i ranio fazana u letu, nakon čega je njegov lovački pas Laelaps uhvatio fazana. Međutim, Gajev prijatelj lovac, koji također lovi u istoj šumi, uzeo je fazana istrгнуvši ga od psa prije nego je Marije uspio doći, te pobjegao.

Analizirajte pitanje stjecanja posjeda i vlasništva (vrijeme i osoba stjecanja) u svakom od četiri slučaja - vino, vepar, jelen, fazan.

Primjer 13:

a) Rimski građanin Felix uselio je 130. g. u napuštenu kuću na Siciliji te ju je popravio i živi u njoj. Nakon 5 godina bogati veleposjednik Petronije odluči od njega kupiti kuću i zemljište te ga poziva u svoju vilu u grad gdje se dogovaraju o prodaji. Pri tome je dogovoreno da će Felix živjeti u kući još sljedećih 6 mjeseci kao najamnik, a na ime najamnine umanjit će se cijena za 500 HS. Nakon 6 mjeseci Petronije zahtijeva od Felixa da se iseli, no ovaj to ne želi. Kakav je pravni položaj Felixa i što može učiniti Petronije? Što bi mogao poduzeti ako želi riješiti situaciju što brže, te koju bi u protivnom slučaju mogao podići tužbu?

b) Felix je u međuvremenu napravio veći ribarski čamac te ga je 1. travnja 132. g. prodao Luciju. Dogovor je obavljen na Forumu, a 2. travnja Lucije je poslao dvojicu svojih robova da dovezu čamac u blizinu njegove vile u Herkulaneju. Tijekom plovidbe, iznenada se pojavila oluja i izbacila robove iz čamca te ga odnijela dalje. Čamac je nasukan 5. travnja našao Kvint te ga je odvuкао radi popravka. Lucije je 5. lipnja vidio čamac u luci i tuži Kvinta na povrat stvari. Objasnite tko i zašto će pobijediti u sporu između Lucija i Kvinta?

Kvint će dobiti jer je dogovor bio obavljen na forumu koje je javno mjesto što znači da se za posao znalo. Radi se o izgubljenju stvari, a na njima vlasništvo ne prestaje.

Primjer 14:

a) Rimski građanin Ticije kupio je 1. svibnja 65. g. malu zlatnu skulpturu Isis koju je držao u kući kao ukras. Skulptura se jako svidjela njegovom bratiću Luciju te mu ju je Ticije poslao 23. lipnja 69. g. na posudbu za proslavu koju je ovaj spremao, no Lucije je pretpostavio da se radi o daru.

b) U kasnim satima, tijekom proslave 26. lipnja kod Lucija, Metelov rob Stichus je ukrao skulpturu te ju je prodao oslobođeniku Ašuru, trgovcu orijentalnim stvarima. Ašur je skulpturu 1. srpnja prodao Titu pri čemu su se dogovorili da je Ašurov rob Pamfil poslijepodne odnese u Titovu vilu, sa jednom većom rolom tkanine koju je Tit također kupio. Pamfil je otišao kod Tita kući, no kako nije nikoga tamo vidio, stvari je samo ostavio u atriju. Ubrzo je kod Tita došao i Ticije radi poslovnog dogovora te je tamo vidio svoju skulpturu, uzeo je i odmah otišao, no pri tome ga je vidio jedan od Titovih robova.

c) Tit se vraća kući, saznaje da mu je Ticije uzeo skulpturu te je traži natrag, no Ticije je ne želi vratiti jer je njegova. Što će učiniti Tit? Opišite razvoj pravne situacije.

Kupoprodaja. Posudba. Donatio. Furtum. Kupoprodaja u bonae fidei. Kupoprodaja.

Primjer 15:

Rimski građanin Paulo, tražeći preseljenje na mjesto sa zdravim zrakom zbog problema s plućima, uselio je 61. g. u trošnu kuću u gorju Alban na samoj obali mora u blizini Paestuma (Italija) te ju je popravio i živi u njoj. Nakon 5 godina, sa širenjem grada, njegova je uprava odlučila na tom mjestu sagraditi luku za pretovar žita te žele srušiti njegovu kuću. Paulo smatra da mu ne mogu srušiti kuću jer je postao njen vlasnik dosjelošću. Uz to, Paulov susjed Gaj sa zapadne strane ima dvorište u kojem nekoliko puta godišnje organizira vrtnu zabavu na koju pozove nekoliko prijatelja te oni zajedno peku ribu. Pritom su poprilično glasni, a miris pečene ribe uzrujava Paula koji je ljubitelj životinja. Na istočnoj strani Paulova zemljišta nalazi se susjed Publije, koji, znajući za Paulove zdravstvene probleme s plućima, u svojem dvorištu redovno potpaljuje vlažno granje proizvodeći time velike količine dima da bi provocirao Paulov odlazak sa zemljišta koje želi preuzeti.

a) Ako je Paulova tvrdnja o stjecanju vlasništva točna, je li on zaštićen u odnosu na planove mjesne uprave i ako jest, kojim tužbama bi mogao štititi eventualno ugrožavanje svojih prava? Kako se naziva postupak kojim bi mjesna uprava zahtijevala od Paula da napusti kuću?

Oni od njega traže izvlaštenje, ali mu za to moraju platiti. Actio negatoria.

b) Ima li Paulo ikakva prava u odnosu na susjeda Gaja i susjeda Publija, i kako bi ta prava mogao ostvarivati? Kako bi morao postupiti ako bi htio što prije riješiti svoju situaciju, a koje bi mu tužbe s druge strane mogle biti na raspolaganju?

Paul mora trpjeti dim iz Publijevog dvorišta ukoliko nije prekomjerno, tada to može zabraniti.

c) Imaju li Gaj i Publije ikakva prava u odnosu na Paula, i ako imaju, kako bi ih mogli ostvarivati? Kako bi morali postupiti ako bi htjeli što prije riješiti svoju situaciju, a koje bi im tužbe s druge strane mogle biti na raspolaganju? Koje načelo vrijedi za situaciju vezanu za Paulove odnose sa susjedima? Objasnite.

Primjer 16:

Marije se 6. srpnja 536. g. dogovorio s Titom da će mu predati poljoprivredno zemljište na dulje razdoblje radi obrađivanja za određenu godišnju naknadu. Dogovoreno je, između ostalog, da će nakon Titove smrti njegovi nasljednici moći nastaviti obrađivati zemljište do isteka dogovorenog razdoblja.

a) O kojem je pravnom odnosu riječ između Marija i Tita (objasnite pojam i sve o institutu)? Ako bi Tit zbog financijskih problema odlučio 540. g. prodati svoje pravo susjedu Terenciju može li on to učiniti, i ako može, pod kojim uvjetima u odnosu na Marija?

Emfiteuza. Radi se o davanju zemljišta u zakup uz plaćanje godišnje zakupnine. Može prodati pravo jer je otudivo, ali mora namjeravati otuđivanje prava najaviti vlasniku zemlje, koji ima pravo prvokupa. Za dozvolu otuđivanja, emfiteut mora vlasniku platiti 2% kupovne cijene.

b) Ako se Marije dvije godine nakon prijenosa prava na Tita predomislio te ne bi ipak htio prepustiti trajno obrađivanje zemljišta Titu, te zbog toga odluči poslati svoje robove da ometaju Tita prilikom obrađivanja zemljišta, može li i kako to Tit spriječiti? Objasnite kako bi najbrže to mogao učiniti, odnosno koju tužbu bi mogao podići.

Mogao bi podići vindikacije, a ima i posjedovni interdikt – interdicta utilia.

Primjer 17:

Teofil i Justin su sklopili 14. travnja 540. g. u Carigradu ugovor o kupnji 20 tona žita i 500 kg začina koji se nalaze u Teofilovim skladištima u Efezu, o čemu su sastavili ispravu u kojoj je navedeno da se potpisom isprave predaje posjed. Ključeve skladišta u kojem se nalaze začini je Justinu nakon 2 dana dana Teofilov rob Stichus. Justin je 20. lipnja odveo žito i začine iz skladišta.

a) Kada je stečen posjed žita i začina (objasnite)? Kakva bi bila situacija da se sve događa 97. g. u Rimu?

14.4. To je traditio ficta – predaja pisane isprave koja sadržava izjavu o prijenosu posjeda.

b) Justinu su u skladištu natovarili i još dodatnih 800 kg žita za koje on smatra da se radi o daru zbog velike količine koju je kupio, no Teofil misli da ih je Justin uzeo kao zajam. O čemu se tu radi? Kako Teofil može tražiti to žito natrag (postoji li razlika između 97. i 540. g.)? Postoji li razlika ako se radi o posebno označenim vrećama sa žitom ili je žito natovareno u kola u zrnu?

c) Kakva je pravna situacija ako je Justin preradio dodatno žito u brašno? Što ako je Justin navedeno brašno prodao trgovcu Septimiju?

Onda je stekao vlasništvo specifikacijom. Preradbom jedne ili viši stvari u drugu, koja se po socijalno-ekonomskim mjerilima smatra novom. Pripada Justinu jer se ne može vratiti u prvobitno stanje.

d) Teofilovo skladište u kojem se nalaze začini je izgrađeno na zemljištu koje je u vlasništvu Kalimaha. Kakav je pravni status tog skladišta, odnosno kakav stvarnopravni odnos bi trebao postojati da Teofil može slobodno raspolagati skladištem? Ako bi skladište 15. rujna uzurpirao silom Maksencije, kako bi ga Teofil najbrže mogao izbaciti iz skladišta?

Onda je skladište u vlasništvu Kalimaha jer je došlo do spajanje pokretne stvari s nepokretnom, tj. do građenja na tuđem zemljištu ili građenja tuđim materijalom na svojem zemljištu – inaedificio. Sve što je sagrađeno na zemljištu pripada vlasniku zemljišta – superficies solo credit.

Teofil bi ga najbrže izbacio s interdictum de vi.

e) Ako je Justin uzeo iz skladišta i 100kg začina koje je Teofilu predao Kvint kao osiguranje zajma od 3000HS, o kojem se pravnom odnosu radi (objasnite pojam)? Kako bi Teofil mogao tražiti te začine natrag (objasnite)?

f) Kvintova vreća sa začinima je vraćena Teofilu. Po dospelu zajma čijem su osiguranju služili začini, ako isti ne bude plaćen, što može učiniti Teofil sa začinima (vrijednost začina je 4000HS)?

Ima pravo prodaje – ius distrahendi. Eventualni višak od kupavine izručuje zalagatelju.

g) Što ako Teofil ima usus na skladištu u kojem se nalazi žito? Može li on prodati to svoje pravo zainteresiranom kupcu Gaju?

Osobna se prava ne mogu prodati. Spojena su s osobom ovlaštenika.

Primjer 18:

Makrobije se 6. srpnja 146. g. dogovorio s Feliksom da će mu predati zemljište u gradu na dulje razdoblje (99 godina) kako bi Feliks na tom zemljištu izgradio zgradu za stanovanje, za što će plaćati godišnju naknadu. Dogovoreno je, između ostalog, da će nakon eventualne Feliksove smrti njegovi nasljednici moći nastaviti koristiti zgradu do isteka dogovorenog razdoblja.

a) O kojem je pravnom odnosu riječ između Makrobija i Feliksa (objasnite pojam i sve o njemu i njegovim karakteristikama)?

Superficies. Nasljedni i otudivo pravo iskorištavanjazgrade podignute na tuđem zemljištu uz plaćanje godišnje plaće.superficijar vrši sva vlasnička prava na tuđoj zgradi. Potreba nastanka superficiesa zbog principa da sve što se sagrađi na tuđoj zemlji postaje vlasništvom vlasnika zemlje; superficies solo credit.

b) Ako bi Makrobije nakon tri godine odlučio da ipak ne želi prepustiti iskorištavanje zgrade Feliksu te zbog toga pošalje svoje robove s oružjem da istjeraju Feliksa iz zgrade. Može li i kako Feliks najbrže djelovati protiv Makrobija? Objasnite. Koju tužbu bi mogao podići Feliks u ovom slučaju?

Interdictum de vi superficie – u slučaju smetanju ili oduzimanja protiv svakog. Reivindikacija.

c) Što ako Feliks nije održavao zgradu u dobrom stanju te je postojala opasnost od rušenja i za zgradu susjeda Filipa, što Filip može učiniti?

Ima cautio damni infecti. To je jamstvo koje Filio može tražiti jer mu prijeti šteta zbog manjkavosti susednog zemljišta ili zgrada. Od Feliksa može tražiti da mu se stipulacijom obeća nadoknaditi štetu koja bi se mogla dogoditi. Ako Feliks ne

izvrši popravke ili neda jamstvo, pretor će ugroženog Filipa u posjed Feliksova zemljišta. Ako bi Feliks i dalje odbijao dati sigurnost, Filip bi dobio isključivi posjed koji uzukapijom može prijeći u civilno vlasništvo.

d) O kojem bi odnosu bila riječ da je dogovoreno samo da Feliks i njegova obitelj mogu živjeti u stanu u već izgrađenoj zgradi na rok od sljedećih 20 godina, a najduže do njegove smrti? Objasnite. Postoji li razlika ako je predviđeno da se stan može dati drugome u najam ili je to zabranjeno?

Primjer 1:

Marije je Gaju, trgovcu voćem, 17. veljače 216. g. prodao voćnjak u okolici Rima za 15000 HS. Gaj je ušao na imanje 1. ožujka 216. g., te nisu bile izvršene nikakve dodatne radnje. 15. rujna 218. g., dok je Gaj bio na duljem poslovnom putu, na njegovo imanje je došao Leon, vlasnik susjednog voćnjaka, te je proširio svoju ogradu na Gajev voćnjak i postavio čuvaru. Zatim je ubrao većinu voća, od čega je manji dio spremio u skladište, dok je ostalo prodao. Neubrano voće je istrulilo i propalo. Gaj se vraća 1. studenog 218. g.

a) Može li Gaj tužiti Leona, i ako može, kojom tužbom (objasnite pojam)?

Što je s voćem koje je Leon ubrao, spremio ili prodao, a što s onim koje je istrulilo (latinski)?

Gaj može tužiti Leona tužbom REI VINDICATIO (prošao je rok od 2 godine - uzukapija) – to je najvažnija tužba za zaštitu vlasništva, njome se štiti samo civilno vlasništvo, te on pripada kviritiskom vlasniku koji je izgubio posjed stvari, a ide protiv neovlaštenog posjednika nevlasnika. Stoga to je tužba vlasnika neposjednika protiv posjednika nevlasnika

Leon je *malae fidei possessor*, stoga odgovara za sve plodove prije i poslije litiskontestacije, a to su: percepti (odvojeni i ubrani) i percipiendi (koji su trebali biti ubrani, ali nisu), exstantes (ubrani, a još nepotrošeni) i consumpti (ubrani i potrošeni)

b) Nakon što je uložio 15000 HS u kupnju voćnjaka, Gaju je ponestalo novca za tekuće poslovanje. Stoga je pozajmio 3000 HS uz kamatu od 5% od susjeda Manlija uz obećanje da će vratiti novac do kraja 218.g. Manlije nije bio siguran da će mu Gaj uspjeti vratiti dug u tom roku te mu je Gaj stoga radi osiguranja predao 2 krave. Gaj zbog troškova parnice s Leonom ne uspijeva vratiti dug do kraja 218. g. Objasnite o čemu je ovdje riječ (pojam) i što može učiniti Manlije s kravama (mlijeko; vrijednost krava na tržnici 3500HS).

Riječ je ručno založnom pravu PIGNUS. Nastaje krajem republike. Ovdje dužnik zadržava vlasništvo stvari, stvar koja treba služiti kao osiguranje vjerovnikove tražbine on predaje vjerovniku, vjerovnik je zadržava dok mu ne bude namiren dug, a tada ju vraća iako je takav vjerovnik zapravo samo detentor stvari, Pretor ga smatra jurističkim posjednikom i daje mu pravnu zaštitu *posessorum interdiktima*

Manije može prodati kravu na osnovi prava IUS DISTRAHENDI. isprva je vjerovniku pripadalo samo ako je bilo izrijekom dogovoreno (**pactum de vendendo pignore**). Krajem klasičnog doba, pravo prodaje zalogu smatra se uključenim u svakom založnom pravu i bez posebnog ugovora; dozvoljava se iako je bila izrijekom isključena, ali vjerovnik mora 3 puta opomenuti dužnika (**pactum de non vendendo**)

Vjerovnik zalog prodaje sam, pri čemu mora štiti **interese dužnika**, tražbinu namiruje iz kupovnine; eventualni višak izručuje zalagatelju (**hyperocha, superfluum**) – u ovom slučaju taj višak iznosi 500HS.

Plodovi založene stvari pripadaju **založnom dužniku**, a ne vjerovniku. Moglo se posebno ugovoriti da plodovi pripadnu vjerovniku umjesto kamata (**antihreza, pactum antichreticum**). Ovdje takovog dogovora nema. Također nije ni riječ o beskamatnom zajmu, gdje plodonosta založena stvar pa vjerovnik može zadržati plodove i bez antihretričke pogodbe (**antichresis tacita**)

Primjer 2:

Lucije je 17. veljače 196. g. prodao Paulu zemljište s vilom u okolici Puteola za 53000 HS. Paulo je ušao na zemljište 25. veljače, te nisu obavljene nikakve dodatne radnje. Dok je Paulo bio na poslovnom putu na Siciliju, u ljeto 198. g. u njegovu vilu je provalio i uselio Leon. U sljedećim mjesecima Leon je popravio oštećeni krov na vili, te je dodao manju terasu s koje se pruža lijep pogled. Paulo se vraća 15. prosinca 198.g.

a) Može li Paulo tužiti Leona, i ako može, kojom tužbom (objasnite pojam)? Što je s popravkom oštećenog krova te terasom (latinski)?

Paulo može tužiti Leona s REI VINDICATIO (prošao rok od 2 godine) – to je najvažnija tužba za zaštitu vlasništva, njome se štiti samo civilno vlasništvo, te on pripada kviritiskom vlasniku koji je izgubio posjed stvari, a ide protiv neovlaštenog posjednika nevlasnika. Stoga to je tužba vlasnika neposjednika protiv posjednika nevlasnika

Popravak oštećenog krova je **nužni trošak - impensae necessariae** – nužni troškovi učinjeni da stvar ne propadne

Terasa je - **impensae voluptuariae** – **troškovi iz luksuza**, učinjeni samo zbog poljepšavanja stvari i udobnosti

U klasično doba, Leon (tuženi) ne može tražiti naknadu troškova po civilnom pravu – pretor posjedniku bonae fidei može dati **ekscpepciju doli** (njome može uskratiti povratak stvari dok mu vlasnik ne nadoknadi nužne i korisne troškove), ali Leon nije posjednik bonae fidei.

b) Paulo je vlasnik maslinika na Siciliji, te je u ljeto 198. g. otputovao tamo kako bi dogovorio zakup jednog maslinika lokalnom poljoprivredniku Krispinu. Paulo nije siguran da će mu Krispin moći redovno plaćati zakupninu, te se dogovaraju da će kao osiguranje plaćanja zakupnine služiti oruđe koje Krispin unese radi obrade zemlje. Krispin prestaje plaćati zakupninu početkom 200.g. Može li ga Paulo tužiti, i ako može, kojom tužbom? Što ako se Krispinovo oruđe nalazi kod njegovog rođaka Klaudija?

Paulo može tužiti Krispina s **actio Serviana** – stvarnopravna tužba, **petitorna**, NJime zakupodavac može tražiti posjed i izručenje zalogu od svakog trećeg. Ova tužba proširena na ugovorne zaloge svake vrste, te u proširenoj funkciji, ona se zove **actio quasi Serviana** (kod Justinijana i **actio hypothecaria/pigneraticia in rem**)

Primjer 3:

Mucije je 1. svibnja 181. g. prodao Semproniju kuću u Puteolima te mu ju je 2. svibnja pokazao sa svog susjednog zemljišta. Sempronije je uselio u kuću 23. svibnja i nakon toga nisu provedene nikakve druge radnje.

a) O kojem se načinu stjecanja posjeda radi; kada je posjed stečen (objasnite)?

181. godina je klasično razdoblje i ovdje je dovoljno da mu pokaže posjed. Radi se o **traditio longa manu**, derivativni način stjecanja posjeda. Posjed je stečen 2. Svibnja 181. g.

b) Ako bi 15. srpnja Sempronija iz kuće istjerao silom Kornelije, koje je najbrže sredstvo mogao upotrijebiti Sempronije? Što znate o tom sredstvu?

Najbrže sredstvo bi bilo INTERDICTUM DE VI– spada u skupinu interdicta recuperandae possessionis, nalaže posjedniku koji se zemljišta domogao silom da vrati posjed zemljišta ranijem posjedniku.. Tu postoji *exceptio vitiosae possessionis*, a interdiktna zaštita je ograničena na godinu dana

c) Je li Sempronije i kada postao vlasnik kuće?

Simfonije je 23. svibnja postao bonitarni vlasnik, štiti ga actio Publicana, a uzukapijom ili dosjelošću se postaje kviritski vlasnik protekom dvije godine (uz ostale pretpostavke).

Primjer 4:

Lucije se dogovorio 1. veljače 230. g. s osiromašenim rođakom Titom o kupnji njegovog seoskog imanja van Rima, no kako Tit još nije našao stan u gradu dogovoreno je da će Tit živjeti na imanju do opoziva. U jesen iste godine, 20. rujna, Tita je sa zemljišta silom istjerao bogati oslobođenik Adir.

a) Objasnite razvoj posjedovne situacije između Lucija, Tita i Adira.

Tit je bio vlasnik i posjednik imanja, te prodao ga je Luciju. Tit posatje **prekarist** ostaje živjeti na seoskom imanju, koje mu je ustupljeno na besplatno korištenje, ali je mora vratiti na opoziv.

Lucije je postao vlasnik imanja onda kada su se dogovorili o kupnji.

Adir je ulaskom silom (vi) postao nevlasnik posjednik koji je posjed stekao viciozno.

b) Tko će i kako najbrže tražiti povrat posjeda od Adira (objasnite)?

Od Aldira će najbrže tražiti povrat posjeda sa INDERDIKTUM UN DE VI i Lucije kao vlasnik i Tit kao prekarist.

Primjer 5:

Lucije je dao u prekarij svom bratu Trebaciju 2 amfore. S obzirom da jedna bila napukla, on ju je popravio. Nakon što je to Lucije vidio odlučio je darovati obje amfore Trebaciju te mu priopćava tu odluku.

a) Objasnite razvoj posjedovne situacije (tko posjeduje amfore, mijenja li se posjedovna situacija, i ako da, kako i kada).

Lucije je posjednik, a Trebacije detentor. Lucije kada daruje amfore Trebaciju, Trebacij postaje posjednik – radi se o traditio brevi manu - detentor, na kojeg treba prenijeti posjed stvari koju već ima, zadržava stvar unaprijed kao posjednik . Tu već psotoji corpus od ranije, a naknadno se dodaje animus

b) Što ako Trebacije nije bio u svom domu, već je obavijest prenesena njegovom robu-upravitelju domaćinstva? Objasnite. (obvezno)

Trebacije je odgovarao za pravne poslove koje je sklopio rob kojeg je postavio kao poslovođu neke radnje ili kao upravitelja domaćinstva (**actio quodi iussu**). Prema tome Tribacije je odgovoran za taj pravni posao i on je valjan.

c) Što ako Lucije ne želi darovati amfore, već ih traži natrag, ali mu ih Trebacije ne želi vratiti?

Lucije će moći zatražiti nazad amfore od Trebacije sa **INTERDICTUM DE PRECARIO** - njime se naređuje prekaristu, onome koji je dobio stvar samo do opoziva, da je vrati. Spada u skupinu INTERDICTA RECUPERANDAE POSSESSIONIS - samo se jednoj stranci nnalaže da vrati posjed

Primjer 6:

Aulus se 5. listopada 180. g. dogovorio s Manlijem u svojoj kući u Pompejima da će mu dati za 130 000 HS (sestercija) seosko imanje s vinogradom u okolini grada. Manlije je ušao na imanje 26. listopada (nisu izvršene nikakve daljnje radnje).

a) Između 5. i 26.listopada Aulus je odveo s imanja velike amfore za čuvanje vina. O amforama nije bilo riječi tijekom dogovora te Manlije smatra da su i one bile predmet kupnje. Kakve su bile stvari amfore (sram kuće sa zemljištem) prema Manliju? Objasnite pojam.

Ampore su ovdje pripadak, (pertinencija) - samostalna stvar određena da služi svrhama neke glavne stvari, uzgredna stvar (*accessorium*). Ona dijeli pravnu sudbinu glavne stvari (accessorium sequitur principale) tj pravna raspoložba o nekoj stvari obuhvaća i njenu pertinenciju, ukoliko stranke nisu drugačije ugovorile te pertinenciju jasno izuzele, a u ovom slučaju nisu što znači da amfore pripadaju Maniliju.

b) Na udaljenom dijelu imanja susjed Lucije je 3. prosinca 182. g. pomaknuo ogradu i obuhvatio jedno jezero na štetu Manlija. Kako će najbrže i najefikasnije djelovati Manlije (objasnite što znate o tom sredstvu)?

Manije će najbrže i najjednostavnije djelovati s **INTERDICTUM UTI POSSIDETIS** iz skupine INTERDICTA RETINENDAE POSSESSIONIS. Njime se štiti posjed nekretnina od smetanja. Ne smije se silom mijenjati/smetati (vim fieri veto) posjed stranke koja posjeduje nekretnine u času izdavanja interdikta. Iznimka je ako je ona svoj posjed stekla viciozno – protiv njega postoji exceptio vitiosae possessionis. U tom slučaju štiti se posljednji neviciozni posjed, pa onaj koji je prvi oduzeo posjed vi,clam, precario mora isti posjed vratiti, iako je baš on zatražio interdiktnu zaštitu (rekuperatomi učinak). Viciozni posjed zaštićen, osim od onog kome je oduzet - treći ne smije ometati vicioznog posjednika (npr. kradljivca)

c) Ako je nakon Manlijeva upozorenja Luciju (glede ograde) ovaj iz jezera uhvatio 200 kg ribe i prebacio u svoj novo iskopani ribnjak, kojom tužbom će Manlije potraživati ribu natrag? Objasnite zašto i pojam.

Koristiti će tužbu REI VINDICATIO jer sve na Manilijevoj zemlji pripada Maniliju. To je najvažnija tužba za zaštitu vlasništva. Ona pripada kviritiskom vlasniku koji je izgubio posjed stvari, te ide protiv neovlaštenog posjednika neovlasnika, njome se pozivom na pravo vlasništva, traži povratak posjeda stvari, pa je to petitorna tužba.

Primjer 7:

Gaj upadne s grupom naoružanih robova na zemljište Tita dok je ovaj bio na tržnici u Rimu. Nakon njegova povratka Gaj ga ne pušta natrag na zemljište.

a) Objasnite stanje posjeda stvari kronološki.

Posjednik je prvo tit, koji je ujedno i vlasik zemljišta. Gaj postaje posjednikom kada upada na posjed s oružanim vojnicima u izima vi-silom.

b) Što može učiniti Tit da pribavi posjed natrag?

Tit može koristiti inderdiktnu zaštitu INTERDICTUM DE VI ARMATA – služi posjedniku koji je izbačen iz posjeda po gomili ljudi ili s oružjem u ruci da vrati posjed. nije ograničen na 1 godinu. S njim se može poslužiti i onaj koji je sam ranije protivniku oduzeo posjed silom. Spada u skupinu INTERDICTA RECUPERANDAE POSSESSIONIS - samo se jednoj stranci nalaze da vrati posjed

c) Gaj ulovi na Titovom zemljištu jelena koji je došao iz šume. O kojoj se pravnoj situaciji radi?

Lov se smatra originarnim načinom stjecanja vlasništva okupacijom. Međutim, Tit je kao vlasnik zemljišta mogao Gaju zabraniti lov na njegovom zemljištu. Ali, ako je Gaj materijalno uzeo jelena u posjed, samim time je stekao i vlasništvo nad jelenom.

Primjer 8:

Marko prodaje Manliju kuću u Laciju te mu je 1. srpnja pokazuje sa svog susjednog zemljišta. Nakon 2 mjeseca se Manlije useljava u kuću. Nisu provedene nikakve druge radnje.

a) O kojem se načinu stjecanja posjeda, kada je posjed stečen?

To je **traditio longa manu**, derivativni način stjecanja posjeda- tu predavatelj stjecatelju samo pokaže posjed. Stečen je 1. Srpnja.

b) Ako bi 2 mjeseca nakon kupnje Manlija iz kuće istjerao silom uz pomoć naoružanih robova Kasije, koje je najbrže sredstvo mogao upotrijebiti Manlije?

Interdictum de vi armata

c) U situaciji iz (b), koju bi tužbu mogao podići Manlije protiv Kasija?

Actio Publiciana - daje pretor bonitamom vlasniku ako stvar dospije u ruke trećih. Njome on može tražiti povratak stvari od trećih - ta tužba fiktiva – kao da je protekao rok za stjecanje vlasništ. uzukapijom

d) Kasije je upao na zemljište tijekom berbe grožđa i prigrabio sav urod. Objasnite pravno stanje i mogućnosti Manlija.

Manije će koristiti REI VINDICATIO za povrat plodova. Kasije kao malae fidei possessor odgovara za sve plodove prije i poslije litiskontestacije (i za one koje bi mogao polučiti samo vlasnik). To su: percepti (odvojeni i ubrani) i percipiendi (koji su trebali biti ubrani, ali nisu), exstantes (ubrani, a još nepotrošeni) i consumpti (ubrani i potrošeni)

e) Što ako bi Kasije upao na zemljište nakon 16 i nakon 36 mjeseci?

Ako bi Kasije upao na zemljište nakon 16 mjeseci, Manlije nije još bio kviritiski vlasnik, jer je rok dosjlosti 2 godine, te je Manlije mogao tražiti povrat posjeda s interdictum de vi ili s actioPubliciana, a ako je Kasije upao nakon 36 mjeseci Manlije je već postao kviritiskim vlasnikom putem ususcipio, te je povrat posjeda mogao tražiti i sa rei vindicatio.,

Primjer 9:

Mucije je u diobenoj parnici dobio pravo prelaska kolima preko zemljišta svog brata Kvinta da bi mogao doći do svog polja. Nakon 2 godine dana Mucije je prodao zemljište Gaju. Nakon te prodaje Kvint je zagradio zemljište i onemogućio put Gaju.

a) Mucije je ovlaštenik kojeg prava?

Mucije ima pravo zemljišnih služnosti VIA u skupini poljskih služnosti - šire pravo prolaženja, pa i za teretnim kolima (prema Zakoniku 12 ploča, mora postojati put od najmanje 8 stopa širine u pravoj liniji, a 16 stopa u zavojima)

b) Može li i kojom tužbom Gaj tražiti uklanjanje zapreke?

Gaj uklanjanje zapreka može s **actio confessoria** – njime ovlaštenik služnosti ustaje protiv vlasnika i trećega, kako bi dobio priznanje i ostvarenje služnosti

c) Ako bi preko Kvintovog zemljišta prolazio i drugi susjed Paul kako će najbrže Kvint djelovati protiv Paula?

Kvint će najbrže djelovati protiv Paula s INTERDICTUM UTI POSSIDETIS, jer se smeta korištenje nekretnine bez oduzimanja posjeda

d) Što bi bilo da je Kvint kupio zemljište od Mucija?

Postao bi vlasnik zemljišta, tada vrijedi - **nemini res sua servit** – vlasnik ne može imati služnosti na vlastitoj stvari

Primjer 10:

Publius je Gajev nasljednik te je odlučio platiti njegove dugove i izvršiti legate (vidi u nasljednom pravu). Prema jednoj od odredbi legata trebao bi predati roba Seja Spuriju te mu ga tako i šalje. Rob dolazi Spuriju i kaže da ga šalje Publius. Spurije ne znajući za legat misli da mu je roba kao dobrom prijatelju Publius darovao.

a) Je li Publius postao vlasnik roba? Objasnite.

Publius je postao vlasnik roba prema IUSTA CAUSA TRADITIONIS - samo tradicija izvršena temeljem iustae cause dovodi do prijenosa vlasništva.

b) Koje su pretpostavke za traditio kao način stjecanja vlasništva? Što je to putativni titul?

- za prijenos vlasništva tradicijom potrebne su ove **4 pretpostavke**:
 - 1) tradent mora biti vlasnik stvari (nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet)
 - 2) tradent mora prepustiti stjecatelju posjed stvari (traditio)
 - 3) potrebna je volja stranaka da se prenese i stekne vlasništvo (animus domini transferendi et acquirendi)
 - 4) **iusta causa traditionis** – u njoj dolazi do izražaja volja za prenošenjem vlasništva

(tzv. putativni titul) - Zbog interpolacija, priepomo je da li je causa traditionis morala biti objektivno pravno valjana (iusta), ili je bila dovoljna i subjektivna kauza – gdje obje stranke misle da ona postoji, iako ne postoji (tzv. putativni titul). Takva subjektivna kauza postoji npr. ako nasljednik plaća dug, a ne zna da ga je ostavitelj već platio-ipak, vlasništvo i u tim slučajevima prelazi na stjecaoца, pa se povratak stvari ne može tražiti reivindikacijom, nego samo obveznim tužbama – kondikcijama zbog bezrazložnog bogaćenja

c) Gaj je roba Seja pronašao prije 5 godina pretučenog i dezorijentiranog u gostionici u Beritu pri čemu su mu rekli da je riječ o robu, ali nisu znali čijemu (Sej je imao amneziju), te ga je uzeo sebi, izliječio i zaposlio u kućanstvu. Ako bi ga 20. lipnja 541. g. kod Publija vidio njegov vlasnik prije spomenutih događaja Terencije, može li ga tražiti natrag? Objasnite.

Po Justinijanu od 531. Je redovna dosjelost usucapio na **pokretnim** stvarima koja traje 3 godine

Ne može tražiti natrag, jer usucapiom je prošao rok 3 jedne godine za stjecanje vlasništva nad pokretninama pa je sada Gaj i vlasnik i posjednik.

d) Ako je Sej dobio od Publija 5. kolovoza 540.g. kao pekulij gostionicu te je iz nje 1. prosinca 540. Julije odnio 5 velikih amfora za spremanje hrane, tko će i kako najbrže djelovati radi povrata amfora?

Za povrat amfora će koristiti interdicta recuperandae possessionis koji služi za vraćanje oduzetog posjeda. Samo se jednoj stranci upravlja nalog da vrati posjed, a u ovom slučaju je Julije (interdikt ide protiv njega) dužan vratiti amfore Publiju. Pravo na interdikt ima samo Publije, jer ih Sej ima samo u pekuliju (pekulij ili peculium je je imovina koja se davala sinovima ili robovima, ali se i dalje smatrala da pripada gospodaru).

Primjer 11:

Kasije je brodar koji se bavi prijevozom žita iz Afrike u Rim te je ugovorio da će za Terencija prevesti iz luke Hippo Regius (Alžir) 50 tona žita. Prije samog utovara, u brodu je već bilo oko 1200 kg žita od prošle plovidbe te se pri utovaru oni miješaju. U Rimu je iskrcano 49 tona žita čemu je Terencije bio prisutan te zahtijeva da se iskrci i sav ostatak žita jer je sve njegovo, što je Kasije odbio smatrajući da je iskrcao ono što je bio dužan. **Terencije tuži Kasija na isplatu odštete za nedostajući dio te traži da mu se prizna vlasništvo na cjelokupnoj masi koja je ostala na brodu. Hoće li Terencije uspjeti?**

Ovdje se radi o **COMMIXTIO** – ako se slučajno ili namjerno pomiješaju krute stvari više vlasnika, u našem slučaju žita. ako je **rastavljanje pomiješanih stvari moguće**, svaki vlasnik ostaje vlasnik svojih stvari s pravom da traži razlučenje svojih stvari **akcijom ad exhibendum**, a zatim **reivindikacijom**. Terencije nema pravo tražiti ostatak koji nije njegov.

Primjer 12:

Marije je trgovac vinom, a bavi se i lovom. Dana 11. veljače 71. g. ujutro je došao kod Lucija te se su se dogovorili o kupnji dvije bačve Lucijevog vina i zatim sišli u podrum prilikom čega su zapečaćene pipe na obje bačve. Luciju je rekao da će poslati svoga roba s kolima po bačve za 2 dana. Sutradan, 12. veljače Marije je susreo Lucija na Forumu te ga, htijući se dodatno osigurati, zamoli da sastave pisanu ispravu o predaji bačava vina, što je Lucije odmah prihvatio te su je i sastavili. Sljedeći dan, 13. veljače Marijevi robovi su pokupili bačve s vinom dok je Marije u međuvremenu krenuo na lov na imanje veleposjednika Gaja udaljeno jedan dan jahanja od Marijeve kuće. Nakon što se vratio iz lova 15. veljače, otpečatio je bačve te prelio vino u svoje za to predviđene spremnike. Nakon obavljenog posla s vinom i sastavljanja isprave na Forumu, Marije je odjahao na imanje veleposjednika Gaja, u šumu poznatu po raznolikoj divljači. Prvo je postavio zamku za divljač, a nakon toga krenuo dalje i vidio vepa kojeg nije uspio odmah uhvatiti, već samo raniti. Za vrijeme njegova lova, u zamku se uhvatio jelen, no lokalni seljak ga je oslobodio iz zamke i pustio na slobodu prije Marijevog povratka. Također, ustrijelio je i ranio fazana u letu, nakon čega je njegov lovački pas Laelaps uhvatio fazana. Međutim, Gajev prijatelj lovac, koji također lovi u istoj šumi, uzeo je fazana istrgnuvši ga od psa prije nego je Marije uspio doći, te pobjegao. **Analizirajte pitanje stjecanja posjeda i vlasništva (vrijeme i osoba stjecanja) u svakom od četiri slučaja - vino, vepar, jelen, fazan.**

Vino – do 11. veljače 71. g. ujutro Marije je bio vlasnik i posjednik vina. Kada se dogovorio za prodaju prenio je vlasništvo tradicijom na Lucija. **iusta causa traditionis** – u njoj dolazi do izražaja volja za prenošenjem vlasništva.

13. veljače Marijevi robovi su pokupili bačve s vinom, Marije postaje i vlasnik i posjednik.

Vepar – samo je ranjen, lovac stječe vlasništvo životinje tek kad ju živu ili mrtvu uzme u posjed (nije dovoljno raniti ili ju progoniti) isto vrijedi i za **jelen**

Fazan – vlasništvo je stekao Gajev prijatelj lovac kad je otrgnuo iz usta Gajevog lovačkog psa

Primjer 13:

a) Rimski građanin Felix uselio je 130. g. u napuštenu kuću na Siciliji te ju je popravio i živi u njoj. Nakon 5 godina bogati veleposjednik Petronije odlučio od njega kupiti kuću i zemljište te ga poziva u svoju vilu u grad gdje se dogovaraju o prodaji. Pri tome je dogovoreno da će Felix živjeti u kući još sljedećih 6 mjeseci kao najamnik, a na ime najamnine umanjiti će se cijena za 500 HS. Nakon 6 mjeseci Petronije zahtijeva od Felixa da se iseli, no ovaj to ne želi. **Kakav je pravni položaj Felixa i što može učiniti Petronije?**

Felix je prekarist – njemu se prepušta upotreba kuće do opoziva. Prekarist je posjedovnim interdiktima zaštićen od trećih, ali ne i od vlasnika. Vlasnik može **INTERDICTUM DE PRECARIO** naređuje prekaristu da je vrati.

Što bi mogao poduzeti ako želi riješiti situaciju što brže, te koju bi u protivnom slučaju mogao podići tužbu?

Brže bi sa **INTERDICTUM DE PRECARIO** - njime se naređuje prekaristu, onome koji je dobio stvar samo do opoziva, da je vrati. Ako ne uspije onda podiže tužbu **actio Publicana** analogna rei vindikaciji, služi za **zaštitu bonitarnog vlasnika i poštenog posjednika**, dakle, ona štiti osobe koje nisu kviritiski vlasnici, ali će takvima postati kad protekne rok **uzukapije**

b) Felix je u međuvremenu napravio veći ribarski čamac te ga je 1. travnja 132. g. prodao Luciju. Dogovor je obavljen na Forumu, a 2. travnja Lucije je poslao dvojicu svojih robova da dovezu čamac u blizinu njegove vile u Herkulaneju. Tijekom plovidbe, iznenada se pojavila oluja i izbacila robove iz čamca te ga odnijela dalje. Čamac je nasukan 5. travnja našao Kvint te ga je odvuкао radi popravka. Lucije je 5. lipnja vidio čamac u luci i tuži Kvinta na povrat stvari. **Objasnite tko i zašto će pobijediti u sporu između Lucija i Kvinta?**

Lucije kupnjim proda od Felixa postaje bonitarnim vlasnikom, kvirinski će uzukapijom. Kvirint nalaskom broda postaje bonae fide possessor. Troškove koje obavlja na brodu su nužni troškovi - *impensae necessariae*.

Pobijedit će Lucije kao bonitarni vlasnik s *actio Publiciana* - analogna rei vindikaciji, služi za **zaštitu bonitarnog vlasnika i poštenog posjednika**, dakle, ona štiti osobe koje nisu kviritski vlasnici, ali će takvima postati kad protekne rok *uzukapije*

Primjer 14:

a) Rimski građanin Ticije kupio je 1. svibnja 65. g. malu zlatnu skulpturu Isis koju je držao u kući kao ukras. Skulptura se jako svidjela njegovom bratiću Luciju te mu ju je Ticije poslao 23. lipnja 69. g. na posudbu za proslavu koju je ovaj spremio, no Lucije je pretpostavio da se radi o daru.

b) U kasnim satima, tijekom proslave 26. lipnja kod Lucija, Metelov rob Stichus je ukrao skulpturu te ju je prodao oslobođeniku Ašuru, trgovcu orijentalnim stvarima. Ašur je skulpturu 1. srpnja prodao Titu pri čemu su se dogovorili da je Ašurov rob Pamfil poslijepodne odnese u Titovu vilu, sa jednom većom rolom tkanine koju je Tit također kupio. Pamfil je otišao kod Tita kući, no kako nije nikoga tamo vidio, stvari je samo ostavio u atriju. Ubrzo je kod Tita došao i Ticije radi poslovnog dogovora te je tamo vidio svoju skulpturu, uzeo je i odmah otišao, no pri tome ga je vidio jedan od Titovih robova.

c) Tit se vraća kući, saznaje da mu je Ticije uzeo skulpturu te je traži natrag, no Ticije je ne želi vratiti jer je njegova. **Što će učiniti Tit? Opišite razvoj pravne situacije.**

Primjer 15:

Rimski građanin Paulo, tražeći preseljenje na mjesto sa zdravim zrakom zbog problema s plućima, uselio je 61. g. u trošnu kuću u gorju Alban na samoj obali mora u blizini Paestuma (Italija) te ju je popravio i živi u njoj. Nakon 5 godina, sa širenjem grada, njegova je uprava odlučila na tom mjestu sagraditi luku za pretovar žita te žele srušiti njegovu kuću. Paulo smatra da mu ne mogu srušiti kuću jer je postao njen vlasnik dosjelošću. Uz to, Paulov susjed Gaj sa zapadne strane ima dvorište u kojem nekoliko puta godišnje organizira vrtnu zabavu na koju pozove nekoliko prijatelja te oni zajedno peku ribu. Pritom su poprilično glasni, a miris pečene ribe uzrujava Paula koji je ljubitelj životinja. Na istočnoj strani Paulova zemljišta nalazi se susjed Publije, koji, znajući za Paulove zdravstvene probleme s plućima, u svojem dvorištu redovno potpaljuje vlažno granje proizvodeći time velike količine dima da bi provocirao Paulov odlazak sa zemljišta koje želi preuzeti.

a) Ako je Paulova tvrdnja o stjecanju vlasništva točna, je li on zaštićen u odnosu na planove mjesne uprave i ako jest, kojim tužbama bi mogao štiti eventualno ugrožavanje svojih prava?

Kako se naziva postupak kojim bi mjesna uprava zahtijevala od Paula da napusti kuću?

Ako je izjava točna, on je kvirinski vlasnik te ima odgovarajuću tužbu *REI VINDICATIO*.

b) Ima li Paulo ikakva prava u odnosu na susjeda Gaja i susjeda Publija, i kako bi ta prava mogao ostvarivati?

Kako bi morao postupiti ako bi htio što prije riješiti svoju situaciju, a koje bi mu tužbe s druge strane mogle biti na raspolaganju?

Ima tužbu *actio negatoria* - služi kviritskom vlasniku protiv svakog koji si na tuđoj stvari prisvaja neko pravo ili na drugi način smeta vlasnika, primjerice vrši štetne imisije, plinove, uklanja se protupravno stanje i nadoknađuje šteta. Na zahtjev tužitelja, tuženi se mora stipulacijom obvezati da ubuduće neće smetati (*cautio de amplius non turbando*)

Najbrži način je *INTERDICTUM UTI POSSIDETIS* – štiti posjed nekretnina od smetanja

c) Imaju li Gaj i Publije ikakva prava u odnosu na Paula, i ako imaju, kako bi ih mogli ostvarivati?

Kako bi morali postupiti ako bi htjeli što prije riješiti svoju situaciju, a koje bi im tužbe s druge strane mogle biti na raspolaganju? Koje načelo vrijedi za situaciju vezanu za Paulove odnose sa susjedima? Objasnite.

Imaju i mogli bi ih ostvarivati s *actio confessoria*, vrijedi pravilo *neminem laedit, qui suo iure utitur*-tko se služi svojim pravom, nikog ne povređuje. (ako nema ograničenja, vlasnik može sa stvari raditi što hoće, vršeći svoje pravo vlasništva). S *actio confessoria* ovlaštenik služnosti ustaje protiv vlasnika i trećeg, kako bi dobio priznanje i ostvarenje služnosti.

Primjer 16:

Marije se 6. srpnja 536. g. dogovorio s Titom da će mu predati poljoprivredno zemljište na dulje razdoblje radi obrađivanja za određenu godišnju naknadu. Dogovoreno je, između ostalog, da će nakon Titove smrti njegovi nasljednici moći nastaviti obrađivati zemljište do isteka dogovorenog razdoblja.

a) O kojem je pravnom odnosu riječ između Marija i Tita (objasnite pojam i sve o institutu)? Ako bi Tit zbog financijskih problema odlučio 540. g. prodati svoje pravo susjedu Terenciju može li on to učiniti, i ako može, pod kojim uvjetima u odnosu na Marija?

Radi se o *EMFITEUZI* - ugovor o zakupu na dugi rok Nastaje u (doba Justinijana)vrijeme prijelaza s robovlasništva na **kolonat** – traži se novi oblik eksploatacije nižih slojeva, Država, gradovi, car i latifundisti nastoje privući radnu snagu na opustjela zemljišta pa ih daju u zakup kako bi od zemljišta koje više ne mogu obrađivati uz pomoć robova ipak imali nekakav prihod.

• ima dva historijska korijena:

- iz prakse **zapadnog** dijela carstva (*ager vectigalis, ius perpetuum*)
- iz prakse **istočnog** dijela carstva (*emfiteuza*)

- to je stvarno pravo na tuđoj stvari **otuđivo** je i **nasljedno**, a ovlašteniku daje potpuno korištenje zemljišta. Emfiteut mora plaćati **godišnju daću** u novcu ili naturi, a plodove stječe separacijom.

Tit može prodati svoje pravo susjedu Terenciju ali namjeravano otuđenje prava mora najaviti Mariju koji ima pravo prvokupa (ius protimiseos). ukoliko se vlasnik nije htio poslužiti svojim pravom prvokupa za dozvolu otuđenja emfiteut je (Tit) morao vlasniku (Mariju) platiti 2% kupovne cijene (laudemium).

b) Ako se Marije dvije godine nakon prijenosa prava na Tita predomislio te ne bi ipak htio prepustiti trajno obrađivanje zemljišta Titu, te zbog toga odluči poslati svoje robove da ometaju Tita prilikom obrađivanja zemljišta, može li i kako to Tit spriječiti? Objasnite kako bi najbrže to mogao učiniti, odnosno koju tužbu bi mogao podići.

Osim posesornih interdikta, pretor daje nasljednom zakupniku i stvarnopravnu tužbu – **actio in rem vectigalis**

A najbrži način je **INTERDICTUM UTI POSSIDETIS** - štiti posjed **nekretnina** od smetanja

Primjer 17:

Teofil i Justin su sklopili 14. travnja 540. g. u Carigradu ugovor o kupnji 20 tona žita i 500 kg začina koji se nalaze u Teofilovim skladištima u Efezu, o čemu su sastavili ispravu u kojoj je navedeno da se potpisom isprave predaje posjed. Ključeve skladišta u kojem se nalaze začini je Justinu nakon 2 dana u Carigradu predao Teofilov rob Stichus. Justin je 20. lipnja odveo žito i začine iz skladišta.

a) Kada je stečen posjed žita i začina (objasnite)? Kakva bi bila situacija da se sve događa 97. g. u Rimu?

To je razdoblje Justinijanovog prava, odnosno postklasično razdoblje – prema tome posjed je stečen kada je dogovoren pravni posao, odnosno posjed žita i začina stečen 14. travnja 540. predajom pismene isprave o tradiciji

97.g.n.e. posjed po predklasičnom pravu bi bio stečen 20.6. kada bih odveo žito i začine iz skladišta.

b) Justinu su u skladištu natovarili i još dodatnih 800 kg žita za koje on smatra da se radi o daru zbog velike količine koju je kupio, no Teofil misli da ih je Justin uzeo kao zajam. O čemu se tu radi? Kako Teofil može tražiti to žito natrag (postoji li razlika između 97. i 540. g.)? Postoji li razlika ako se radi o posebno označenim vrećama sa žitom ili je žito natovareno u kola u zrnu?

po klasičnom pravu ne bi došlo do nikakvog pravnog posla pa onda Teofil jednostavno traži svoje stvari rei vindikacijom – ako je riječ o posebno označenim vrećama traži njih, a ako se žito izmiješalo onda traži odgovarajući dio, također s rei vindikacijom

c) Kakva je pravna situacija ako je Justin preradio dodatno žito u brašno? Što ako je Justin navedeno brašno prodao trgovcu Septimiju?

Radi se o SPECIFICATIO – prerada stvari.

Tu nastaje problem čije je onda vlasništvo prerađena stvar (*species*)

Sabinovci – vlasništvo nove stvari daju vlasniku materije

Prokulovci – daju vlasništvo prerađivaču, smatrajući da je stara stvar promjenom oblika propala; glede nove stvari primjenjuju načelo *res nullius cedit primo occupanti*

Justinijan – treće rješenje - nova stvar pripada vlasniku prvotne materije ako se može povratiti u staro stanje

S obzirom da je godina 540, onda Justinijanovo rješenje – a budući da se brašno ne može povratiti u žito, onda Justin je vlasnik brašna.

d) Teofilovo skladište u kojem se nalaze začini je izgrađeno na zemljištu koje je u vlasništvu Kalimaha. Kakav je pravni status tog skladišta, odnosno kakav stvarnopravni odnos bi trebao postojati da Teofil može slobodno raspolagati skladištem? Ako bi skladište 15. rujna uzurpirao silom Maksencije, kako bi ga Teofil najbrže mogao izbaciti iz skladišta?

Radi se o EMFITEUZI – a to je nasljedivo i otuđivo pravo iskorištavanja zgrade (u našem slučaju skladišta) podignute na tuđem zemljištu, uz plaćanje godišnje plaće (**solarium**)

Najbrže bi mogao sa *Interdictum unde vi* (Justinijanovo razdoblje – spojio dva interdiktuma u jedan), a tužbu koju može koristiti kao bonitarii vlasnik je *Actio publiciana*.

e) Ako je Justin uzeo iz skladišta i 100kg začina koje je Teofilu predao Kvint kao osiguranje zajma od 3000HS, o kojem se pravnom odnosu radi (objasnite pojam)? Kako bi Teofil mogao tražiti te začine natrag (objasnite)?

Riječ je o pignusu. To je vrsta ručnog zaloge kako bi se izbjegle nezgodne posljedice prijenosa vlasništva, a i komplicirani formalizam manipulacije i ini ure cesije. Ovdje dužnik zadržava vlasništvo stvari, stvar koja treba služiti kao osiguranje vjerovnikove tražbine on predaje vjerovniku. Teofil ima *actio Serviana* protiv Justina kao stvarno pravnu zaštitu protiv trećih.

f) Kvintova vreća sa začinima je vraćena Teofilu. Po dospelu zajma čijem su osiguranju služili začini, ako isti ne bude plaćen, što može učiniti Teofil sa začinima (vrijednost začina je 4000HS)?

Riječ je o založnom pravu, u kojem postoji pravo prodaje založene stvari (*ius distrahendi*), od zarađenog novca se namiri tražbina, a višak (ovdje 1000 HS), takozvani *superfluum* ili *hyperocha* se vraća vlasniku

g) Što ako Teofil ima usus na skladištu u kojem se nalazi žito? Može li on prodati to svoje pravo zainteresiranom kupcu Gaju? Usus je u potpunosti neprenosiv, za razliku od *ususfructus* kod kojega se na drugoga može prenijeti pravo izvršavanja.

Primjer 18:

Makrobije se 6. srpnja 146. g. dogovorio s Feliksom da će mu predati zemljište u gradu na dulje razdoblje (99 godina) kako bi Feliks na tom zemljištu izgradio zgradu za stanovanje, za što će plaćati godišnju naknadu. Dogovoreno je, između ostalog, da će nakon eventualne Feliksove smrti njegovi nasljednici moći nastaviti koristiti zgradu do isteka dogovorenog razdoblja.

a) O kojem je pravnom odnosu riječ između Makrobija i Feliksa (objasnite pojam i sve o njemu i njegovim karakteristikama)?

Radi se o SUPERFICIES - to je pravo na tuđoj stvari koje ima širok opseg – superficijar vrši **sva vlasnička prava** na tuđoj zgradi. Većinom se radi o zgradi koju superficijar sam podiže, kao u našem slučaju Feliks, no superficies se može osnivati i na već sagrađenim zgradama. Potreba nastanka ovakvog prava se javlja zbog principa prema kojem sve što se sagradi na tuđoj zemlji postaje vlasništvom vlasnika zemlje (superficies solo credit), jer se vlasništvo zemlje proteže i na podzemni i zračni prostor. Uvođenjem subjektivnog superficiesu taj princip je narušen, iako je zgrada i dalje ostajala vlasništvom vlasnika zemlje.

Superficies u postklasičnom pravu dobiva stvarnopravni karakter, a od Justinijana je smatran za stvarno pravo na tuđoj stvari.

Pravo superficijara prema tome je zaštićeno akcijama in rem analognim vlasništvu (*utilis rei vindicatio, negatoria i confessoria*), a osniva se ugovorom ili razredbom posljednje volje.

b) Ako bi Makrobije nakon tri godine odlučio da ipak ne želi prepustiti iskorištavanje zgrade Feliksu te zbog toga pošalje svoje robove s oružjem da istjeraju Feliksa iz zgrade. Može li i kako Feliks najbrže djelovati protiv Makrobija? Objasnite. Koju tužbu bi mogao podići Feliks u ovom slučaju?

Najbrže može s **interdictum de superficie**, a tužba je actio in rem.

Pojašnjenje: Graditelj kuće ima samo obvezni zahtjev protiv zakupodavca (**actio conducti**), a nikakvo stvarno pravo protiv trećih, ni na samoj zgradi. U klasično doba, pretor daje: interdiktnu zaštitu u slučaju smetanja ili oduzimanja protiv svakoga (**interdictum de superficie**), a ponekad daje i **petitornu zaštitu in rem** u svrhu zaštite protiv vlasnika zemljišta i protiv trećih.

c) Što ako Feliks nije održavao zgradu u dobrom stanju te je postojala opasnost od rušenja i za zgradu susjeda Filipa, što Filip može učiniti?

Rijec je o zaštiti zemljišnog vlasništva u susjedovnim odnosima odnosno o pretorskom sredstvu *cautio damni infecti*-ovo jamstvo može tražiti vlasnik zemljišta (Filip) kojem prijeti šteta zbog manjkavosti susjednog zemljišta ili zgrada, on traži vlasnika susjednog zemljišta ili zgrada obecanje stipulacijom da će nadoknaditi štetu koja bi se mogla dogoditi-ako susjed ne izvrši popravke i ne da jamstvo, pretor uvodi ugroženog susjeda u posjed susjednog zemljišta (missio in possessionem ex primo decreto), a ako bi susjed i dalje odbijao dati sigurnost (ex secundo decreto) ugroženi susjed dobiva isključivi posjed koji uzukapijom može prijeći u civilno vlasništvo.

d) O kojem bi odnosu bila riječ da je dogovoreno samo da Feliks i njegova obitelj mogu živjeti u stanu u već izgrađenoj zgradi na rok od sljedećih 20 godina, a najduže do njegove smrti? Objasnite. Postoji li razlika ako je predviđeno da se stan može dati drugome u najam ili je to zabranjeno?

Radi se o služnosti (servitutes)-stvarna prava na tuđoj vlasti na temelju kojih se ovlašteniku dopusta korištenje tuđom stvari, budući da to može biti u interesu nekog zemljišta ili pojedinca, Justinijan razlikuje: zemljišne (stvarne) služnosti i osobne služnosti. U ovom primjeru riječ je o osobnoj služnosti koja pruža ovlašteniku korištenje tuđe stvari. Konkretno o usus- to je stvarno pravo korištenja tuđe stvari slično uzufuktu-razlika je u tome što se kod usus sadržaj ovlaštenikova prava odnosi samo na uporabu stvari za vlastite potrebe uzudara (ne odnosi se na crpljenje plodova).

Osobne služnosti su nenastavljive, osnivaju se neposredno u korist neke osobe (ne u korist zemljišta ili njihovih vlasnika). Nisu vezane uz vlasništvo nekog zemljišta, što znači da se ne mogu prenositi na drugog. Sukladno tome -sta se e može dati u najam drugome.

1. Objasnite pojmove res im/mobiles te glavna stvar i pripadak.

Res mobiles (pokretne stvari) su stvari koje se mogu premještati s jednog mjesta na drugo, a da se ne promijeni bit stvari. (ovdje spadaju stvari koje se same kreću, robovi i životinje)

Res immobiles (nepokretne) se ne mogu premještati. (pr. zemlja sa svim što je na njoj i ispod nje, zgrade, drveća, usjevi, rude...) -praedia urbana i rustica

2. Possessio-objasnite pojam te interdicta retinendae i adipiscendae possessionis.

Possessio (possessio ad interdicta ili juristički posjed) je faktična vlast na stvari (corpus) i volja posjednika da drži stvar za sebe, odnosno da raspolaze s njom kako vlasnik raspolaze sa njom (animus possidendi).

Zaštićen je pretorskim interdiktima!

Interdicta retinendae possessionis- interdictum uti possidetis i interdictum utrubi

Interdictum uti possidetis-zaštita posjeda nekretnina protiv smetanja. Interdikt je oslovljen na obje strane (interdictum duplex). Načelno se štiti neviciozni posljednji posjednik koji je držao posjed u času izdavanja interdikta!

-exceptio vitiosae possessionis-posjed koji je od protivnika stečen viciozno ne štiti se prema tom protivniku te ga on smije smetati i samovlasno oduzeti jer ga u interdikt štiti exceptio v.p.

Interdictum utrubi-zaštita posjeda pokretnih stvari (izvorno samo robova). Interdictum duplex- na obje strane. Određuje da si stvar odnese ili odvede onaj neviciozni! koji je u posljednjoj godini, računajući od dana izdavanja interdikta unatrag, držao stvar u posjedu dulje od svog protivnika.-onaj koji je posjed stekao viciozno od protivnika ostaje bez zaštite-exceptio v.p.

Adipiscendae possessionis-interdikti koji idu za prvim pribavljanjem posjeda te su prema tome petitorne naravi jer se njima ostvaruje neko pravo na posjed tako da se ovlašteniku prava na posjed dodjeljuje i posjed.

3. Traditio kao način stjecanja vlasništva.

Traditio je derivatni način stjecanja po ius gentium, a vrši se putem neformalnog prijenosa stvari. Na res nec mancipi prenosi se njome civilno (kviritsko vlasništvo), a na res mancipi samo pretorsko (bonitarno) vlasništvo koje je zaštićeno s actio Publiciana i koje tek po

proteku uzukapionog roka dovodi do kviritskog vlasništva.

4 pretpostavke za prijenos vlasništva- tradent mora biti vlasnik stvari, jer nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet.

-tradent mora prepustiti stjecatelju posjed stvari(traditio)

-potrebna je volja stranaka da se prenese i stekne vlasništvo.(animus dominii transferendi et adquirendi)

-iusta causa traditionis(opravdani pravni razlog predaje) preko koje dolazi do izričaja volje za prenašanje vlasništva

Netjelesne stvari ne mogu biti prenešene tradicijom.

Causa traditions je pravni posao koji je po pravnom poretku upravljen na prijenos vlasništva i koji opravdava prijenos vlasništva.

4. Rei vindicatio-objasnite pojam te pitanja plodova i troškova.

-njom se zaštićuje samo civilno(kviritko) vlasništvo, ona pripada kviritkom vlasniku koji je izgubio posjed stvari te ide protiv neovlaštenog posjednika neovlasnika. Njome se pozivom na pravo vlasništva, traži povratak posjeda stvari.-petitorna tužba

A)Što se tiče plodova, odgovarao je po Just.pravu bonae fidei possessor za plodove koje je ubrao i trebao ubrati (fructus percepti i percipiendi) poslije litiskontestacije kao i za ubrane plodove prije ukoliko ih nije potrošio (fructus extantes)

Male fidei possessor odgovarao je za sve plodove (fructus percepti, percipiendi, extantes i consumpti) svoga posjeda prije i poslije litiskontestacije, a poslije i za one koje bi bio mogao polučiti samo vlasnik tužitelj.

B)Što se tiče troškova(impensae)-razlikujemo 3 vrste:-impensae necessariae(nužni, učinjeni da se stvar održi i ne propadne) -impensae utiles(korisni, povećavaju vrijednost), impensae voluptuariae(troškovi iz luksuza učinjeni samo radi poljepšavanja stvari i ugodnosti)

Necessariae se nadoknađuju uvijek i bonae i malae fidei possessoru, impensae utiles bonae fidei possessoru, no malae fidei se priznaju glede njih ius tollendi (pravo da odnesu ako se time stvari ne nanosi šteta). Impensae voluptuariae se ne nadoknađuju nikad, ali i malae i bonae imaju ius tollendi ukoliko njima ne pogoršavaju stanje stvari. -vlasnik može spriječiti ius tollendi ako tuženome naknadi te izdatke.

-zahtjev za tužbu za naknadu troškova-actio in factum, actio utilis, actio negotiorum gestorum.

5. Emfiteuza-objasnite pojam te pravno uređenje u postklasičnom(Justinijanovom) pravu.

-zakup na određeno vrijeme(izvorno na 5g), po isteku tog roka mogla se emfiteutu povisiti daća ili mu se mogla zemlja oduzeti. U Justinijanovom pravu je emfiteuza regulirana kao stvarno pravo na tuđoj stvari(ius in re aliena) koje je otuđivo i nasljedivo, a ovlašteniku daje potpuno korištenje zemljišta.

Emfiteut je dužan plaćati godišnju daću u novcu ili naturi, plodove stječe separacijom.

Namjeravano otuđenje svog prava mora najaviti vlasniku zemlje koji ima pravo prvokupa(ius protimiseos), a za dozvolu otuđivanja dužan je vlasniku platiti 2 posto kupovne cijene. Emfiteut može biti lišen svog prava ako pogoršava zemljište ili ne plati canon ili javne daće kroz 3 g.

Za zaštitu ima rei vindikaciju, negatoriu i confessoriu i posjedovne interdikte.(interdicta utilia)

6. Objasnite a) action negator b) operis novi nuntiatio.

Actio negatoria služi kviritkom vlasniku protiv svakoga onoga koji si na tuđoj stvari prisvaja neko pravo ili na drugi način smeta vlasnika(ne onaj koji osporava vlasničko pravo ili drži u posjedu njegovu stvar)

npr. tuženi si svojata pravo uslužnosti puta preko tuđeg zemljišta

Presude:-utvrđenje povrede i naredba da se ukloni, -naknada štete, -cautio de amplius non turbando(obvezati se stipulacijom da neće ubuduće više smetati)

Operis novi nuntiatio-ko se boji štete od neke susjedove gradnje ili smatra da zbog postojeće služnosti ili javnog građevnog reda ima pravo gradnju zabraniti, mogao je zahtijevati od susjeda(denuntiare) da obustavi gradnju.

Graditelj je mogao od pretora tražiti ovlaštenje za nastavak rada, ali ako je sam nastavio onda je mogao ishoditi interdictum demolitorium kojim se protivniku nalaže da sve vrati u prvobitno stanje.

7. Zemljišne služnosti-objasnite pojam, pravila za njih i 1 skupinu gradskih služnosti.

Objasnite što je usucapio libertatis?

8. Objasnite podjelu res in commercio i res extra commercium.

Res in commercio mogu biti dio privatnopravnog prometa, a res extra commercium ne mogu, one su izuzete iz pravnog prometa.

Res extra commercium : res extra commercium humani iuris(res communes omnium, res publicae) I res extra commercium divini iuris(res sacrae, res religiosas I res sanctae)

Res in commercio: res Mancipi I res nec Mancipi

9. Objasnite pojmove possessio (ad interdicta), possessio naturales i possessio

civilis te sto je constitutum possessorium.

Possessio naturalis ili detentio-ako ima faktičnu vlast(corpus), a nema volju da drži stvar

za sebe(animus) NE SMATRA SE POSJEDNIKOM. Detencija se u rimskom pravu nije smatrala posjedom. Detentor nije uživao posjedovnu zaštitu i u pravilu je to bio onaj koji je držao tuđu stvar temeljem obveznog ugovora, tako najamnik, zakupnik, čuvar tuđe stvari itd. Ne drži stvar za sebe nego za drugoga kome će je morati i vratiti.

Iznimno je pretor pružio interdiktnu zaštitu i nekim detentorima koji su unatoč pomanjkanju animusa ipak smatrani za prave posjednike te im je pripadao izvedeni juristički posjed (založni vjerovnik, prekarist, sekvestar)

Possessio civilis ili p.ex rusta causa = possessio ad usucapionem -pravni posjed koji ima oba konstitutivna elementa(corpus i animus), te je prema tome zaštićen interdiktima, ali TAJ SE POSJED TEMELJI NA NEKOM PRAVNOM RAZLOGU(TITULUS), NA IUSTA CAUSA POSSIDENDI. Ovdje faktički posjed odgovara pravu na posjed.

10. Suvlasništvo-objasnite pojam te na koji se način izražava.

-neka stvar pripada u vlasništvo nekolicini osoba

-do suvlasništva najčešće dolazi nasljedstvom, ugovorom ili slučajnim sjedinjenjem

-pravo svakog suvlasnika je jednako po sadržini i odnosi se potencijalno na čitavu stvar i svaki njen fizički dio, ali je de facto ograničeno i stješnjeno vlasništvo ostalih suvlasnikazato se pravo suvlasnika izražava u idealnim kvotama stvari, tj. svaki suvlasnik ima pravo na dio stvari, ali ne na fizički dio nego apstraktni dio čitave nepodijeljene stvari.

Ti suvlasnički alikvotni dijelovi se izražavaju u razlomcima(suvlasnik u 1/3 idealnog dijela)-communo pro indiviso.

Svaki suvlasnik može samostalno raspolagati svojim dijelom.

Svaki suvlasnik može s actio communi dividundo zahtijevati raskidanje suvlasničke zajednice.

11. Mancipatio-objasnite

-mancipativna kupoprodaja

-formalistički civilni pravni posao koji je služio za prenošenje prava vlasništva na res Mancipi od dosadašnjeg vlasnika na novog vlasnika.

-5 svjedoka+libripens(vaga(libra)) i bakrene šipke(aes)

-prema Gaju-to je akt odnosno forma za prenošenje vlasništva u obliku prividne kupoprodaje

-bila je kauzalni, a sada je apstraktni pravni posao (sada se prijenos vlasništva može vršiti i bez obzira na narav i valjanost posla(causa) koji joj je bio temelj i koji joj je prethodio)

12. Rei vindicatio-objasnite pojam, njen tijek u formularnom postupku te pitanje troškova.

13. Objasnite pojam založnog prava, pravne osnove zasnivanja založnog prava te položaj više založnih vjerovnika na istoj stvari.

14. Objasnite actio Publiciana.

-pretorska tužba, analognu reivindikaciji koja je služila za zaštitu bonitarnog vlasnika i poštenog posjednika

-služila za zaštitu osoba koje nisu kviritski vlasnici, ali će postati kad im istekne rok uzukapije ukoliko imaju i sve ostale preduvjete-ako izgube posjed stvari prije dovršetka uzukapije ne mogu stvar tražiti rei vindikacijom

-fikcijska pretorska tužba jer se u njoj fingira kao da je već protekao rok uzukapije i suci se u formuli nalaže da sudi kao da je već stečeno kviritsko vlasništvo uzukapijom. sudac dalje mora samo ispitati da li predleže sve ostale pretpostavke za uzukapiju, tj. sposobna stvar, bona fides i iustus titulus.

-ekscepcija rei venditae ac traditae-osigurava bonitarnog vlasnika da mu više nitko neće moći tužbom oduzeti posjed

15. Servitutes-objasnite pojam, opće pravila i sve o pravnoj zaštiti.

16. Objasnite pojmove res non/fungibiles i res non/consumptibiles te odnos tih podjela.

-Res fungibiles(zamjenjive)-one koje se u prometu određuju samo po količini neke vrste ili roda (genus) tako da nije važan njihov individualitet, te je svaka količina istovrsnih stvari jednaka i prema tome zamjenjiva drugom jednakom količinom.-GENERIČKE STVARI pr. ulje, žito, vino...

Res non fungibiles(nezamjenjive stvari)-dolaze u prometu u obzir po svojim individualnim obilježjima (SPECIES)-pr. neka određena slika ili rob

-Res consumptibiles(potrošne stvari)-prvom redovnom upotrebom se uništavaju, tj. uporabom koja odgovara njihovoj ekonomskoj namjeni (žito, vino, novac)

Res non consumptibiles su nepotrošne stvari.

Većina zamjenjivih stvari su ujedno i potrošne, ali ne mora biti jer ima zamjenjivih nepotrošnih stvari(robovi, igle, više primjeraka iste knjige), a i ima i potrošnih nezamjenjivih stvari(npr. po mjeri šiveno odijelo)

17. Objasnite pojam i pravne učinke posjeda te teorije o razlozima uvođenja pravne zaštite posjeda.

Pravni učinci posjeda: 1. posjed je baza za stjecanje vlasništva, 2. u vlasničkoj parnici posjednik dobiva ulogu tuženoga i time prednost da ne mora dokazivati svoje pravo na posjed.

3. posjed u doba republike dobio samostalnu pravnu zaštitu nezavisno od pitanja vlasništva, putem pretorskih posjedovnih interdiktata.

Savigny-posjedovna zaštita je uvedena u interesu javnog poretka i sprečavanja silovitog pribavljanja posjeda

Ihering-posjedovna zaštita je uvedena da bi se vlasniku dalo brže i efikasnije sredstvo zaštite gdje on ne mora kod svakog silovitog smetanja posjeda podizati tužbu i dokazivati svoje pravo vlasništva, nego samo činjenicu faktičnog posjeda.

Monier-traži razloge u konkretnom historijskom razvitku-posesorni interdikti su uvedeni za zaštitu onih koji su obrađivali drž.zemlje

18. Definicija vlasništva i ius recadentiae-objasnite.

-Vlasništvo je potpuna i isključiva pravna vlast na tjelesnoj stvari. Radi se o pravnom odnosu vlasnika prema ostalim članovima društva s obzirom na stvar.

Vlasniku se priznaje subjektivno pravo potpune i isključive vlasti na stvar koju su svi ostali članovi dužni poštovati.

-Ius recadentiae ili tzv.princip elasticiteta-vlasnik ne prestaje biti vlasnik ako mu se ovo ili ono pravo utjecaja na stvar časovito i nedostaje jer je npr drugome ustupio neka prava na svoju stvar ili mu je pravni poredak naredio neka ograničenja, otpadnu li takva ograničenja njegovo se vlasništvo samo po sebi proširuje na svoju prvotnu potpunost.

19. Objasnite traditio kao način stjecanja vlasništva(+što je putativni titul)

Putativni titul-zbog interpolacija u izvorima prijeporno je da li je causa traditionis morala biti objektivno pravno valjana ili dostajala i subjektivna kauza, gdje obje stranke misle da kauza postoji mada ona uistinu ne postoji (tzv.putativni titul)

Subjektivna kauza (putativni titul) predleži npr. ako nasljednik plaća dug, a ne zna da ga je ostavatelj već platio.

20. Ususfructus-objasnite.

21. Objasnite pojam stvarnog prava u objektivnom i subjektivnom smislu, odnos i pojmove glavna stvar i pripadak (lat.izreka+3 primjera)

Stvarno pravo u SUBJEKTIVNOM SMISLU-pravo kojim se ovlašteniku priznaje potpuna ili djelomična neposredna vlast na stvari, a svim drugima se zabranjuje diranje u tu stvar ukoliko je ona prepuštena određenoj raspoložbi stvarnopravnog ovlaštenika.

Stvarno pravo u OBJEKTIVNOM SMISLU-skup pravnih pravila kojima se uređuju odnosi među ljudima s obzirom na stvari.

Glavna stvar i pripadak (pertinencija)-pripadak je tjelesni samostalna stvar koja je prema shvaćanju prometa određena da trajno služi gospodarskim svrhama druge, glavne stvari.

(pr.ključ-brava, gudačo-violina, stoka-poljoprivredno dobro)

Accessorium sequitur principale. -pripadak prati gl.stvar

-PRIPADAK DIJELI PRAVNU SUDBINU GLAVNE STVARI

22. Objasnite sve o animusu kod stjecanja posjeda te nadopunite i objasnite sentencu "Nemo sibi.."

-*Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest* -nitko si ne može sam jednostrano promijeniti pravni osnov posjeda

Animus possidendi-volja vršiti faktičnu vlast na stvari za sebe, potvrđuje materijalno svojoj vlasti uz isključenje drugih. Ako je posjed stečen na osnovu nekog pravnog posla ta se volja zaključuje već iz tog posla.

-infantes, umobolni i jurističke osobe ne mogu stjecati posjed zbog pomanjkanja potrebne posjedovne volje.

23. Usucapio-objasnite pojam i uređenje u klasičnom pravu

Usucapio je dosjelo civilnog prava. Dosjelo je stjecanje vlasništva posjedovanjem stvari kroz stanovito vrijeme.

Za uzukapiju se počeo zahtijevati neviciozni posjed tj. posjed koji nije stečen vi, clam ili precario, te se stoga tražila possessio iusta, tj. posjed osnovan na valjanom pravnom razlogu i possessio bonae fidei, tj. posjed stečen u dobroj vjeri.

Sada uzukapija nema više toliko funkciju prisvajanja tuđe imovine, naprotiv sada je trebalo prijeći da neovlašteni slojevi pučanstva ne bi uzukapijom olako uzimali imovinu vladajućoj klasi.

U klasičnom pravu usucapio se koristi uglavnom u 2 najvažnija slučaja:

1) u svrhu da se pretorsko (bonitarno) vlasništvo pretvori u civilno time što će onaj koji je npr. res Mancipi stekao samo tradicijom, nakon uzukapionog roka od dvije/jedne godine dosjesti nudum ius Quiritium i time kviritisko vlasništvo

2) da se pribavi civilno vlasništvo poštenom posjedniku (bonae fidei possessori) koji je sekao stvar od nevlasnika

PRETPOSTAVKE ZA UZUKAPIJU-SPOSOBNA STVAR (RES HABILIS), PRAVNI NASLOV, DOBRA VJERA, POSJED, POTREBNO VRIJEME

24. Objasnite pojam i značenje razlike res Mancipi/nec Mancipi te objasnite što su fructus civiles/naturales.

Res Mancipi-1) italjska zemljišta i zgrade, 2) robovi, 3) domaća radna stoka za vuču i nošenje tereta (goveda, mazge, konji, magarci), 4) četiri najstarije poljske služnosti puta i vodovoda (iter, actus, via, aquaeductus)

Sve ostale bile su res nec Mancipi.

Pravna razlika između njih dvoje je u načinu prenošenja vlasništva na njima. Vlasništvo na res Mancipi se moglo prenositi samo na drugoga svećanim i formalističkim aktom Mancipacije ili in iure cesije, dok su se res nec Mancipi mogle prenositi neformalnom predajom.

Fructus civiles su prihodi koji se dobivaju od neke stvari posredstvom pravnih poslova.

(pr. najamnina i zakupnina ili kamate od pozajmljene glavnice ili prihod nekog poduzeća)

Fructus naturales su prirodni plodovi i produkti, tj. organski doprinosi što ga daje neka stvar po svojoj ekonomskoj namjeni bez uštrba po svoje sućanstvo.

25. Objasnite što su posjedovni interdikti i pojedinačno interdicta recuperandae possessionis.

Interdikt za zaštitu posjeda-uvjetni nalozi ili zabrane koje je pretor izdavao na zahtjev jedne stranke protiv druge stranke bez prethodnog ispitivanja ili provođenja dokaza.

Interdicta recuperandae possessionis bijahu interdicta simplicia i restitutoria, jer se samo jednoj stranci upravlja nalog da vrati posjed.

-Interdictum de vi nalaže posjedniku koji se zemljišta domogao silom, bilo da ga je oduzeo sam ili po svojoj familiji, da vrati posjed zemljišta ranijem posjedniku ukoliko je neviciozan. rok-1g

-Interdictum de vi armata-izbacivanje iz posjeda po gomili ljudi ili s oružjem u ruci; nije vremenski ograničen; nema exceptio vitiosae possessionis; nije bitno jel posjednik viciozan ili neviciozan

-Interdictum de precario-naređuje se prekaristu da vrati stvar koju je dobio do opoziva.

26. Objasnite ograničenja vlasništva u javnom interesu (korist države).

-ustanova izvlastbe (eksprijacije) za javne potrebe, npr. gradnju cesta, vodovoda..

-propisi o rušenju zgrada u špekulativne svrhe (npr. da se proda materijal)

-propisi o građevnom redu u velikim gradovima (npr. najvećoj dozvoljenoj visini zgrada)

-propisi o dužnosti obalnih vlasnika da dozvoljavaju upotrebu obale za plovidbu itd.

27. Occupatio i specificatio -objasnite ove načine stjecanja vlasništva

Occupatio-stjecanje vlasništva na stvarima koje ne pripadaju nikome, a vrši se uzimanjem stvari u posjed s voljom da se prisvoje.

Stvari bez vlasnika (res nullius)-stvari koje nikad nisu imale vlasnika (divlje zvijeri i životinje u slobodnoj prirodi i ptice i ribe, otok koji se pojavi u moru, stvari koje se nađu na obalama mora (biseri, školjke), stvari stranaca koji nisu bili zaštićeni ugovornim odnosima, stvari neprijatelja kao i stvari koje je vlasnik napustio)

Specificatio-preradba jedne ili više stvari u drugu stvar koja se po ekonomsko-socijalnim mjerilima smatra novom i različitom. Problem stjecanja vlasništva javlja se ako je prerađivač za svoj račun preradio tuđu stvar.

Sabinovci-važnost polažu na materiju te su vlasništvo nove stvari davali vlasniku materije

Prokulovci-veću važnost pridaju formi, a možda i radu pa vlasništvo daju prerađivaču.

Justinijan-ako se može vratiti u prvobitno stanje pripada vlasniku, a ako ne onda prerađivaču

28. Accessio -objasnite način stjecanja vlasništva.

Accessio (priraštaj) je stjecanje vlasništva time što se neka tuđa stvar kao uzgredna spoji s drugom, glavnom stvari te postaje njen sastavni dio, a vlasnik glavne stvari postaje vlasnikom nove cjeline. Potrepštine akcesije su spajanje i akcesornost.

Vlasništvo dosadašnjeg vlasništva prestaje definitivno ako je spajanje definitivno i nerazdvojivo, ako nije onda vlasništvo vlasnika ne utrnjuje nego miruje dok traje spajanje.

-Spajanje POKRETNE S POKRETNOM STVARI

Sabinovci (glavna stvar je veća po volumenu i vrijednosti), Prokulovci (glavna stvar je ona koja određuje ekonomsku bit nove cjeline)-pobijedila kod Justinijana

A) textura- tuđi konci pripadaju po just. pravu vlasniku sukna

B) tinctura- tuđa purpurna boja pripada vlasniku obojadisane tkanine

C) scriptura- po drugome napisana slova pripadaju vlasniku papira

D) pictura- slikaru pripada materijal jer je slikarov udio vrijedniji

KOD SPAJANJA POKRETNE STVARI S NEPOKRETNOM

A) satio - sijanje na tuđem zemljištu

B) implantatio- sađenje na tuđem zemljištu

C) inaedificatio- građenje na tuđem zemljištu ili građenje tuđim materijalom na vlastitom zemljištu

-zemljište se smatra gl. stvari te vlasnik zemljišta postaje vlasnikom tuđih usjeva i biljki čim puste korijenje i time postanu sastavni dio zemljišta. Isto tako vlasnik zemljišta postaje vlasnik zgrada koje su na njegovom zemljištu po načelu *superficies cedit solo*

29. Objasnite načine stjecanja posjeda.

DERIVATIVNO-vrši se u sporazumu s dotadašnjim posjednikom koji predaje stvar novom posjedniku, odnosno stavlja ga u isključivu mogućnost materijalnog raspolaganja sa stvari.

Takav prijenos posjeda zove se traditio.

-traditio longamant

-simbolička tradicija

-traditio ficta

30. Pojam stvarnog prava u objektivnom smislu i karakteristike stvarnih prava u razlici spram obveznih prava.

31. Tjelesne i netjelesne stvari.

Res corporales(tjelesne stvari)-stvari koje se mogu dotaknuti

Res incorporales(netjelesne stvari)-prava

-pravo nasljedstva(hereditas),pravo plodouživanja tuđe stvari(ususfructus),obvezna prava(obligationes) i zemljišne usluznosti(iura praediorum)-sva su ta prava dio imovine,ali nisu objekt prava.

32. Djeljive i nedjeljive stvari.

-po ekonomsko-socijalnim kriterijima nisu sve stvari dijeljive

-Djeljive stvari su one koje se mogu rastaviti na više istovrsnih dijelova,a da se pri tome ne umanju nesrazmjerno njihova vrijednost .Dijelovi trebaju i dalje ispunjavati jednaku ekonomsko-socijalnu funkciju kao cjelina(pr.zemljišta).

33. Jednostavne,sastavljene i skupine stvari.

Jednostavne stvari-po običnom shvaćanju života čine jedinstvo

(npr.rob,životinja,kamen,biljka..)

Sastavljene stvari-nastaju spajanjem jednostavnih,odnosno samostalnih stvari u novu cjelinu,kao npr.zgrada,brod,ormar.

(Tužba na razlučenje-actio ad exhibendum)

Skupine stvari-sastoje se od stvari koje nisu materijalno spojene,te svaka stvar zadržava svoju samostalnost,ali su međusobno ipak povezane po svojoj

zajedničkoj,skupnoj,ekonomskoj funkciji te se u prometu smatraju kao cjelina sa zajedničkim nazivom. (biblioteka)

34. Potrošne i nepotrošne stvari.

35. Detencija.

36. Juristički posjed.

37. Stjecanje posjeda i vrste posjeda.

-possessio ad interdicta,possessio naturalis,possessio civilis,possessio vitiosa/non vitiosa, possessio iusta/iniusta,possessio bone fidei i malle fidei.

-viciozan-stečen vi clam ili precario (silom,potajno ili na zamolbu do opoziva)

-iusta-osnovan na pravnom naslovu,prije isto kao i viciozan

38. Posjed bonae fidei i posjed malae fidei.

Posjednik bonae fidei je onaj koji je u oprostivoj bludnji glede valjanog stjecanja.

On npr.vjeruje da je steak vlasništvo kupljene stvari tradicijom,a nije znao da tradent nije bio vlasnik-ali to neznanje ne smije biti skrivljeno njegovom nemarnošću.

Malae fidei je posjednik koji znade za nevaljanost svog stjecanja ili bi za nju kraj potrebne pažnje morao znati.

I bonae i malae se štite posjedovnim interdiktima.

-velika važnost kod uzukapije kod stjecanja plodova i odgovornosti na vlasnikovu tužbu.

-posjed stečen bona fide na temelju zakonskog naslova dovodio je po proteku određenog vremena do stjecanja vlasništva uzukapijom ukoliko se radilo o sposobnoj stvari-takav posjed=kvalificirani posjed -te je već i prije proteka uzukapionog roka uživao petitornu zaštitu s actio in rem Publiciana.

39. Possesio ad usucapionem.

40. Traditio brevi manu i constitutum possessorium.

Traditio brevi manu-detentor na kojeg treba prenijeti juristički posjed stvari koju već drži u rukama,zadržava sporazumom stranaka stvar unaprijed kao juristički posjednik bez ikakve ponovne aprehenzije stvari. -redovno stjecanje posjeda,ali smo corpus imali prije,a naknadno smo dodali animus. (pr.najamnik kupi kuću u kojoj stanuje i pretvori se iz detentora u jurističkog posjednika)

Constitutum possessorium-ovaj juristički posjednik prenosi posjed na drugog ugovorom da će ubuduće držati stvar samo kao detentor za tog drugog.(npr.vlasnik kuće proda kuću drugome,ali u kući i dalje ostaje kao najamnik) -stjecanje posjeda po zastupniku jer kupac stječe posjed po prodavaocu kao svom zastupniku.

-posjed se stječe nudo animo na osnovu samog sporazuma između starog i novog posjednika.

41. Interdicta recuperandae possessionis.

42. Interdicta retinendae possessionis.

43. Vrste rimskog vlasništva.

Kviritsko-dominium,zaštićivano civilnom vlasničkom tužbom (rei vindicatio).

Za stjecanje kviritskog vlasništva 3 pretpostavke-1.stjecalac rimski građanin,osoba s ius commercii,2.da se radi o podesnom objektu-to su bile sve pokretne stvari in commercio,a od nekretnina samo zemljišta u Italiji.,3.stjecanje kviritskog vlasništva na propisani način:kod res Mancipi formalistički način stjecanja civilnog prava,a kod res nec Mancipi neformalan akt stjecanja po ius gentium.

Pretorsko ili bonitarno-razvilo se potkraj republike

-često se događalo da bi se otuđivanje na res Mancipi vršilo neformalnom predajom, traditio, no po civilnom pravu je u takvom slučaju dosadašnji vlasnik zadržavao dominium ex iure quiritium jer je za njegovo prenošenje trebala mancipacija ili in iure cessio, a stjecatelj je tradicijom dobivao ba res Mancipi samo posjed stvari koje bi se tek po proteku roka dosjeloosti pretvorilo u kviritsko vlasništvo.

-no dok ne prođe rok nema zaštite -> pretor pruža zaštitu -Publiciana, exceptio rei venditae ac traditae (prigovor da je stjecatelj stvar bila prodana i predana mada nije bio izvršen civilni prijenos vlasništva)

Provincijalno vlasništvo-na zemljištima u provincijama, formalno vlasništvo provincijalnih zemljišta pripada državi.

-oni kojima je država ustupila zemljišta na uživanje i obrađivanje uz plaćanje dacia stekli su na toj zemlji pravo koje se prenosilo i na nasljednike i štitilo se akcijama in rem.

Peregrinsko vlasništvo-praetor peregrinus i provincijalni namjesnici štite peregrinsku imovinu analogno kao i kviritsko vlasništvo. -u njihovim gradovima i državicama pripadalo im je vlasništvo po njihovom nacionalnom pravu ukoliko im je to bilo priznato rimskim ugovorima ili zakonima!

KONAČAN REZULTAT RAZVOJA: Justinijanovo pravo poznaje samo jedan tip vlasništva i to je dominium ili proprietas, a redovan način njegova prenošenja je sada traditio. Civilne forme stjecanja su nestale zajedno s civilnim dominium ex iure Quiritium.

44. Ograničenja vlasništva.

45. Pretorsko ili bonitarno vlasništvo.

46. Zaštita bonitarnog vlasništva i bonae fidei posjednika.

47. Zaštita zemljišnog vlasništva u susjedovnim odnosima.

1. Actio finis regundorum-tužba za rješavanje sporova o granici (finis) poljskih zemljišta

2. Cautio damni infecti -ako je nekom zemljištu prijetila šteta zbog manjkavosti susjednog zemljišta ili zgrada, npr. da se mogu srušiti, mogao je vlasnik ugroženog zemljišta tražiti od vlasnika susjednog zemljišta jamstvo, tj. obećanje stipulacijom da će nadoknaditi štetu koja bi se mogla dogoditi.

3. Operis novi nuntiatio-ko se boji štete od neke susjedove gradnje ili smatra da zbog postojeće služnosti ili javnog građevnog reda ima pravo gradnju zabraniti, mogao je zahtijevati od susjeda (denuntiari) da obustavi gradnju.

Graditelj je mogao od pretora tražiti ovlaštenje za nastavak rada, ali ako je sam nastavio onda je mogao ishoditi interdictum demolitorium kojim se protivniku nalaže da sve vrati u prvobitno stanje.

4. Actio aqua pluviae arcendae-tužba koja ide za tim da se vlasniku višeg zemljišta zabrani da na štetu nižeg mijenja prirodno otjecanje vode. (na oborine, od Justinijana i na druge vode)-uvedena prvo za slučaj umjetnog stvaranja bujice, protegnuta i na slučaj oduzimanja vode

5. Interdictum quod vi aut clam-pretorski nalog izdan na zahtjev interesirane stranke da se zabrani neka naprava ili preinaka učinjena vi ili clam, koja bi mogla vrijeđati susjedova prava.

48. Načini stjecanja vlasništva: derivativni i originarni (po ius civile i po ius gentium)

49. In iure cessio

-služi za prenošenje vlasništva u obliku prividne parnice i to kako na res Mancipi, tako i na res nec Mancipi, a vršila se uz sudjelovanje pravosudnog magistrata u obliku prvog dijela najstarijeg legisakcionog postupka legisakcije sacramento in rem. - stjecatelj je tužitelj, a otuđivalac tuženik.

-otuđivalac i stjecatelj dođu pred pravosudnog magistrata -stjecatelj drži stvar u ruci i izgovara vindikacionu formulu (tvrdi da je stvar njegovo vlasništvo), otuđivalac šuti ili pristaje, a zatim magistrat dosuđuje stvar prividnom tužitelju, a ovaj je time priznat za vlasnika.

-pristupačna samo rimskim građanima! Nema rok ni uvjet!

-upotrebljava se za prenošenje, osnivanje, ukidanje drugih prava, odnosno obiteljskih vlasti koje su mogle biti predmetom vindikacione parnice.

-u postklasično doba in iure cessio iščezava iz prakse

50. Commixtio i confusion

Commixtio-pomiješaju se slučajno pokretne krute stvari različitih vlasnika

Confusio-pomiješaju se tekućine različitih vlasnika

Ako razlučivanje nije moguće, a mješanje se dogodilo voljom vlasnika dolazilo je do suvlasništva!

Ako je razlučivanje moguće, ostao bi svaki vlasnikom svoje stvari.

51. Dosjeloost po Justinijanovom pravu

1. REDOVNA -usucapio i longi temporis praescriptio spojene su po Justinijanu 531. g u jedinstvenu ustanovu tzv. redovne dosjeloosti.

Usucapio je sada dosjeloost na pokretnim stvarima koja traje 3g, a longi temporis praescriptio je dosjeloost na nekretninama koja traje 10g inter praesentes (ako su posjednik i raniji vlasnik u istoj provinciji), a 20g inter absentes (ako su u različitim)

-vrijede načela klasične dosjeloosti -pravni razlog, dobra vjera, priračunavanje prednikova

vremena,prekid i mirovanje dosjelnosti.

2.IZVANREDNA-528.g -posjednik koji je posjedovao stvar 30g stječe sada ne samo pravo da odbije vlasnikovu tužbu nego stječe vlasništvo! Može action in rem tražiti povratak stvari ako bi izgubio njen posjed.Pored 30g traži se samo još bona fides,ali ako se radi o stvarima crkve i pobožnih zaklada rok je 40g.

52. Slučajevi akcesije

53. Specificatio,stjecanje plodova

54. Prestanak vlasništva

Objektivni razlozi-nastupa propašću stvar

-stvar može biti materijalno uništena ili može postati naknadno pravno nepodesna da služi kao objekt vlasništva

Subjektivni razlozi-dragovoljni,derelikcija -vlasništvo prestaje aktom napuštanja stvari

1.A) Objasnite preturu i način djelovanja pretora,odnosno njegovo stvaranje prava.

Pretura je odvojena od konzulata 367.s leges Licinia Sextiae,kada je konzulat postao dostupan plebejcima.Pretoru je povjereno čitavo pravosuđe u glavnom gradu (in urbe ius dicere) 242. Je uveden drugi pretor-sada se praetor urbanus bavi sporovima rimskih građana,a praetor peregrinus sporovima među građanima i peregrinima,te među peregrinima. Pretore biraju centurijske narodne skupštine.

Pretori svojom sudskom djelatnošću uvode promjene,pa nastaje novi pravni sloj-ius honorarium.

Pretor u Rimu ima drukčiji položaj od sudaca u procesu.U in iure dijelu stranke iznose svoje oprečne tvrdnje pred magistratom i utvrđuju pretpostavke spora-ako je zahtjev osnovan, pretor bi pripustio tužbu i odobrio izbor porotnika-suca koji će u drugom dijelu provesti dokaze i izreći osudu prema magistratovom nalogu.

Ako pretor uskrati tužitelju tužbu,on ostaje bez pravne zaštite.

Pretor more dozvoliti tužbu čak i ako je zakon ne predviđa.

Pretor daje sucu pravilo po kojem će se spor riješiti-sudac je često samo njegovo oruđe

B)Corpus Iuris Civilis-navedite dijelove,vrijeme donošenja te njihov sadržaj.

-528.-534.g-4 zbirke:dva Kodeksa,Institucije i Digesta.

-sve su te zbirke imale jednaku zakonsku snagu kao jedinstveni Justinijanov zakonik te nijedna zbirka nije imala prvenstvo nad drugom.Kodeks,Institucije i Digesta zajedno s Novelama su obuhvaćeni nazivom Corpus Iuris civilis.

1.Codex Iustinianus-zbirka carskih konstitucija(leges)-529.stupa na snagu

2.Digesta(Pandectae)-najvažniji i najveći dio Justinijanove kodifikacije,kodifikacija cjelokupnog pravnčkog prava.Kompilatori su upotrijebili djela 39 pravnika,ali se nisu držali Justinijanova naloga da ekscerpiraju samo djela pravnika koji imaju ius respondendi.

-digesta ima 50 knjiga,a sve knjige osim 30,31,32 se dijele na titule s odgovarajućim naslovima(rubricae) njihova sadržaja.

Tituli se sastoje od odlomaka(fragmenta ili leges) koji su izvađeni iz dijela pojedinih pravnika,a veći odlomci su razdijeljeni na principium(uvod) i paragrafe

-najviše materijala je uzeto iz ulpijanovih i paulovih

4.Institutiones-priručnik rimskog prava za početnike

5.Codex repetitae praelectionis- reformiranje prvog kodeksa

6.Novellae(constitutiones ili leges)-Justinijanove konstitucije na grčkom ugl.

2.Objasnite pravnu i djelatnu sposobnost te dob kao razlog ograničenja djelatne sposobnosti.

Pravna sposobnost je sposobnost imati prava i dužnosti.

Djelatna sposobnost je sposobnost vlastitim dijelima proizvoditi pravne učinke,promjene u pravnim odnosima.(dijeli se na poslovnu-sposobnost sklapati pravne poslove i deliktusposobnost odgovarati za svoje delikte).Pravna i djelatna sposobnost ne moraju biti spojene:

netko može biti pravno sposoban,a djelatno nesposoban (npr.rođeno dijete može biti nosilac vlasništva,ali ne može ga samo prodati)

-dob kao ograničenje djelatne sposobnosti:tek rođeni čovjek nema sposobnost

samostalnog i razumnog očitovanja volje koja je potrebna za raspolaganje pravnim odnosima i odgovaranje za vlastita djelovanja i delikte.-poklapa se sa spolnom zrelošću-M(14-16) Ž(12)

3.Objasnite pojam braka te razvod od Augusta nadalje (uključujući Justinijanovo pravo).

Brak je trajna zajednica života između muža i žene kod koje moraju postojati oba osnovna elementa,a to su faktična zajednica muškarca i žene i affectio maritalis(trajna namjera i volja da budu muž i žena).

U početku je vrijedilo načelo slobodnog razvoda i nisu bili potrebni zakonski razlozi za razvod jer je brak shvaćen kao faktičko stanje koje čine zajednički život i affectio maritalis prestankom tih elemenata prestaje brak.

August je svojim reformama napisao formu razvoda pred 7 svjedoka,kasnije su kršćanski carevi(Konstantin i Justinijan) donijeli propise o suzbijanju razvoda-uvodeni su opravdani

razlozi za razvod,a razvod bez tih opravdanih razloga bio je pravnovaljan,ali su stranku koja nepravedno razvede brak stizale imovinsko-pravne posljedice.

Teodozije II.-za razvod braka je obvezna forma raskupnog pisma koje se potpisuje pred 7 svjedoka

Justinijanovo pravo:

-imovinske kazne stižu onog bračnog druga koji je kriv za opravdani razvod (repudium ex iusta causa)

I snog koji je bezrazložno razveo brak (repudium sine causa)

-postoje i sporazumni razvod i dopušteni jednostrani razvod bez krivnje druge strane.

4.Objasnite pojam stvarnog prava u objektivnom smislu te razlike između stvarnih i obveznih prava.

Stvarno pravo u OBJEKTIVNOM SMISLU-skup pravnih pravila kojima se uređuju odnosi među ljudima s obzirom na stvari.

Razlike:

S-odnos između ovlaštenika stvarnog prava i svih drugih osoba koje bi došle u dodir sa stvari koja je predmet stvarnopravnog odnosa.

O-pravni odnos između dužnika i vjerovnika

S-objekt je stvar

O-objekt je činidba

S-prati stvar bez obzira u čije ruke je došla

O-utrne odnos ako zakupodavac proda zakupni predmet

S-negativni zahtjev prema trećima da ne smetaju ovlaštenika u vršenju njegova prava.

S-TRAJNA,O-PROLAZNA

S-ACTIO IN REM , O-ACTIO IN PERSONAM

5.Objasnite pojam i vrste posjedovnih interdiktata.

Interdicta retinendae possessionis- interdictum uti possidetis i interdictum utrubi

Interdictum uti possidetis-zaštita posjeda nekretnina protiv smetanja.Interdikt je oslovljen na obje strane (interdictum duplex). Načelno se štiti neviciozni posljednji posjednik koji je držao posjed u času izdavanja interdikta!

-exceptio vitiosae possessionis-posjed koji je od protivnika stečen viciozno ne štiti se prema tom protivniku te ga on smije smetati i samovlasno oduzeti jer ga u interdiktu štiti exceptio v.p.

Interdictum utrubi-zaštita posjeda pokretnih stvari(izvorno samo robova).Interdictum duplex-na obje strane. Određuje da si stvar odnese ili odvede onaj neviciozni! koji je u posljednjoj godini,računajući od dana izdavanja interdikta unatrag, držao stvar u posjedu dulje od svog protivnika.-onaj koji je posjed stekao viciozno od protivnika ostaje bez zaštite-exceptio v.p.

Adipiscendae possessionis-interdikti koji idu za prvim pribavljanjem posjeda te su prema tome petitorne naravi jer se njima ostvaruje neko pravo na posjed tako da se ovlašteniku prava na posjed dodjeljuje i posjed

Interdikt za zaštitu posjeda-uvjetni nalozi ili zabrane koje je pretor izdavao na zahtjev jedne stranke protiv druge stranke bez prethodnog ispitivanja ili provođenja dokaza.

Interdicta recuperandae possessionis bijahu interdicta simplicia i restitutoria, jer se samo jednoj stranci upravlja nalog da vrati posjed.

-**Interdictum de vi** nalaže posjedniku koji se zemljišta domogao silom,bilo da ga je oduzeo sam ili po svojoj familiji, da vrati posjed zemljišta ranijem posjedniku ukoliko je neviciozan.

rok-1g

-**Interdictum de vi armata**-izbacivanje iz posjeda po gomili ljudi ili s oružjem u ruci.;nije vremenski ograničen;nema exceptio vitiosae possessionis;nije bitno jel posjednik viciozan ili neviciozan

-**Interdictum de precario**-naređuje se prekaristu da vrati stvar koju je dobio do opoziva.

6.Objasnite pojam založnog prava te razvoj pravne zaštite kod hipoteke.

Založno pravo je stvarno pravo koje pripada založnom vjerovniku na tuđoj stvari radi osiguranja neke tražbine,te mu daje pravo na posjed te stvari i namirenje njegove tražbine iz te stvari.

Kad je počeo propadati mali seljački posjed,a latifundisti su počeli davati sve više u zakup svoje parcele i slobodnim zakupcima kojima su davali kredit za nabavu inventara- trebalo je pravno zaštititi takav ugovor o zalogu.

-TREBALO JE NAČI PRAVNO SREDSTVO DA ZALOŽENA STVAR OSTANE U POSJEDU DUŽNIKA,A VJEROVNIKU DA SE OSIGURA PRAVO DA JE MOŽE UZETI U POSJED TEK U SLUČAJU NEISPUNJE DUGA.- u tu svrhu pretor je davao zakonodavcu još u doba republike interdictum Salvianum gojim je od zakupnika mogao o dospjetku tražbine zahtijevati posjed na invecta et illata.

ACTIO SERVIANA-petitorna tužba,zakupodavac može s njom tražiti posjed i izručenje založenog inventara i od svakog trećega. (quasi serviana-proširena funkcija)

7. Municipije je 15.3.219. prodao Semporiju kuću u Puteolima te mu je 20.3.219. pokazao s obližnjeg brežuljka. Semporije je uselio u kuću 23.3.219. I nakon toga nisu provedene nikakve druge radnje. A) Ako bi 15.4.220. Semporija iz kuće istjerao Leon, bi li Semporije imao ikakvu tužbu na raspolaganju? Objasnite što znate o toj tužbi.

- **Actio Publicianom** more tražiti stvar natrag jer ona fingira da je prošao uzukapijski rok i štiti bonitarnog vlasnika i poštenog posjednika.

(italsko zemljište = *res Mancipi*)

B) Ako je Mucije tijekom 218. g. dogovorio sa susjedom Krispinom da on može prolaziti puteljkom pored njegove kuće kako bi on došao do javne ceste, o kojem je pravu tu riječ? Objasnite u koju skupinu prava ono spada, te hoće li isto pravo postojati nakon prodaje kuće Semporiju.

- **Služnost-zemljišna služnost- ITER-pravo prolaženja preko tuđeg zemljišta pješke, na konju ili u nosiljci.**

To pravo će ostati uvijek, pa će tako Krispin maltretirati i novog vlasnika hehe

1.a) Zakonik XII ploča-objasnite vrijeme i okolnosti donošenja te sadržaj.

- **451./450. pr. kr.** stvaranje prava putem zakona započelo u doba republike, a u to doba je i stvoren zakonik 12. ploča s KOJIM POČINJE POVIJEST RIMSKOG PRIVATNOG PRAVA, TO JE OZAKONJENO DOTADAŠNJE OBIČAJNO PRAVO

- jedan je od rezultata plebejskih staleških borbi- zakonik je bio u rezan na 12 mjedenih ploča i javno izložen na Forumu sve dok Gali nisu zapalili Rim.

1.-3. ploča : civilni postupak (pozivanje pred sud, raspravljanje, ovrha)

4. ploča: obiteljsko pravo

5. ploča: tutorstvo i nasljedno pravo

6. ploča: vlasništvo i pravni poslovi

7. ploča: susjedovni i međašni odnosi

8. ploča: delikti

9. ploča: *ius publicum* (javni delikti i kazneni postupak)

10. ploča: *ius sacrum* (i redarstveni propisi)

11. i 12. - nadopune

b) Objasnite što je *ius respondendi* te što znate o Gaju i njegovu djelu.

Smatralo se da su pravници s *ius respondendi* dobili od cara privilegij da njihova responsa na pitanja stranaka/sudaca/jurisdikcionih magistrata, koja responsa su se davala javno imaju ugled i autoritet samog cara. (obvezna za suca ako su suglasna (*communis opinio*) Hadrijana) i tvore *ius civile*

Ostali pravници mogu davati svoje response, ali sudac bira hoće li prihvatiti išta.

Gaj- napisao Institucije- 161. g. 4 dijela, koje su ujedno jedino klasično djelo koje nam je u cjelini izravno sačuvano u gotovo neizmjenjenom obliku.

Po uzoru na Gajev rukopis nastale su I Justinijanove institucije

- **SLUŽE POČETNOJ PRAVNOJ OBUCI**

- **PRUŽAJU SISTEMATSKI PRIKAZ RIMSKOG PRAVA**

- **SVE JE PODIJELJENO NA OSOBNO, IMOVINSKO I PROCESUALNO PRAVO**

(*personae, res, actiones*)

2. Pravne osobe- objasnite pojam, teorije o njihovoj naravi te vrste pravnih osoba u rimskoj pravu.

Pravna (juristička) osoba socijalne tvorevine kojima pravni poredak priznaje pravnu sposobnost, svojstvo **pravnog subjekta** iako **nisu fizičke osobe**. To su kolektivi s ciljem i svrhom, te imovinom koja se veže uz taj kolektiv da bi služila interesima ljudi – s obzirom na svoju trajnost i nemogućnost ostvarivanja po pojedincu, ti kolektivi se ostvaruju u obliku socijalnih organizama. Stvaranje pravnih osoba zahtjeva socijalni i ekonomski život. Prema pandektnoj nauci, pravne osobe su se dijelile na: **universitas personarum** (korporacije) i **universitas rerum** (zavodi i zaklade). Kod korporacija postoji **udruživanje fizičkih osoba**, a bit zavoda i zaklada je **imovina**.

• **KORPORACIJE** – organizirani kolektivi prirodnih osoba – čine samostalni pravni subjekt različit od pojedinih članova.

⇒ Ulpijan: „*Ako se nešto duguje skupini, ne duguje se pojedincima; ni ono što duguje skupina, ne duguje pojedinci.*“ („*Si quid universitati debetur, singulis non debetur nec quod debet universitas, singuli debent.*“)

⇒ u Rimu se javljaju 3 vrste korporacija: Rimska država (*Populus Romanus*), gradske općine i društva

• **ZAKLADE** – može biti:

⇒ **samostalna** – to je imovina namijenjena određenoj svrsi, ima samostalnu pravnu osobnost; zakladatelj daje imovinu za određene svrhe. a ona živi samostalnim životom (njome upravljaju fizičke osobe kao organi zaklade)

⇒ **nesamostalna** – nije novi pravni subjekt, nego je imovina ostavljena nekoj već postojećoj korporaciji (općinama ili društvima) s nalogom da je oni

upotrebljavaju u određene svrhe

1) TEORIJA FIKCIJE ILI PERSONIFIKACIJE (SAVIGNY)

Polazi sa stajališta da pravni subjektom po svojoj prirodnoj naravi može biti samo čovjek. Kod pravnih osoba nema takvog subjekta te je imetak pravnih osoba stvarno bez subjekta. No budući da neki subjekt i ovdje mora postojati, pravni poredak za takvu imovinu ili skupinu osoba **fingira** postojanje subjekta prenoseći pravnu sposobnost od prirodnih osoba na **fingirane osobe**. Kako fingirani subjekt realno ne postoji, pravna osoba ne može imati volju niti sama djelovati pa za nju djeluju **zastupnici**. Ova teorija opire se nekim izrekama iz Justinijanovog prava, posebno onima koje se odnose na hereditas iacens (ležeća ostavina od ostaviteljeve smrti do časa nastupa nasljedstva), gdje se kaže da ostavina djeluje umjesto osobe (hereditas personae vice fungitur).

2) TEORIJA REALNE EGZISTENCIJE (GIERKE)

Pravna osoba je realna osoba koju čini ukupnost pojedinaca. Ta ukupnost nije tjelesna osoba, ali ona realno postoji i ima vlastitu volju (kod korporacija nastaje skupom realnih volja članova, a kod zaklada voljom zakladatelja). Takvim skupovima koji se razlikuju od običnog zbroja pojedinaca pravni poredak priznaje pravnu sposobnost. Po toj teoriji, za pravnu osobu ne djeluju zastupnici, nego njeni **organi** koji manifestiraju volju pravne osobe.

3. Objasnite pojam agnatskog srodstva te sadržaj patriae potestatis u osobnopravnom pogledu.

Agnacija je srodstvo samo po očevoj strani. Djeca su po rođenju u agnatskom srodstvu samo s ocem, a s majkom dolaze u agnatsko srodstvo samo ako je i ona pod muževom vlašću, tj. sklopila je manus-brak.

Agnati su mogli ujedno biti i krvni srodnici npr. djeca patris familias, ali se agnacija mogla zasnivati i bez krvnog srodstva (npr. adopcijom ili manus-brakom)

-sve pravne posljedice obiteljske pripadnosti (zakonsko tutorstvo, nasljedno pravo itd.) vežu se uz agnatsko ne krvno srodstvo.

Patria potestas - doživotna, jaka vlast kućnog starješine nad djecom i daljnjim potomcima. S obzirom na djecu patria potestas sadržava: ius vitae ac necis (odlučivanje o životu i smrti), ius vendendi (pravo prodaje djece), ius vindicandi (očevo pravo da traži izručenje svoje djece od trećih koji bi dijete zadržavali)

-za sklapanje braka djece traži se pristanak patris familias

4. Objasnite pojam stvari te sljedeće podjele: res in commercio/res extra commercium i res Mancipi/nec Mancipi.

Res in commercio mogu biti dio privatnopravnog prometa, a res extra commercium ne mogu, one su izuzete iz pravnog prometa.

Res extra commercium: res extra commercium humani iuris (res communes omnium, res publicae) i res extra commercium divini iuris (res sacrae, res religiosae i res sanctae)

Res in commercio: res Mancipi i res nec Mancipi

Res Mancipi - 1) italska zemljišta i zgrade, 2) robovi, 3) domaća radna stoka za vuču i nošenje tereta (goveda, mazge, konji, magarci), 4) četiri najstarije poljske služnosti puta i vodovoda (iter, actus, via, aquaeductus)

Sve ostale bile su res nec Mancipi.

Pravna razlika između njih dvoje je u načinu prenošenja vlasništva na njima. Vlasništvo na res Mancipi se moglo prenositi samo na drugoga svećanim i formalističkim aktom Mancipacije ili in iure cesije, dok su se res nec Mancipi mogle prenositi neformalnom predajom.

5. Rei vindicatio - objasnite pojam, aktivnu i pasivnu legitimaciju te pitanje troškova (impensae).

-najvažnija tužba za zaštitu vlasništva, njome se zaštićuje samo civilno vlasništvo

-pripada kviritskom vlasniku koji je izgubio posjed stvari, te ide protiv neovlaštenog posjednika nevlasnika

-aktivnu legitimaciju ima samo kviritski vlasnik - neposjednik, a pasivnu posjednik - nevlasnik

-za Justinijana se pasivna leg. širi na detentora i fiktivnog posjednika

Što se tiče troškova (impensae) - razlikujemo 3 vrste: -impensae necessariae (nužni, učinjeni da se stvar održi i ne propadne) -impensae utiles (korisni, povećavaju vrijednost), impensae voluptuariae (troškovi iz luksuza učinjeni samo radi poljepšavanja stvari i ugodnosti)

Necessariae se nadoknađuju uvijek i bonae i malae fidei possessoru, impensae utiles bonae fidei possessoru, no malae fidei se priznaju glede njih ius tollendi (pravo da odnesu ako se time stvari ne nanosi šteta). Impensae voluptuariae se ne nadoknađuju nikad, ali i malae i bonae imaju ius tollendi ukoliko njima ne pogoršavaju stanje stvari. -vlasnik može spriječiti ius tollendi ako tuženome naknadi te izdatke.

-zahtjev za tužbu za naknadu troškova - actio in factum, actio utilis, actio negotiorum gestorum.

6. Servitudes - objasnite pojam, opća pravila te sve o njihovoj pravnoj zaštiti.

-stvarna prava na tuđoj stvari na temelju kojih se ovlašteniku dopušta određeno korištenje tuđom stvari bilo u interesu nekog zemljišta ili osobe.

-pravila: a) sve su **služnosti stvarna prava određenog korištenja tuđe stvari**, zaštićena actiom in rem koju ovlaštenik može dići protiv svakog trećeg koji bi vrijeđao njegovo pravo

b) **Nemini res sua servit** je pravilo doneseno izvorno za zemljišne služnosti, ali vrijedi i za ostale - **vlasnik ne može imati služnosti na vlastitoj stvari**

c) Servitus in faciendo consistere nequit. (služnost se ne more sastojati u činjenju)
-od vlasnika se može tražiti da trpi neku radnju ovlaštenika koju bi inače mogao zabraniti ili da ne radi nešto što bi mogao raditi na svojoj strani (**negativna služnost**)

d) **Servitus servitutis esse non potest znači da se ne može osnivati služnost na služnosti.**

Služnosti su kao stvarna prava zaštićena akcijom *in rem* koja se po klasičnom pravu zove vindicatio servitutis ili ususfructus, a u bizantsko doba ili tek po Justinijanu je nazvana *actio confessoria*. Isprva je pripadala ovlašteniku služnosti protiv vlasnika služne stvari, a kasnije se davala i protiv svakog trećeg koji je smetao ovlašteniku u vršenju služnosti. Za zaštitu pojedinih zemljišnih služnosti davao je pretor i zaštitu posebnim interdiktima faktičnom vršiocu služnosti koji je ne vrši vi, clam ni precario protiv vlasnika gospodujućeg zemljišta, dakle bez dokazivanja njegova prava na služnost. Uzufruktuaru i uzuaru su se davali posesorni interdikti kao interdicta utilia.

7. Manlije je prodao i predao Juliju tri tuda konja 15.3.119. Za iznos od 2000 HS. Julije nije imao razloga sumnjati u Manlijevo vlasništvo.

A) Jednog konja je 25.1.120. odveo susjed Leon svojoj kući. Kako će Julije najbrže ostvariti povrat konja (objasnite što znate o tom sredstvu)?

Interdictum UTRUBI-ima rekuperatorni učinak, a služi za zaštitu pokretnina.

B) Ako je Julije za kupnju konja dobio od Gaja zajam u iznosu od 2000 HS te mu je kao osiguranje predao zlatnu vaznu (tržišne cijene 2300 HS), objasnite o čemu je riječ (pojam i Gajeva prava ako mu Julije ne vrati zajam.)

- PIGNUS-dao je vaznu, ne obećao

- vaza je nec Mancipi->tradicijom

Gajeva prava ako Julije ne vrati zajam:

- može zadržati vaznu

- može prodati vaznu

Ako ima višak mora ga vratiti Juliju, ali ako ne vrati taj višak koji dobije Julije može s actio pigneraticia directa tužiti Gaja

Primjer 1:

Lucius je dao u prekarij svom bratu Trebaciju 2 amfore. S obzirom da jedna bila napukla, on ju je popravio. Nakon što je to Lucije vidio odlučio je darovati obje amfore Trebaciju te mu saopćava tu odluku.

1. Objasnite tko posjeduje amfore.

Pošto je Lucius dao u prekarij svom bratu Trebaciju dvije amfore, Lucius je posjednik, a Trebacije je detentor. Saopćavanjem odluke da Lucius daruje Trebaciju amfore učinjen je traditio brevi manu tj. stjecanje posjeda bez promjene faktične fizičke vlasti na stvari, te Trebacije postaje posjednikom.

2. Što ako Trebacije nije bio u svom domu, već je obavijest prenešena njegovom robu -upravitelju domaćinstva? Objasnite.

Trebacije je odgovarao za pravne poslove koje je sklopio rob kojeg je postavio kao poslovođu neke radnje ili kao upravitelja domaćinstva (actio quod iussu). Znači ovdje je Trebancije odgovoran za taj pravni posao i on je valjan.

3. Što ako Lucije ne želi darovati amfore, već ih traži natrag, ali mu ih Trebacije ne želi vratiti?

Ako mu Trebancije ne želi vratiti natrag amfore koje mu je Lucius dao u prekarij, Lucius će svoje amfore tražiti natrag s Interdictum de precario. Interdictum de precario je interdikt koji spada u skupinu interdicta recuperandae possessionis kojim se naređuje prekaristu da stvar koju je dobio u prekarij vrati.

4. (nastavak na 3.) Što ako su amfore bile dane Luciju u posudbu od strane Marka - kojim sredstvima i tko će potraživati amfore od Trebacija?

Ako su amfore bile dane Luciju u posudbu od strane Marka, Marko će potraživati amfore od Trebancija s interdictum utrubi. Interdictum utrubi je interdikt iz skupine Interdictum retinendae possessionis koji je služio za zaštitu posjeda pokretnih stvari.

5. (nastavak na 3.) Može li Trebacije nakon što je odbio izručenje, posjedovanjem steći vlasništvo na amforama?

Trebancije nebi mogao posjedovanjem steći vlasništvo nad amforama, nakon što je odbio izručenje, jer je za takav originarni način stjecanja vlasništva potreban res habilis tj. sposobna stvar. Isključene su od uzakapije res extra commercium, res furtivae i res vi possessionis (posljednji je slučaj, način kako Trebancije posjeduje amfore)

6. Može li on reći da je stekao posjed amfora čim ih je popravio, neovisno o Luciju i njegovom saznanju za to?

Trebancije ne može reći da je stekao posjed amfora čim ih je popravio, neovisno o Luciju i njegovom saznanju za to jer "Nemo sibi ipse causam possessione mutare potest".

Primjer 2:

Gaj upadne s grupom naoružanih robova na zemljište Tita dok je ovaj bio na tržnici u Rimu. Nakon njegova povratka Gaj ga ne pušta natrag na zemljište.

1. Objasnite stanje posjeda stvari kronološki.

Prvo je posjed imao Tit, a kasnije je prisilno zemljište preuzeo Gaj sa grupom naoružanih robova.

2. Što može učiniti Tit da pribavi posjed natrag?

Tit može upotrijebiti interdictum de vi armata te time pribaviti posjed natrag. Interdictum de vi armata je interdikt koji spada u skupinu interdicta recuperandae possessionis koji služi za izbacivanje iz posjeda po gomili ljudi ili s oružjem u ruci.

3. Kakvo je stanje s Titovim susjednim pašnjakom na kojem nema Gajevih robova?

Ukoliko na Titovom susjednom pašnjaku nema Gajevih robova, posjed ostaje Titov, jer za stjecanje posjeda je potrebna fizička aprehenzija nad stvari.

4. Gaj ulovi na Titovom zemljištu jelena koji je došao iz šume. O kojoj se pravnoj situaciji radi?

Lov se smatra originarnim načinom stjecanja vlasništva okupacijom. Međutim, Tit je kao vlasnik zemljišta mogao Gaju zabraniti lov na njegovom zemljištu. Ali, ako je Gaj materijalno uzeo jelena u posjed, samim time je stekao i vlasništvo nad jelenom.

5. Gaj je s robovima pobrao grožđe na zemljištu i u međuvremenu od njega napravio vino te tvrdi da ima pravo na to vino. Kakav je njegov položaj? O čemu se radi?

Riječ je o preradbi ili specificatio. Specificatio je originarni način stjecanja vlasništva preradbom jedne ili više stvari u drugu stvar koja se po ekonomsko-socijalnim mjerilima smatra novom stvari. Napravljeno vino se više ne može vratiti natrag u prvotno stanje (grožđe) pa bi zbog toga vlasništvo nad vinom trebalo pripasti prerađivaču (Gaju), ali Gaj nije bio u dobroj vjeri tj. bio je malae fidei possessor jer je posjed stekao silom (vi), te zbog toga vino pripada Titu, koji na sve skupa ima i pravo na naknadu štete.

Primjer 3:

Marko prodaje Manliju kuću u Laciju te mu je 1. srpnja pokazuje sa svog susjednog zemljišta. Nakon 2 mjeseca se Manlije useljava u kuću. Nisu provedene nikakve druge radnje.

1. O kojem se načinu stjecanja posjeda, kada je posjed stečen?

Riječ je o traditio longamanu. Traditio longamanu je derivativni način stjecanja posjeda gdje je dovoljno da otuđivalac stjecatelju pokaže zemljište i izjavi da mu predaje posjed, a da stranke pri tome ne moraju ni stupiti na samo zemljište, ali moraju biti barem u njegovoj blizini. Posjed je stečen časom kupoprodaje 01. srpnja.

2. Ako bi 2 mjeseca nakon kupnje Manlija iz kuće istjerao silom uz pomoć naoružanih robova Kasije, koje je najbrže sredstvo mogao upotrijebiti Manlije?

Najbrže sredstvo koje je Manlije mogao upotrijebiti bio je interdictum de vi armata. Interdictum de vi armata je interdikt koji spada u skupinu interdicta recuperandae possessionis koji služi za izbacivanje iz posjeda po gomili ljudi ili s oružjem u ruci.

3. U situaciji iz (b) koju bi tužbu mogao podići Manlije protiv Kasija?

Tužbu koju je Manlije mogao podići bila je actio Publiciana kojom se bonitarnom vlasniku (Manliju) fingira da je prošao rok dospelosti i suci se u formuli nalaže da sudi kao da je bonitarni vlasnik već stekao kviritsko vlasništvo uzukapijom.

4. Kasije je upao na zemljište tijekom berbe grožđa i prigrabio sav urod. Objasnite pravno stanje i mogućnosti Manlija.

Manlije će sa reivindicatio tražiti posjed nad stvari koja je u njegovom vlasništvu natrag, a Kasije će kao malae fidei possessor odgovarati za sve plodove (fructus percepti i percipiendi, extantes i consumpti) za vrijeme svog posjeda, prije i poslije litiskontestacije, a poslije litiskontestacije će odgovarati i za one plodove koje bi bio mogao polučiti samo vlasnik-tužitelj.

5. Što ako bi Kasije upao na zemljište nakon 16 i nakon 36 mjeseci?

Ako bi Kasije upao na zemljište nakon 16 mjeseci, Manlije nije još bio kviritski vlasnik, jer je rok dospelosti 2 godine, te je Manlije mogao tražiti povrat posjeda s interdictum de vi ili s actio Publiciana, a ako je Kasije upao nakon 36 mjeseci Manlije je već postao kviritskim vlasnikom te je povrat posjeda mogao tražiti i sa reivindicatio.

Primjer 4.

Primus je vlasnik kuće te ju iznajmljuje Secundusu 15. lipnja. Naknadno, 15. rujna mu je proda te Secundus ostaje živjeti u kući (nisu izvršene nikakve dodatne radnje). Ubrzo nakon toga 12. studenog dolazi Tertius i izbaci ga silom iz kuće.

1. Opišite stanje posjeda kuće na dane 14. i 16. lipnja, 16. rujna i 13. studenog te kakav je prijenos izvršen 15. rujna.

14.06. posjed ima Primus, 16.06. posjed i dalje ima Primus, a Secundus je detentor, 16.09. posjed ima Secundus. 13.11. posjed kuće ima Tertius. 15.09. izvršen je traditio brevi manu tj. stjecanje posjeda bez faktične fizičke promjene vlasti nad stvari.

2. Kako će najbrže Secundus pravnim putem nazad u kuću i što znate o tom pr. sredstvu?

Najbrži način povratka posjeda Secundus može ostvariti sa interdictum de vi. Interdictum de vi je interdikt koji spada u skupinu interdicta recuperandae possessionis koji nalaže posjedniku koji se zemljišta domogao silom, da vrati posjed zemljišta ranijem posjedniku. Interdikti su općenito bili uvjetni nalozi i zabrane koje je pretor izdavao na zahtjev jedne stranke, protiv druge, bez prethodnog ispitivanja ili provođenja dokaza. Ako se druga stranka nije htjela pokoriti interdiktnom nalogu ili zabrani, nadovezivala bi se na taj interdikt redovita parnica koje se rješavala osudom.

3. Kojom bi tužbom Secundus mogao tužiti Tertiusa (pojam) i što bi morao dokazati?

Secundus je mogao tužiti Tertiusa s actio Publiciana. Actio Publiciana je pretorska tužba, analogna reivindikaciji, koja je služila za zaštitu bonitarnog vlasnika i poštenog posjednika. Služila je dakle za zaštitu osoba koje nisu kviritski vlasnici, ali će takvima postati kada protekne rok dospelosti ukoliko imaju i sve ostale preduvjete za uzukapiju. Secundus bi morao dokazati na temelju kojeg je pravnog naslova stekao posjed nad kućom (na temelju kupoprodajnog ugovora).

4. Što bi mogao učiniti Tertius ako tvrdi da je on vlasnik kuće, da ju je dobio u nasljedstvo 1. ožujka, a tek je nedavno saznao pa zato nije dolazio? Kakav je njegov položaj u pogledu posjeda i spora o posjedu, a kakav glede vlasništva? Što ako bi Tertius uspio dokazati da je on pravi vlasnik? Što ako je od useljenja do donošenja presude Secundus iznajmljivao dio kuće za 10 HS (sestercija) tjedno?

Tertius bi morao podići reivindicatio protiv Secundusa, jer su kod interdikata petitorni prigovori bili zabranjeni. U tom sporu (reivindicatio) Tertius bi imao ulogu tužitelja jer on nije posjednik, a svoje pravo vlasništva mora dokazati načinom na koji ga je stekao. Ako bi uspio dokazati svoje pravo vlasništva, dobio bi presudom novčanu protuvrijednost svoje stvari. Ako e od useljenja do donošenja presude Secundus iznajmljivao dio kuće za 10 HS tjedno, Secundus bi kao bonae fidei possessor odgovarao za fructus percepti i percipiendi, te za fructus extantes ukoliko ih još nije potrošio.

5. (nastavak na 4.) Kakav bi bio položaj Secundusa spram Primusa ako je izvršena mancipatio uz predaju kuće, a kakav ako nije izvršena nikakva dodatna radnja?

Primusa je mancipacijom stvari teretilo jamstvo za evikciju, te kako nije uspio obraniti Secundusa u parnici, Secundus je imao pravo na tužbu actio Auctoritatis tj. na platež dvostrukog iznosa kupovnine. Uvjet da bi Primus odgovarao za evikciju, ako nije izvršena nikakva dodatna radnja, bio je da je Secundus obavjestio Primusa o parnici.

Primjer 5.

Mucije je u diobenoj parnici dobio pravo prelaska kolima preko zemljišta svog brata Kvinta da bi mogao doći do svog polja. Nakon 2 godine dana Mucije je prodao zemljište Gaju. Nakon te prodaje Kvint je zagradio zemljište i onemogućio put Gaju.

1. Mucije je ovlaštenik kojeg prava?

Mucije je ovlaštenik zemljišne služnosti via tj. ima šire pravo prolaženja preko Kvintovog zemljišta čak i natovarenim teretnim kolima.

2. Može li i kojom tužbom Gaj tražiti uklanjanje zapreke?

Gaj može tražiti ukonjenje zapreke s actio Confessoria. To je tužba u kojoj tužitelj postavlja tvrdnju da mu pripada služnost, kao što u reivindikaciji postavlja tvrdnju da mu pripada vlasništvo, tužitelj tu tvrdnju mora dokazati te će u slučaju uspjeha tuženi biti osuđen na priznavanje služnosti, uspostavu stanja koje odgovara služnosti, naknadu štete i zabranu daljnjeg smetanja, a tužitelj može još i tražiti stipulacijsko obećanje da tuženi neće više koristiti njegovo pravo služnosti s Cautio de amplius non turbando.

3. Ako bi preko Kvintovog zemljišta prolazio i drugi susjed Paul kako će najbrže Kvint djelovati protiv Paula?

Kvint će najbrže djelovati protiv Paula s actio Negatoria. Actio Negatoria služi kviritskom vlasniku protiv svakoga onoga koji si na tuđoj stvari prisvaja neko pravo ili na neki drugi način smeta vlasnika. Vlasnik je morao dokazati svoje pravo vlasništva i njegovu povredu, a nije morao dokazivati da protivnikovo pravo ne postoji. Naprotiv tuženik se mogao braniti time da dokaže da mu pripada pravo koje si svojata. Tužba je išla za tim da se utvrdi da tuženiku ne pripada pravo koje si svojata, zatim da se ukloni protupravno stanje i naknadi šteta, a na tužiteljev zahtjev morao se tuženi dati stipulacijom obvezati s Cautio de amplius non turbando da ubuduće neće više smetati.

4. Što bi bilo da je Kvint kupio zemljište od Mucija?

Da je Kvint kupio zemljište od Mucija, zemljišna služnost via bi propala jer "Nemini res sua servit".

Primjer 6.

Secundus je ukrao 1.3.100.g. srebrno posude od Primusa i prodao ga je Tertiusu 1.4. Tertius je kupio srebrno posude u uvjerenju da je Secundus njegov vlasnik.

1. Nakon 7 mjeseci, 1.11., Kvartus uzme Tertiusu posude. Kako će Tertius najbrže doći natrag do posuda? Objasnite (i što znate o tom sredstvu).

Tertius će najbrže doći natrag do posuda sa interdictum utrubi. Interdictum utrubi je interdikt iz skupine Interdictum retinendae possessionis koji je služio za zaštitu posjeda pokretnih stvari. Bio je upućivan na obje stranke, a određuje da si stvar odnese onaj koji je u posljednjoj godini stvar držao duže vrijeme, osim ako posjed stvari nije stekao vi, clam ili precario od protivnika. U ovo primjeru to jest slučaj jer Kvartus je doduše držao duže u posljednjoj godini (7 mjeseci), ali je stvar stekao potajno od Tertiusa (clam).

2. Nakon 13 mjeseci, 1.4.101.g. Primus uočava kod Tertiusa svoje posude. Kako će ga tužiti? Tko će pobijediti? Objasnite zašto.

Primus će tužiti Tertiusa sa reivindicatio za povrat posjeda stvari kojoj je vlasnik i u toj će parnici pobijediti, jer Tertius, premda je prošao zakonski rok od 12 mjeseci za stjecanje vlasništva dospjelošću, ipak nije stekao vlasništvo jer je stvar ukradena i zbog toga joj nedostaje jedan od pet bitnih elemenata za stjecanje vlasništva dospjelošću, stvar nije res habilis.

3. Što bi bilo da je Tertius pretalio jedan od srebrnih tanjura u ogrlicu. O čemu se tu radi? Objasnite pojam i pravni položaj Primusa i Tertiusa.

Ovdje se radi o specificatio tj. originarnom načinu stjecanja vlasništva preradom jedne ili više stvari u drugu stvar koja se po ekonomsko-socijalnim mjerilima smatra novom stvari. Tertius će postati vlasnikom nove stvari jer je bonae fidei possessor.

Primjer 7.

Rimski građanin Primus 15.4.200.g prodao je i predao građaninu Secundusu tuđu kravu. Secundus je bio u uvjerenju da je Primus vlasnik krave.

a) Nakon 8 mjeseci kravu je Secundusu uzeo (ne silom) Tertius. Kako će Secundus najbrže ostvariti povrat krave? Objasnite (što znate o tom sredstvu).

Secundus će najbrže ostvariti povrat krave s interdictum utrubi. Interdictum utrubi je interdikt iz skupine Interdictum retinendae possessionis koji je služio za zaštitu posjeda pokretnih stvari. Bio je upućivan na obje stranke, a određuje da si stvar odnese onaj koji je u posljednjoj godini stvar držao duže vrijeme, osim ako posjed stvari nije stekao vi, clam ili precario od protivnika.

b) Nakon 16 mjeseci javlja se građanin Kvintus s tvrdnjom da je on vlasnik te krave jer mu ju je Primus bio ranije predao fiducijarno, ali mu ju je ovaj ostavio u prekarij. Koju tužbu će koristiti Kvintus, tko će pobijediti i zašto? O kojem se odnosu radilo između Primusa i Kvintusa i koje su njegove karakteristike?

Između Primusa i Kvintusa je bila Fiducia cum creditore contracta. Kvintus je predao vlasništvo stvari (kravu) Primusu u svrhu pohrane ili porabe. Kvintus će upotrijebiti actio Fiduciae koja je imala samo obligatorni, a ne i stvarnopravni učinak, jer je dužnik kod fiducije izgubio vlasništvo i zbog toga nije mogao potraživati stvar od trećega stvarnopravnog tužbom. Tužba mu dakle protiv Secundusa, koji trenutno posjeduje kravu, neće uspjeti.

c) Nastavak na b. Ako se krava u međuvremenu otelila, tko ima pravo na tele? Objasnite.

Ako se krava u međuvremenu otelila pravo na tele ima Primus, jer kod založnog prava, plodovi založene stvari su pripada založnome dužniku, a ne vjerovniku.

ZADACI OBVEZNO PRAVO

1. Objasnite pojam pravnog posla te podjelu na jednostrane i dvostrane pravne poslove (s podpodjelama) te pravne poslove inter vivos i mortis causa.

Pravni posao je očitovanje privatne volje s kojim pravni poredak spaja određene pravne učinke koje stranke baš namjeravaju postići.

-Jednostrani pravni poslovi (negotia unilateralia) su pravni poslovi nastali očitovanjem volje samo jedne stranke. Takvi su pravni poslovi okupacija, oporuka, manumisija itd. Dvostrani pravni poslovi nastaju očitovanjem volje dviju stranaka, koje stoje jedna nasuprot drugoj kao npr. kad jedna stranka nešto obećaje, a druga prihvata obećanje. Dvostrani pravni poslovi zovu se ugovori. Naročito važnu skupinu ugovora čine obvezni (obligatorni) ugovori - kod njih se jedna stranka prema drugoj na nešto obvezuje, osnivaju se obveze.

Obvezni ugovori dijele se na dvostrano obvezujuće i jednostrano obvezujuće.

Svi su ugovori dvostrani pravni poslovi.

Jednostrano obvezujući ugovori su oni u kojima je na ispunjenje ovisna samo jedna stranka, dakle samo jedna strana je dužnik, a druga je samo vjerovnik. (npr. stipulacija i zajam).

Dvostrano obvezujući ugovori su oni u kojima su na činidbu obvezane obje stranke, a dijele se na **sinalagmatičke ili potpuno dvostrano obvezne ugovore (contractus bilaterales aequales)** - gdje je svaka stranka od početka nužno i dužnik i vjerovnik, npr. kupoprodaja, najam, societas. I na **nepotpuno dvostrano obvezne ugovore**

(contractus bilaterales inaequales) gdje je jedna stranka nužno od početka obvezana na ispunjenje činidbe, a može eventualno i druga (vjerovnik) postati obvezana na neku protučinidbu, ali i ne mora, npr. depositum i mandatum.

Pravni poslovi među živima (negotia inter vivos) i za pravni poslovi za slučaj smrti (negotia mortis causa). Kod mortis causa učinak pravnog posla ovisi o smrti stranke koja poduzima pravni posao, te takvi poslovi imaju učinak te poslije smrti ove stranke (npr. oporuka, legat...)

2. Objasnite sadržaj pravnog posla (s primjerima), a posebno objasnite modus.

-**essentialia negotii** - bitni sastojci pravnog posla, nužni da bi mogao nastati određeni tip pravnog posla; osnovni, minimalni sadržaj koji mora postojati kod određenog tipa pravnog posla (npr. kod kupoprodaje da se stranke dogovore oko cijene i predmeta)

-pr. essentialia negotii kod oporuke je imenovanje nasljednika

-**naturalia negotii** - naravni (prirodni) sastojci pravnog posla; obuhvaćaju daljnji sadržaj preko onog bitnog i minimalnog - smatraju redovito uključenima u sadržaj pravnog posla iako stranke nisu o tome ništa ugovorile i iako ti sastojci nisu za pravni posao bitni i karakteristični.

-ako ih stranke izrijeком ugovore -> naturalia negotii; stranke ih mogu i izrijeком isključiti ili izmijeniti -> ako ništa ne odrede vrijedit će glede njih dispozitivne pravne norme.

-pr. kod kupoprodajnog ugovora su naturalia negotii uglavci o prodavačevoj odg. za evikciju ili za skrivene mane i nedostatke prodane stvari.

-**accidentalialia negotii** - slučajni sastojci pravnog posla koji vrijede samo ako su pravnom poslu naročito dodani voljom stranaka, ukoliko zakon neke takve uglavke ne zabranjuje - stranke s njima mijenjaju ili dopunjuju naturalia negotii npr. isključuju prodavaočevu odgovornost za evikciju.

Modus - namet ili nalog je uzgredna odredba dodana besplatnom pravnom poslu kojom se stečeniku nameće neka dužnost.

Može se dodati pravnim poslovima inter vivos (darovanje, manumisija), a naručito mortis causa (nasljedstvo, legat).

Primaocu dara/nasljedstva/legata se može naložiti da nešto učini ili da sve ili dio primljenog da nekom trećem ili upotrijebi za određene svrhe.

Učinak posla nastupa odmah primanjem dara/nasljedstva/legata, a za primaoca nastaje dužnost da izvrši nalog i po tome se razlikuje od uvjeta (suspenzivnog potestativnog) jer nalog sili, ali ne odgađa.

U početku nije postojala direktna tužba na izvršenje naloga - pronađena su samo

indirektna sredstva prisile, ali se u postklasičnom i Justinijanovom pravu daje zainteresiranim osobama **actio praescriptis verbis** na izvršenje naloga ili ako je izvršenje nemoguće može se tražiti povratak darovanja **kondikcijom causa data causa non secuta**.

3. Navedite i objasnite sve pretpostavke za naknadu štete.

Četiri su pretpostavke za naknadu štete: **šteta, protupravnost djelanja, uzročna veza (kauzalni neksus) i odgovornost**.

Šteta - može se odnositi na imovinu ili idealna pravna dobra. Može biti *damnum emergens* (sastoji se u umanjenju imovine koju je netko već imao) ili *lucrum cessans* (izmakli dobitak kojemu se netko prema običajnom tečaju stvari mogao nadati). Svrha naknade štete je da se oštećeni stavi u takvo imovinsko stanje u kojem bi se nalazio da do štete nije došlo (naturalna restitucija)

Protupravno nanescena šteta - za štetu neće odgovarati onaj koji se služio svojim pravom i postupao u granicama svog prava. Zabranjena je šikana (služiti se svojim pravom samo u svrhu da bi se drugome nanijela šteta). Ne odgovara se za štetu počinjenu u izvršavanju dopuštene nužne obrane od protupravnog napada, ni za štetu počinjenu u stanju nužde.

Uzročna veza (kauzalni neksus) - mora postojati veza između dužnikova djelanja i štete. Može biti izravna (oštećiočevo djelovanje je jedini i neposredni uzrok štete) i neizravna (na oštećiočevo djelovanje nadovezuju se još neke okolnosti i posljedice, pa taj čitav lanac dovodi zajedno do konačne štete) -> u starom rimskom pravu - *lex Aquilia* - *damnum corpore corpori datum* - šteta mora biti nanescena izravnim tjelesnim djelovanjem na oštećeno tijelo i mora biti u pozitivnom djelovanju oštećioca. -> u klasičnom pravu počinje se uvažavati i posredna uzročna veza i šteta uzrokovana sakrivenim propuštanjem.

Odgovornost - može biti subjektivna i objektivna.

Subjektivna odgovornost - zove se krivnja i kod nje se ne pita samo je li počinitelj uzrokovao štetni učinak, nego se pita je li on za taj štetni efekt kriv (je li ubio hotimice, iz nepažnje, slučajno itd.) -> *kulpozna odgovornost*

Objektivna odgovornost - počinitelj odgovara za štetni učinak zato što ga je uzrokovao, ne pita se je li to učinio slučajno, namjerno itd. -> *kauzalna odgovornost*

Moraju sve četiri kumulativno djelovati.

4. Error (zabluda) - objasnite pojam i pretpostavke.

Error je neispravna predodžba o nekom predmetu ili činjenici.

- pretpostavke da bi se uvažila - mora biti ispričiva, bitna i neskrivljena.

Error iuris - bludnja o pravnim poslovima

Error facti - bludnja o činjenicama

Error essentialis - mora se odnositi na bitne okolnosti pravnog posla.

Dijeli se na **error in negotio** (bludnja o naravi, vrsti pravnog posla (npr. netko želi dati zajam, a očitovao se kao da se radi o darovanju)), **error in corpore** (bludnja o predmetu pravnog posla (npr. netko želi kupiti zemlju A, a kupi zemlju B)), **error in persona** (bludnja koja se odnosi na osobu s kojom se pravni posao sklapa, odnosno na koju se odnosi), **error in substantia** (bludnja o stvari iz koje je neka stvar sastavljena)

Error probabilis - neskrivljena bludnja, do bludnje nije došlo nemarnosti same stranke.

5. Ispunjenje obveze (solutio) - objasnite.

Od republike obveza utnjuje ispunjenjem dužne činidbe i bez formalističkog akta (*solutio* = plaćanje, ispunjenje). Obveza će utnuti ako je dužna činidba izvršena u svrhu ispunjenja, *solutionis causa* (npr. ako dužnik dužnu svotu pokloni svom vjerovniku na dar, time nije ispunio obvezu)

Obvezu za dužnika može ispuniti i netko treći - ako činidba ne zavisi od strogo osobnih dužnikovih sposobnosti. Treći može platiti i bez dužnikova znanja, čak i protiv njegove volje. Platiti se mora vjerovniku ili njegovom zastupniku, a vjerovnik može u svakom trenutku opozvati zastupničko ovlaštenje i inkaso-mandat - ako je u ugovoru navedeno da se dužnik može osloboditi duga tako da ga plati trećoj osobi (*solutionis causa adiectus*), vjerovnik mu ne može oduzeti to pravo jednostrano.

Kod primanja djelomičnog ispunjenja, vjerovnik ga nije dužan primiti ako nije protivno uređeno ugovorom ili zakonom (1), a po Justinijanu magistrat može siliti vjerovnika da primi djelomično ispunjenje ako bi dužnik pred sudom priznao i ponudio samo dio tražbine (a parnica bi se vodila glede ostatka) (2)

Ako vjerovnik protiv dužnika s različitih naslova (**ex pluribus causis**) ima više istovrsnih tražbina, a dužnik na račun tih tražbina plaća svotu nedovoljnu za podmirenje svih tražbina, dužnik će kod plaćanja odrediti koju tražbinu time namiruje, a ako dužnik ne odredi ništa onda to čini vjerovnik, ali mora postupati u dužnikovom interesu, tj. kako bi učinio sam dužnik. pravila ako ni vjerovnik ne odredi: - kamate se podmire prije glavnice, a dospjele tražbine prije nedospjelih, ako su sve jednako dospjele onda prvo one

tegotnije, ako su jednakoegotne, onda prvo dug iz starije obveze, a ako su pravila ne primjenjiva onda se sve tražbine podmiruju razmjerno visini.

Dokaz isplate-uobičajena sredstva (svjedoci, zakletva), a u carsko doba i apocha

Datio in solutum-vjerovnik nije dužan primiti nešto što mu se ne duguje-ako pristane na to, njegova tražbina utrnjuje (kod Justinijana-datio in solutum necessaria)

Depositio-dužnik se može osloboditi obveze položenjem duga u vjerovnikovu korist u slučaju da se ne zna tko je pravi vjerovnik ili da postoje zapreke u vjerovnikovoj osobi. (tuto in loco ili tuto in publico)

6. Novatio - objasnite.

Obnova (novatio) je ugovor između vjerovnika i dužnika kojim se dosadašnja obveza dokida novom obvezom umjesto nje.

Sadržaj mora ostati isti, samo se prenosi u novu, a stara obveza utrnjuje po ipso iure s akcesornim pravima. Novirati se mogu sve vrste obveza, a nova obveza ima oblik stipulacije. Nova obveza mora sadržavati neku novinu (aliquid novi). Razlikujemo **novatio inter novas personas (qualificata)**-mijenja se osoba vjerovnika (aktivnom delegacijom) ili dužnika i **novatio inter eadem personas (simplex)**-subjekti obveze ostaju isti, ali se nova obveza sadržajno razlikuje od stare, mijenja se pravni temelj obveze.

Postoje i **novatio voluntaria** (animus novandi-za novaciju se traži individualna volja stranaka koja mora biti izričito izražena) i **novatio necessaria** koja je nužno spojena s učinkom litiskontestacije u prarnici (s presudom) i ona je jedina prisilna.

7. Mutuum-objasnite pojam, karakteristike i tužbe.

-realni ugovor koji nastaje tako što **zajmodavac** predaje u vlasništvo **zajmoprimcu** stanovitu količinu novca ili drugih zamjenjivih stvari, s uglavkom da zajmoprimac mora vratiti jednaku količinu stvari iste vrste i kakvoće.

-obveza nastaje tek momentom prijelaza vlasništva.

-predmet zajma su res nec mancipi, pa se njihovo vlasništvo prenosi pukom tradicijom

-zajam je negotium stricti iuris i unilateralni ugovor

-zajmoprimac je obvezni dužnik, a zajmodavac ovlašten vjerovnik.

-vjerovnik za ostvarivanje zajamske tražbine ima apstraktne kondicije, a ne posebne tužbe iz zajma: actio/condictio certae creditae pecuniae -ako je predmet zajma novac i condictio certae rei-ako je predmet zajma neka druga stvar

-uz zajam je moguće ugovoriti obveznu i utuživu kamatu, ali uz stipulatio usurarum

-Senatus consultum Macedonianum zabranjuje davanje zajma sinu bez očeva pristanka i povrat takvog zajma ne može se tražiti ni kada sin postane sui iuris. Time se htjelo onemogućiti da vjerovnik i dužnik računaju na smrt imaoca vlasti-posao nije ništavan, ali bi pretor vjerovniku uskratio tužbu ili uvrstio eksepciju senatus consulti Macedoniani.

-Postoji i pomorski zajam (faenus nauticum, pecunia traiecticia) čija je funkcija pomorsko osiguranje.

8. Stipulatio-objasnite pojam, karakteristike i sredstva pravne zaštite.

Stipulacija je strogi formalistički verbalni kontrakt koji nastaje svečanim pitanjem budućeg vjerovnika i sukladnim odgovorom dužnika. Pritom dužnik mora upotrijebiti istu riječ koja je sadržana u pitanju. Spondesne mihi centum dare? Spondeo.

Odgovor mora uslijediti neposredno nakon pitanja (unitas actus) i obje stranke moraju biti prisutne.

(Kroz povijest strogost stipulacije počinje popuštati-od Gaja stipulacija može biti na grčkom, od Severa može bit pitanje na jednom, a odgovor na drugom jeziku, a od Justinijana vrijedi i nesimetrična stipulacija.)

Postoji običaj da se uz stipulaciju sastavi i pismena isprava u kojoj se navodi sadržaj stipulacije, odnosno sadrži pravni razlog. To služi kao neoboriv dokaz da je stipulacija izvršena (u kasnije carsko doba). Isprava (cautio) nadomješta kasnije usmenu stipulaciju i pretvara se iz dokazne u dispozitivnu listinu (po Justinijanu cautio se može oboriti samo ako se dokaže da se stranka kroz cijeli dan nije nalazila u mjestu gdje je isprava sastavljena)

-Stipulacija je kontrakt stricti iuris, ona je i apstraktna obveza (ne mora u tekstu biti naveden pravni razlog)

-sredstva pravne zaštite su: actio (condictio) certae creditae pecuniae i condictio certae rei, querella i exceptio non numeratae pecuniae

-kod eksepcije doli tuženi dužnik mora dokazati da causa ne postoji, a kod querelle vjerovnik mora dokazati da causa postoji.

9. Emptio venditio- objasnite pojam te predmet i cijenu (pretium).

pojam: **konsenzualni sinalagmatični** ugovor koji nastaje time što jedna stranka (**venditor**, prodavatelj) **obećaje** drugoj stranci (**emptor**, kupac) predati **miran posjed** određene stvari, a druga strana **obećaje** za to platiti određenu **svotu novca** kao kupovninu predmet: tjelesne, netjelesne, pokretne i nepokretne stvari, tuđe stvari, buduće stvari (**emptio rei speratae, emptio spei**)

kupovna (pretium): **numerata pecunia** (mora se sastojati od novca), **pretium certum**

(mora biti točno određena ili određiva tako da se glede njene visine ne mora sklapati nova pogodba), **pretium verum** (mora biti ozbiljno mišljena, a ne fiktivna npr. prividna kupnja), **pretium iustum** (cijena ne smije biti manja od polovice prave vrijednosti predmeta (laesio enormis))

-tužbe: *actio empti* (kupčeva) i *actio venditi* (prodavateljeva)

10. Mandatum - objasnite pojam, odgovornosti stranaka i tužbe.

pojam: **konsenzualni** ugovor kojim jedna stranka (**mandant**) nalaže drugoj stranci (**mandataru**) da izvrši za nju **besplatno** određeni posao, a druga stranka se obvezuje na to izvršenje

mandatar – mora izvršiti obvezu savjesno, te po izvršenju predati sve stečeno; odgovarao klasično samo za *dolus*, a posklasično sve do *in abstracto* (suprotno utilitetnom principu!); ima *actio mandati contraria*

mandant – mora naknaditi eventualne troškove i izdatke (*inaequalis!*), osloboditi ga obveza i tereta i naknaditi štetu; odgovara do *in abstracto*; ima *actio mandati directa*
prestanak: izvršenjem naloga, istekom roka, smrću stranke, opozivom ili otkazom (ne u nevrijeme)

11. Negotiorum gestio - objasnite pojam, obveze stranaka i tužbe.

-kvazikontrakt, obvezni odnos koji nastaje time što *negotiorum gestor* obavlja poslove druge osobe (*dominus negotii*), a da za to nema od nje naloga

negotiorum gestor

- uredno izvršiti posao do kraja

- odgovornost:

- načelno odgovara do *culpa levis in abstracto*

- ako je otklonio predstojeću štetu, samo za *dolus*

- ako je postupao drukčije nego što bi postupio *dominus negotii*, odgovara i za *casus*

- završetkom posla predaje račun i sve koristi

- *dominus negotii* koristi protiv njega ***actio negotiorum gestorum directa***

dominus negotii

- Nadoknaditi gestorove eventualne troškove i izdatke, osloboditi ga preuzetih obveza

- pretpostavka je da je obavljanje posla bilo korisno za gospodara (*negotium utiliter gestum*)

- ako je poslovodstvo preuzeto unatoč zabrani gospodara, Justinijan određuje da *negotiorum gestor* tada nema nikakvih zahtjeva (iznimka je ako netko ispuni tuđe javne obveze ili sahrani čovjeka)

- *negotiorum gestor* koristi protiv njega ***actio negotiorum gestorum contraria***

12. Furtum - objasnite pojam i tužbe.

pojam: **namjerno protupravno** prisvojenje tuđe pokretne stvari učinjeno iz koristoljublja

-odnosi se kako na samu stvar, tako i na njenu upotrebu ili posjed

Rimsko pravo poznaje *furtum rei* -oduzeće stvari iz tuđeg držanja i *furtum usus* prisvajanje povjerene tuđe stvari koju tat već ima u svom držanju (današnja utaja)

-uz pokretne stvari predmetom mogu biti i osobe pod vlašću.

-prisvojitelj mora biti svjestan protupravnosti svog djela (*concretatio fraudulosa*) i ono mora biti počinjeno iz koristoljublja tj. s namjerom bogaćenja.

-Temeljna dioba furtuma je na ***furtum manifestum***-ako je tat zatečen na činu i ***furtum***

nec manifestum-ako nije zatečen na činu (**tat mora platiti 2x vrijednost**

ukradenog, *actio furti nec manifesti*)

-kažnjava se i osoba kod koje se pronađe stvar tijekom formalne **kućne pretrage**

quaestio lance licioque

-furtum conceptum-ako ukradena stvar bude pronađena kod gosp.kuće ->***actio furti concepti*** (na **3x vrijednost**)

-furtum oblatum-gosp.potiv onog koji mu podmetne stvar ->***actio furti oblata***(na **3x vrijednost**)

-***actio furti prohibiti***- protiv onog tko bi se odupro kućnoj pretrazi -**4x vrijednost**

-***actio furti exhibiti***-protiv onog tko odbije izručiti pronađenu stvar -**4x vrijednost**

-***actio furti*** – najviša vrijednost između trenutka krađe i tužbe

13. Publije je Dao Marku 25.3.539.g u Rimu 7000HS uz rok povrata od jedne godine.

Marko je navedeni novac trebao za obavljanje poslova u Ravenni. Međutim, na putu prema tamo opljačkaju ga razbojnici te mu otmu novac.

A) Koji je pravni odnos nastao između Publija i Marka (pojam)? Kako će Publije tražiti novac natrag, a može li se Marko obraniti time što mu je novac otet?

Nastao je zajam (mutuum) - realni ugovor koji nastaje tako što **zajmodavac** predaje u vlasništvo **zajmoprimcu** stanovitu količinu novca ili drugih zamjenjivih stvari, s uglavkom da zajmoprimac mora vratiti jednaku količinu stvari iste vrste i kakvoće.

Marko se ne može obraniti i Publije može tražiti novac sa *condictio certae creditae pecuniae*.

B) Ako je Publije dao novac Marku da ga ovaj pričuva, a pritom bude ugovoreno da on

može novac trošiti i nadomjestiti ga istom količinom, o kojemu je odnosu riječ i što može učiniti Publije ako Marko ne vrati novac?

-**Depositum irregulare** -u pohranu se mogu dati novac i druge zamjenjive stvari tako da ih čuvar smije potrošiti, a mora vratiti samo jednaku svotu, odnosno količinu i vrstu stvari. -ovaj odnos se u postklasično doba počinje prosuđivati kao ostavna pogodba pa se vjerovniku daje **actio depositi**

-sada depozitar mora vratiti sve koristi + kamate koje su bile neformalno ugovorene ili su se dosuđivale zbog zakašnjenja ili služenja vjerovnika tuđim novcem.

14. Gaj se 25.3.119.g dogovorio s Krispinom da će mu dati roba Restituta za 2000 HS. Gaj je pritom izričito rekao da Restitut izvrsno zna grčki jezik te da može podučavati Krispinovu djecu grčkom jeziku i književnosti. Krispin daje novac Gaju 30.3.119.g prilikom čega odvodi Restituta.

A) O kojem je pravnom odnosu riječ između Gaja i Krispina (pojam)? Kada je Krispin stekao vlasništvo roba (objasnite)?

-Riječ je o kupoprodaji (**konsenzualni sinalagmatični** ugovor koji nastaje time što jedna stranka (**venditor**, prodavatelj) **obećaje** drugoj stranci (**emptor**, kupac) predati **miran posjed** određene stvari, a druga strana **obećaje** za to platiti određenu **svotu novca** kao kupovninu)

-Krispin je stekao vlasništvo 30.3 kad ga je odveo.

B) Ako bi se naknadno ispostavilo da Restitut jako slabo zna grčki jezik, može li i ako može kako Krispin tužiti Gaja, tvrdeći da Restitut ne vrijedi 2000 HS nego najviše 1500 HS? Objasnite o čemu je ovdje riječ.

-Može ga tužiti s **actio quanti minoris** jer je riječ o faktičkoj manji stvari koja je bitna i skrivena

Primjer 1:

Maksencije se dogovorio s Paulom 15. veljače 79. g. da će mu prepustiti oranicu pored Pompeja koju će Paulo moći obrađivati te prodavati urod sljedeće tri godine, dok se Paulo obvezao dati Maksenciju petinu uroda svake godine.

a) O kojem je ugovoru među strankama riječ (pojam, karakteristike i nazivi stranaka)? Kako je određena Paulova obveza (latinski) i koje još alternativne mogućnosti njenog određenja postoje?

Zakup. Iz skupine **locatio conductio rei**, gdje se jedna stranka obvezuje drugoj za novčanu naplatu prepustiti uporabu i korištenje određene stvari. Predmetom najma mogu biti nepotrošne stvari (pokretne, nepokretne) i neka prava (**ususfructus**, **emfiteuza**). Najmodavac je **locator**, a najmoprimac je **conductor**. Paul je dužan platiti zakupninu po izmaku najamnog vremena, unatrag (**postnumerando**). On mora čuvati i koristiti stvar primjereno ugovoru, odgovara za svaku krivnju, ali ne i za pogoršanje nastalo redovitom uporabom. Ako mu bez njegove krivnje bude onemogućeno korištenje stvari, neće trebati platiti najamninu za preostalo vrijeme – **periculum est locatoris**.

Paulova obveza je **pars quota** jer daje dio uroda, kad bi davao točnu količinu bila bi **pars quanta**. Moguće je i da plaća **merces**.

b) 80. g. bila je izuzetno sušna godina, te je Paulu urod pšenice bio vrlo siromašan. Može li to ikako utjecati na Paulovu obvezu, i ako da, na koji način? Alternativno, ako nije bila sušna godina, ali Paulo svejedno ne izvrši svoju obvezu, kako sve Maksencije može ostvariti svoja prava?

Paul može tražiti otpust ili sniženje zakupnine.

Maksencije ima actio locati, tužbu koja spada u iudicia bonae fidei, a Paul odgovara za dolus i cuplu.

c) 16. veljače 82. g. Maksencije se zatekao na putovanju na Siciliju, te uopće nije kontaktirao Paula vezano za njihov dogovor. Postoji li njihov ugovorni odnos dalje ili ne? Alternativno, ako još nisu protekle tri godine, mogu li Paulo ili Maksencije prekinuti njihov ugovorni odnos, i ako da, u kojim situacijama? Što ako je ugovor bio sklopljen na neodređeno vrijeme?

Prestaje istekom ugovorenog vremena. Ugovor je mučke obnovljen ako najmodavac najamniku ostavi stvar i dalje.

Mogu. Maksencije može odstupiti ako mu Paul ne plati zakupninu kroz 2 godine i ako zloupotrebljava stvar. Paul može ako Maksencije neće izvršiti potrebne popravke ili ako mu susjed zazida prozore stana.

Ako je sklopljen na neodređeno vrijeme svaka stranka može jednostrano raskinuti ugovor u svako doba.

Primjer 2:

Antonin je organizator konjskih trka te se, želeći obnoviti ergelu, dogovori s trgovcem Crispinom 15. lipnja 217. g. o kupnji 12 rasnih konja za trke za cijenu od 30 000 HS, među kojima je i poznati konj za trke Bukefal. Dogovorili su se da će Crispin dovesti dostupnih 6 konja sutradan, dok će ostalih 6, uključujući Bukefala, stići brodom iz Azije najkasnije za 30 dana. Antonin je obećao platiti trećinu cijene nakon što preuzme prvih 6 konja, te ostatak iznosa nakon što preuzme ostale konje. Antoninu su navedeni vremenski rokovi bitni jer sljedeća trka počinje već za tri dana, na kojoj je Antonin namjeravao iskoristiti barem 5 konja, dok je početkom kolovoza velika trka na kojoj bi htio sudjelovati sa svih dvanaest konja. Antonin po treći prosječno zaradi 100 HS.

a) Crispin sutradan uspije dovesti samo dva konja, koji pritom nisu uopće konji za trke nego za vuču. Ima li Antonin ikakva prava u odnosu na Crispina, i ako ima, kako će ih ostvarivati? Koliko može zahtijevati u tom slučaju?

U trenutku dospjeća, Crispin ne udovoljava svojoj dužnosti isporučenja trkaćih konja te se time nalazi u zakašnjenju (mora debitoris). Uvjeti za zakašnjenje su opstojnost tražbine, dospelost tražbine i subjektivna odgovornost dužnika. Crispin iz kupoprodajnog ugovora odgovara za dolus, culpa latu i culpa levis in abstracto te zato Antonin protiv njega ima actio empti na naknadu damnum emergens (umanjenja imovine) i lucrum cessans (izmakla dobit). Kako Antonin nije platio cijenu te nije došlo do umanjenja imovine, Crispin mu mora nadoknaditi izmaklu dobit od 100 HS.

Putem edilskog jamstva. Prodavalac mora odgovarati za mane životinja za koje možda ni sam nije znao. Antonin ima actio redhibitoria, u roku od 6 mjeseci može tražiti razvrgnuće kupnje, i actio quanti minoris, u roku od jedne godine može tražiti razmjerno sniženje kupovine. Od Justinijana prodavalac odgovara i za sva neformalna obećanja i izjave u pogledu kakvoće stvari. Actio empti – ako stvar nema svojstva koja su joj pripisana, ili ima nedostatke koji su prešućeni. Antonin može tražiti naknadu cijele štete, pozitivnog interesa (štete koju trpi zbog nevaljanog ispunjenja ugovora).

b) Brod je krenuo iz Azije s velikim zakašnjenjem, te je tek isplovio iz luke krajem srpnja. Povrh toga, brod zahvati velika oluja, te sav teret potone. Postoji li ikakva odgovornost Crispina u ovom slučaju? Koje načelo vrijedi u navedenom slučaju (latinski)? Odgovara li Crispin jednako za Bukefala i za ostale konje? Koliko u cjelini može Antonin zahtijevati od Crispina? Objasnite.

Ne. Dok stvar nije predana kupcu, prodavalac odgovara za svaku krivnju (i slučajnu štetu, osim više sile), a od postklasičnog prava ne odgovara za slučajnu štetu. Periculum est emptoris – rizik pada na kupca. Ako prodana stvar propadne na način za koji prodavalac ne odgovara, prodavalac će biti oslobođen svake obveze. Kupac ipak mora platiti kupovinu. Crispin jednako odgovara samo za prva 2 konja koja je doveo jer su bili krivi i za 4 ostala koja je trebao dovesti. Ne odgovara za preostalih 6, jer genus non perit.

Antonin može zahtijevati naknadu cijele štete koju trpi zbog nevaljanog ispunjenja ugovora s akcijom empti.

c) Nadovezano na situaciju a), Antonin je užasno uzrujan što je već na samom početku Crispin zakazao s ispunjenjem tražbine, te sav ljut odlazi s konjima u vrt Crispinove žene Klaudije te natjera konje da pogaze i unište cvijeće. Klaudija je inače ponosna vrtlarica koja je upravo taj dan htjela pokazati prijateljicama svoj vrt. Ima li ona ikakva prava, ako ima, kako i pod kojim uvjetima bi ih mogla ostvarivati?

Ima jer je Antonin prouzročio štetu (damnum emergens), šteta je protupravno nanesena, postoji kauzalni neksus i odgovornost – dolus, tj. namjerno i svjesno postupanje kojim se nekom nanosi šteta. Za doloznu štetu uvijek se odgovara – dolus semper praestatur.

d) S obzirom na probleme s ispunjenjem tražbine, Antonin odbija platiti Crispinu za konje. Ima li Crispin ikakvu tužbu na raspolaganju, te ako ima, hoće li uspjeti s njom? Objasnite.

Actio venditi. Jer je kupac dužan platiti kupovinu. Mora platiti i oficijelne kamate od dana kad mu je predan kupljeni predmet. Jer je obveza postala samom pogodbom, a ne tek prijenosom stvari i cijene.

Primjer 3:

Marko se dogovorio s Julijanom 15. veljače 70. g. da će mu izgraditi štalu na njegovom imanju, dok se Julijan obvezao platiti 2000 HS.

a) O kojem je ugovoru među strankama riječ (pojam, karakteristike i nazivi stranaka)? Mijenja li se išta ako je vlasnik materijala za gradnju Marko, ako je vlasnik Julijan, ili ako je svaki od njih pridonio dio materijala?

Radi se o najamnoj pogodbi. Jedna stranka se obvezuje za određenu novčanu naplatu izvršiti neko djelo drugoj stranci. To je ugovor o djelu, locatio conductio operis. Rezultat rada je predmet ugovora. Naručitelj djela je locator, a poduzetnik je conductor.

Ako je Julijan vlasnik materijala za gradnju, radi se o izradi. Ako je vlasnik Marko, radi se o kupnji.

b) Nakon što je štala izgrađena, Julijan je platio dogovoreni iznos. Međutim, prvog kišnog dana primijeti da krov dosta prokišnjava, te se odmah obrati Marku s prigovorom. Je li Marko odgovoran, i ako jest, zašto? Može li Marko izbjeći odgovornost pozivajući se da je krov izradio njegov zaposlenik zadužen za krovišta, i ako može, kakva je to vrsta odgovornosti? Postoji li stroža odgovornost u nekim primjerima navedenog ugovora?

Marko je odgovoran jer je obvezan djelo uredno izvršiti. Ne može izbjeći odgovornost jer je njegova odgovornost pooštrena jer se služio pomoćnicima, on odgovara za štetu koju prouzroče te osobe zbog njihove neodgovornosti. Culpa in eligendo.

c) Alternativno, Marko je zapovjednik broda kojemu Julijan povjeri prijevoz svojih deset amfora iz Ancone preko mora radi trgovine na istočnoj obali Jadrana. Brodom se prevoze i robovi robovlasnika Gaja, te žito trgovca Feliksa. U oluji Marko izbaci Julijanove amfore da bi olakšao i spasio brod, te sretno stigne u Spaladium. Ima li u toj situaciji Julijan ikakva prava, i ako ima kojom tužbom i protiv koga ih može ostvariti? Je li ikakva tužba na raspolaganju Marku?

Lex Rhodia de iactu. Marko je morao žrtvovati dio tereta u more radi olakšanja, pa svi razmjerno snose štetu. Julijan ima pravo na nadoknadu štete od vlasnika spašene robe i broda. Ima tužbu actio locati. Marko na raspolaganju ima actio conducti.

Primjer 4:

Rimski građanin Marko dogovorio se s Restitutom 27. svibnja 117. g. da će mu predati roba Kelada nakon što Kelad završi zidarske radove u Markovoj vili, dok je Restitut obećao platiti iznos od 500 HS u roku od četrnaest dana od njihovog dogovora, koliko mu otprilike treba vremena za nabaviti novac od bankara Josephusa. Međutim, 5. lipnja 117. g. Marko susretne Restituta na

Forumu, te ga zamoli da njegovu tražbinu od 500 HS upiše u Markovu blagajničku knjigu kako bi imao potpunu evidenciju svog poslovanja toga mjeseca, što oni naknadno i učine. Zauzvrat, Restitut zatraži od Marka da mu se usmeno obveže predati roba Kelada upitavši ga: Spondesne mihi Celadum dare?, na što Marko odgovori: Spondeo.

a) Koji su ugovor na samom početku sklopili Marko i Restitut, i je li on valjan? Koju tužbu može koristiti Marko ako mu Restitut ne plati dogovoreni iznos u roku od četrnaest dana, a koju Restitut ako mu Marko ne preda roba nakon što on završi s radovima? Objasnite.

Kupoprodajna pogodba na početku. Valjan je, obveza ja nastala samim sporazumom o predmetu i cijeni. Marko ima akciju venditi ako mu Restitut ne plati dogovoreni iznos u roku od 14 dana. Restitut ima akciju empti jer je Marko dužan izručiti stvar.

b) U koji točno dan dospijeva Restitutova obveza, odnosno od kojeg ga dana Marko može tužiti?

Od 27.5. jer kod konsenzualnih kontrakata obveza nastaje samim sporazumom, čim su se stranke sporazumjele o predmetu i cijeni.

b) Koji bi mogli biti razlozi za Markov zahtjev da se tražbina od 500 HS upisuje u blagajničku knjigu? Postoje li ikakve razlike vezano za navedenu tražbinu ako je ona upisana ili ako je neupisana? Koju tužbu ima Marko na raspolaganju za navedenu tražbinu?

Radi dokaza. To je pogodnije za vjerovnika. Dokazivost nije jedini razlog za upisivanje. Osim toga, tražbina iz kupoprodaje je inače bonae fidei, a ove transkripcije su obveze stricti iuris. Zato su povoljnije za vjerovnika, jer su stroge prema dužniku.

c) Koji bi mogli biti razlozi za Restitutov zahtjev da mu se Marko usmeno obveže posebno izgovorenim riječima? Postoje li ikakve razlike vezano za navedeno obvezivanje ako je ono nastalo usmenim putem ili ako su stranke samo sastavile pisanu ispravu u kojoj su naveli predmetnu obvezu? Koju tužbu ima Restitut na raspolaganju vezano za navedenu tražbinu?

To je stipulatio dulpae, njome bi prodavalac preuzeo jamstvo protiv evikcije, za kupčev mirni posjed i korištenje. Kupac može akcijom empti prisiliti prodavaoca na davanje stipulacije dulpae. Kupac u slučaju evikcije protiv prodavaoca podiže tužbu iz ugovora kojom traži naknadu punog interesa.

Dužnik može olakšati vjerovnikov položaj ako svoju obvezu zaodjene u oblik stipulacije. Kod stipulacije se ne pita za razlog postanka obveze i sve okolnosti, za koje bi kupac mogao prigovarati kod tužbe iz kupnje koja spada u actio bonae fidei.

d) Restitut se 7. lipnja dogovori s bankarom Josephusom, koji Restitutu otprije duguje 200 HS za neke tkanine koje mu je prodao a Josephus obećao naknadno platiti, da će mu Josephus dati 1000 HS uz kamatu od 5% mjesečno, te se obveže vratiti taj iznos u roku od godine dana. Josephus mu preda novac ujutro 8. lipnja. Koji je ugovor nastao između Restituta i Josephusa, i kada je on nastao? Objasnite pojam i temeljne karakteristike.

Zajam. Nastao 8.6. momentom prijelaza vlasništva. Jer je riječ o realnom kontraktu gdje obveza nastaje neformalnim izručenjem stvari.

e) Nastavno na situaciju u d), Restitut nije vratio dogovoreni iznos nakon godine dana. Ima li Josephus ikakvu pravnu zaštitu, i ako da, koju? Ako ima, koliko može tražiti na sudu? Objasnite.

Josephus ima actio/condictio certae creditae pecuniae. Može tražiti glavnicu plus kamate.

f) Alternativno na situaciju u d), Josephus, koji trenutno nema likvidno poslovanje, zamoli svog nećaka Ephraima da preda 1000 HS Restitutu, što on i učini. O kojem je institutu u ovom slučaju riječ? Ako Restitut ne bi vratio novac Ephraimu, koje sve tužbe i prema kome on ima na raspolaganju?

To je nalog. Josephus naloži Ephraimu da preda novac Restitutu. Restitut nije novac vratio Ephraimu koji ima tužbu actio certae creditae pecuniae. Zato se Ephraim obraća Josephusu, koji mu je naložio da novac preda, pa će tužiti s actio mandati contraria na iznos pozajmljenog novca.

Riječ je o mandatum qualificatum. Služi za neformalno preuzimanje poručanstva. Josephus kao poruk nalaže mandataru Ephraimu neka Restitutu da zajam. Ako Ephraim ne bi mogao utjerati dug od Restituta može tužiti Josephusa s actio mandati contraria.

Primjer 5:

Gaj se 1. travnja 535. g. dogovorio s Feliksom da će mu dati roba Seja za 800 sestercija. Feliks 15. travnja odvodi roba kući te po dolasku vidi da Seius ne vidi na jedno oko.

a) Koji su ugovor sklopili Feliks i Gaj (ime i pojam) i kada je on nastao? Koji su njegovi essentialia negotii?

Kupoprodajni ugovor, emptio venditio. Nastao 1.4. To je dvostrano obvezni konsenzualni kontrakt, obveza nastaje samim neformalnim sporazumom. Spada u iudicia bonae fidei. Ugovor nastaje u trenutku postizanja dogovora.

b) Što može učiniti Feliks u pogledu Sejevog nedostatka? Koje su pretpostavke za njegovo postupanje?

Actio redhibitoria – kupac može tražiti razvrgnuće kupnje u roku od 6 mjeseci. Actio quanti minoris – u roku od 1 godine može tražiti sniženje kupnje.

Actio empti – ako stvar nema svojstva koja su joj pripsana, ili ima nedostatke koji su prešućeni; kupac traži naknadu cijele štete, pozitivnog interesa (štete koju trpi zbog nevaljanog ispunjenja ugovora).

Mane zbog kojih se stvar ne može normalno upotrebljavati. Nedostaci postoje u času prodaje. Skriveni i neupadljivi nedostaci. Kupcu te mane nisu poznate, te ih nije mogao uočiti kraj uobičajene pažljivosti.

c) Riješena je situacija s nedostatkom. Feliks nema novca za platiti roba, ali ima zemlju, koju međutim ne može unovčiti. Kako će se riješiti ova situacija i kako se naziva navedeni oblik ispunjenja obveze? Što bi bilo da se radnja odvija 135. g.? Objasnite.

Riješit će se tako da će Feliks dati zemlju prema pravednoj procjeni. Datio in solutum necessaria, ustanova uvedena od Justinijana, dužnik može prisiliti, ako nema novaca, a posjeduje zemljišta koja ne može unovčiti, vjerovnika da umjesto novca primi zemljišta prema vlastitoj procjeni.

Primjer 6:

Sextus je predao 1000 sestercija Aniju 79. g. uz obvezu da mu ih vrati u roku godine dana.

a) O kojem se odnosu radi, objasnite pojam i njegove glavne značajke?

Zajam, mutuum. Jednostrano obvezujući realni ugovor iudicia stricti iuris. Jedna stranka predaje drugoj u vlasništvo stanovitu količinu novca ili drugih zamjenjivih stvari, s uglavkom da zajmoprimac mora vratiti jednaku količinu stvari iste vrste i kakvoće, idem genus. Obveza nastaje tek momentom prijelaza vlasništva, a ne samim sporazumom. Predmet zajma su rec nec Mancipi, pa do prijelaza vlasništva dolazi pukom tradicijom. Vjerovnik je morao dokazati da je zajam izručio, pa je uobičajeno davanje zadužnice koju dužnik izdaje vjerovniku.

b) Kojom će tužbom tražiti novac Sextus i može li se Annius obraniti tvrdnjom da mu je novac ukraden? Objasnite.

Actio/condictio certae creditae pecuniae. Ne može se obraniti jer je zajam negotium stricti iuris gdje su utvrđene obveze stranaka, ali ne i uzgredni uglavci, poput obrane da je novac ukraden.

c) Kako su stranke mogle ugovoriti kamate i jesu li mogle ugovoriti obvezu plaćanja kamate na kamate? Koje latinsko načelo vrijedi s tim u vezi?

Dužnik je obavezan samo na povratak dužne glavnice, te nije dužan platiti ni ugovorene ni zatezne kamate. Neformalni uglavak o kamatama uz zajam nije bio utuživ. Ako su se uz zajam htjele obvezno ugovoriti i utužiti kamate, morao se ugovoriti poseban verbalni kontrakt. Rimsko pravo zabranjuje uzimanje kamata od kamata. Usurae usurarum non potest.

Primjer 7:

Kasije se sporazumio s Aulom 1. ožujka da će kupiti 10 amfora vina iz Aulovog podruma (iz bačava) po cijeni koja bude prosječna na tržnici na dan 2. svibnja, pod uvjetom da mu vino odgovara po okusu. S obzirom da sam nije imao dovoljno amfora sutradan dogovara s prijateljem Lucijem da mu 1. svibnja preda besplatno na upotrebu 5 velikih amfora za čuvanje vina do 1. kolovoza do kada će sam kupiti amfore. U svrhu pomoći pri pretakanju vina te prijevozu do njegova doma istodobno unajmljuje 2 radnika za iznos po 1 denarius po osobi za jedan dan rada.

a) O kojim je ugovorima riječ te jesu li svi valjano nastali? Postoje li kakvi dodatni uglavci i koji? Objasnite essentialia negotii pojedinih ugovora.

Kupoprodajna pogodba. Uz to sklopljen je i suspenzivni kauzalni (njegovo ispunjenje leži van ovlaštenikove sfere) uvjet glede prosječne cijene, te suspenzivni potestativni (ispunjenje uvjeta prepušteno je na volju onome tko je iz tog posla ovlašten) uvjet glede okusa. Essentialia negotii ovog ugovora su predmet prodaje (vino) i cijena.

Posudba je nepotpuno dvostrani realni kontrakt iudicia bonae fidei kojim jedna stranka daje drugoj određenu stvar na besplatnu upotrebu s time da je komodatar mora vratiti nakon određenog vremena ili nakon dogovorene upotrebe komodantu. Essentialia negotii su besplatnost upotrebe i dogovoreni rok povratka predmeta.

Locatio conductio operarum. Potpuno dvostrani konsenzualni kontrakt iudicia bonae fidei kojim se stranka obvezuje drugoj dati na raspolaganje svoju radnu snagu za određenu količinu novca. Essentialia negotii su predmet pogodbe i najamnina.

b) 2. svibnja Kasije je otišao kod Aule i probao vino za koje je zaključio da mu odgovara te nakon toga odlazi kod Lucija koji mu kaže da je amfore prodao te mu ih stoga ne može predati. Može li ga Kasije tužiti za naknadu štete? Što ako bi bilo dogovoreno da Kasije plati za korištenje amfora?

Kasije ga može tužiti za naknadu štete. Komodatarevi zahtjevi su se mogli odnositi na naknadu izvanrednih troškova oko stvari ili na naknadu štete koje je ostvarivao s actio commodati contraria. Ako bi bilo dogovoreno da plati za korištenje radilo bi se o najmu, te da je Lucije uz takav ugovor prodao amfore, Kasije bi ga tužio s actio conducti.

c) Što ako je 2. svibnja Kasije probao vino iz bačve, međutim ono se u međuvremenu pretvorilo u ocat? Koja izreka bi bila povezana s navedenim slučajem?

Stvar je propala na način za koji prodavalac ne odgovara, pa je prodavalac oslobođen svake obveze. Kupac ipak mora platiti kupovinu. Periculum est emptoris.

Osim u slučaju generičnih stvari, kao što je vino. Genus perire non censetur ili Genus non perit (vrsta ne propada). Kupac onda ne mora platiti kupovinu.

d) Sve je proteklo u redu te radnici vuku amfore u kolima do Kasijeve kuće izvan Rima, ali na putu do kuće ih napadnu razbojnici te slomiju 4 amfore i ozlijede 1 radnika. Postoje li kakvi obveznopravni zahtjevi stranaka? Što ako se isti rezultat dogodio zbog slabosti jednog od radnika ili zbog istrošenih kola koje je dao Kasije?

Privatni delikt civilnog prava Damnum iniuria datum (protupravno oštećenje tuđih stvari). Aktivno legitimiran na tužbu actio utilis legis aquiliae bio je samo vlasnik stvari Aul. To je što se tiče amfora.

Što se tiče jednog od radnika riječ je o deliktu civilnog prava Iniuria (namjerna povreda tuđe osobnosti, gdje radnik može tražiti od razbojnika novčanu naknadu od 25 asa. Da se to dogodilo zbog slabosti jednog radnika, radnik bi odgovarao za počinjenu štetu, a Kasije bi ga tužio s actio conducti. Da se isto dogodilo zbog nevaljanih kola koje je dao Kasije, Kasije bi odgovarao Aulu zbog svoje kulpe.

e) Aulo je minor koji ima još 5 mjeseca do 25 godina te njegov tutor traži poništenje posla. Može li on to učiniti? Što ako nakon 25 godine Aulo odobri navedeni posao? O kojem se institutu radi te uz koje ga načelo vezujemo?

Ovdje nije riječ o poništavanju – moguća je restitutio in integrum kao zasebno sredstvo, ili exceptio legis Plaetoriae kao obrana ako minor bude tužen. A kod naknadnog odobrenja je riječ o ratihabiciji koja se vezuje i koja iznimka od navedenog načela, dakle time bi onaj pravni posao od sklopljen ranije konvalidirao.

Primjer 8:

Marko je 3. travnja 76. g. pr. Kr. upitao Tita (na latinskom): Hoćeš li mi dati roba Kelada?, na što je Tit kimnuo glavom jer je bio nijem.

a) O kojem se ugovoru radi i je li on valjano nastao? Obrazložite.

Riječ je o darovanju, paktu. To je besplatna i dobrovoljna namjena imovinske koristi kojom se povećava imovina obdarenika, a smanjuje imovina darovatelja. Takva namjera mora biti učinjena iz liberaliteta. Od klasičnog prava obećanje darovanja je utuživo samo ako je obećanje zaodjenuto u stipulaciji. Nije valjan jer je darovatelj nijem, pa premda je iz njegovog ponašanja vidljiva njegova volja, stipulacija kao strogi formalistički kontrakt nije valjana.

b) Tit je na postavljeno pitanje odgovorio (na latinskom): Hoću. Tomu je prethodio dogovor o zamjeni robova pri čemu je Tit trebao dati Kelada, a dobiti od Marka roba Dioniza, međutim Marko se naknadno ne želi obvezati na predaju Dioniza i stranke se razidu posvađane. Nakon mjesec dana Marko tuži Tita na predaju Kelada – kojom tužbom, hoće li uspjeti? Obrazložite. Što bi bilo potrebno da prethodni ugovor Marka i Tita bude valjan?

Prethodni ugovor je mijena. To je najvažniji inominantni kontrakt iz skupine do ut des. Jedna stranka na drugu prenosi vlasništvo neke stvari uz obvezu druge stranke da će u zamjenu dati vlasništvo neke druge stvari.

Marko tuži Tita s conditio certae rei. To je tužba za utuženje tražbine iz stipulatio certae. Marko neće uspjeti jer se potkraj republike uvodi u stipulaciju exceptio doli za zaštitu od dolusa koji je Marko namjeravao napraviti. Tit će dokazati s ekscpecijom doli da causa zbog koje je učinjeno obećanje ne postoji, te će Markova tužba biti pobijena.

c) Nakon 15 godina, pitanje i odgovor glase na 10 aurea. Temelj (causa) je zajam koji Marko treba dati Titu, ali kojeg mu nikako ne daje, već nakon dva mjeseca traži tužbom stipuliranu svotu. Može li se Tit ikako obraniti? Bi li mogao ikako tražiti isplatu?

Marko će tražiti stipuliranu svotu s actio certae creditae pecuniae. To je bila tužba za otuđenje tražbine iz stipulatio certae rei kada se radilo o određenoj svoti novca. Tit ima obranu querella non numeratae pecuniae, tj. Tit bi izjavio da novac koji se Marko obvezao platiti nije isplaćen.

d) Ako je 6. g. Marko od Tita koji je mlađi od 20 godina zatražio da oslobodi Kelada i ovaj obeća (promitto) može li se tražiti ispunjenje ugovora? (v. lex Aelia Sentia u statusnom pravu)

Primjer 9:

Gaj zamoli Tulija(Rafusa) da na putu na Siciliju pokupi od Teofila novce koje mu ovaj duguje, te se dogovaraju da ih ovaj može uzeti da bi kupio žito na Siciliji te ga dovezao nazad u Rim. Gaj se također dogovara s prijateljem (nalaže mu) Cecilijem da ovaj preda Tuliju(Rafusu) 200 den. (denarii) s rokom otplate mjesec dana kako bi mogao otplatiti druge, već postojeće dugove prije odlaska iz Rima.

a) O kojim je obveznim odnosima ovdje riječ? Jesu li svi valjani?

Gaj zamolio Tulija da za njega obavi neki posao – mandatum. Tulije je u skladu s dogovorom novac uzeo kao zajam, pa je onda tu riječ o pomorskom zajmu (zajam je nastao tek od preuzimanja novca). Kod Gaja i Cecilija je riječ o mandatum pecuniae credendae – nalog jednoj osobi da preda zajam drugoj osobi.

b) SITUACIJA I. – Tulije je dobio novac te kupuje žito i robove od trgovca Diona, a s obzirom da ima mjesta na brodu kapetan uzima na prijevoz i Julijanovih 10 amfora maslinova ulja. Brod se nađe u oluji te kapetan broda izbacila 5 amfora da bi spasio brod. Objasnite pravno stanje nastalo uslijed izbacivanja navedenih amfora.

Lex Rhodia de iactu. Predmetom ugovora mogao je biti i prekomorski prijevoz robe.

c) SITUACIJA II. – Nastavak na sit. I. odvija se po dolasku broda u Rim. Prilikom prodaje robova na trgu javlja se Asellus te tvrdi da jedan od robova, Kelad, pripada njemu te mu je ukraden prije godinu dana; podiže rei vindicatio i uspijeva dokazati vlasništvo roba. Što će učiniti Tulije?

Tulije će vratiti roba Asellusu, a onda će tužiti trgovca Diona za evikciju s actio empti kojom je mogao tražiti naknadu interesa jer mu je prodavalac dolozno prodao tuđu stvar.

d) SITUACIJA III. – Nastavak na sit. II.; istovremeno Gaj traži povrat novca. Kako će tražiti novac te može li se Tulije obraniti glede dijela svote pozivanjem na oduzeće roba? Što ako je Tulije od Teofila dobio samo pola novca; može li Gaius tražiti cijelu svotu? Što je s kamatama?

Gaj će tražiti povrat novca a *actio mandati directa*. Tulije se ne može obraniti jer je počinuo *dolus* i ne može se obraniti glede dijela svote pozivanjem na oduzeće roba. Gaj ne može tražiti cijelu svotu ako je Tulije dobio samo pola novaca od Teofila, jer kupoprodajni ugovor je dvostrano obvezni kontrakt koji sklapaju stranke, a stranka je u ovom slučaju Tulije, a ne Gaj. Ako dužnik dođe u zakašnjenje, a došao je zbog dospelosti pravovaljane tražbine nakon što je bio opomenut, pooštava se njegova odgovornost te će morati nadoknaditi zatezne kamate. Od zakašnjenja uvijek odgovara za slučajnu propast predmeta.

Primjer 10:

Livije kupuje od Solona konja Zeusa 1. rujna za 50 den. (denarii) te isplaćuje novac Solonu. Nakon toga se dogovara s prijateljem Tiberijem da će mu posuditi konja nakon što ga dobije, jer ga Tiberije treba za utrku na kojoj namjerava sudjelovati.

a) Konj umre prirodnom smrću prije isporuke. Opišite pravno stanje obveznog odnosa.

Komodant je odgovarao samo za *dolus* i *culpam latam* kasnije, a prirodna smrt je *casus*, pa ga Tiberije neće moći tužiti s *actio commodati contraria*.

b) Prije isporuke Solon ode s konjem u lov u kojem konj padne u jamu te uquine. Opišite pravno stanje obveznog odnosa te prava stranaka.

Solon je počinio grubu nemarnost, *culpu latu* jer nije vidio jamu. Ona je izjednačena s *dolusom* pa će Solon odgovarati. Tiberije će Livija tužiti s *actio commodati contraria*, te će Livije morati nadoknaditi Tiberiju štetu.

c) Nakon isporuke Livije uoči da konj ne može normalno galopirati, s time da je bio rekao Solonu da ga treba za utrke na što mu je ovaj rekao da je to savršen konj za utrke. Što ako je to uočio odmah po dolasku konja, a što ako je konj ostavljen u štali na brigu robovima koji nisu znali njegovu svrhu te ih Livije uoči nakon 10 ili 15 mjeseci od isporuke?

Actiom redhibitoria Livije može tražiti razvrgnuće kupnje ako je to uočio odmah po dolasku. Actiom quanti minoris može tražiti razmjerno sniženje kupovine. To je edilsko jamstvo – prodavaoc mora odgovarati za mane životinja čak i ako sam nije znao za njih. On mora javno obznaniti njihove nedostatke. Po ovom edilskom pravu kupac ne može dobiti i naknadu eventualne daljnje štete (ako bolesna životinja zarazi njegovu zdravu stoku).

Ima i *actio empti* za nadoknadu punog interesa koja nije bila vezana za kratke rokove.

d) Konj je normalno isporučen Liviju te ga ovaj predaje Tiberiju, međutim konj je zaražen te obolijevaju još dva Tiberijeva konja, a nakon 3 tjedna sva tri konja umiru. Opišite pravno stanje te prava stranaka i koje tužbe mogu/ne mogu podnijeti i protiv koga. Što ako je Livije redovnim pregledom mogao utvrditi da je konj bolestan, a propustio je to učiniti, a što ako nije?

To je edilsko jamstvo – prodavaoc mora odgovarati za mane životinja čak i ako sam nije znao za njih. On mora javno obznaniti njihove nedostatke. Po ovom edilskom pravu kupac ne može dobiti i naknadu eventualne daljnje štete (ako bolesna životinja zarazi njegovu zdravu stoku). Ako je to Livije mogao utvrditi, počinio je *culpu latu*, a Tiberije ima *actio commodati contraria*. Ako nije, riječ je o *casusu* za koji Livije nije odgovoran. Komodant Livije odgovara samo za *dolus*, kasnije i za *culpam latam* (npr. znajući da posuđuje pokvarenu stvar).

e) Livijev konj je u redu i Tiberije ga upreže u kola za utrku sa svojim konjima, no u žaru trke previše ga bičuje i konj nakon utrke pogiba zbog umora. Može li Livije tražiti naknadu štete?

Može. Komodatar smije koristiti stvar samo na ugovoreni način. Ako neprimjereno koristi stvar, počinjava *furtum usus*. Odgovara za svaku krivnju kod propasti i pogoršanja. Komodant protiv njega ima *actio commodati directa*.

f) Livije je dogovorio s Nervom izgradnju štale za konje. Nakon izgradnje ispostavi se da odvodni kanali nisu dobro postavljeni te da se kišnica slijeva u štalu. Livije traži od Nerve da to ispravi ili da plati da će netko drugi to napraviti, a ovaj se brani okrivljujući pomoćnike. Opišite pravno stanje. Čiji je trebao biti materijal za izgradnju štale?

Culpa in eligendo. Nerva odgovara i za nesposobnost svojih pomoćnika. Materijal je trebao biti Livijev, tj. locatorov.

g) Ako je Nerva udružio svoj rad i radnike s Antonijem koji daje alatke i skele te Sidonom koji se bavi projektiranjem radi izgradnje različitih tipova zgrada o kojem se ugovoru radi? Što ako bi Nerva prokockao novce koje je dobio od Livija za izgradnju štale?

Društvena pogodba, *societas*. Udruživanje osoba radi postizanja određene svrhe zajedničkim poslom. *Societas unius rei*. Livije ima *actio locati* protiv Nerve. Nerva odgovara za *dolus* i *culpu levis*. Društvo se razvrgava zbog gubitka čitave društvene imovine, jer je ovaj prokockao novac.

Primjer 11:

Gaj se dogovorio 7. lipnja 50. g. s Julijanom da će mu dati kuću na obali u Napulju za 40 000 HS koje je Julijan dužan platiti do 7. srpnja. a) O kojem je ugovoru riječ (pojam) i što je Gaj dužan prenijeti Julijanu glede kuće (objasnite)?

Kupoprodajna pogodba. Gaj mu nije dužan pribaviti vlasništvo prodane tjelesne stvari, nego samo mirni posjed i uživanje stvari – *rem habere licere*, *rem habere uti frui licere*.

b) Ako je Gaj tražio od Julijana da se uz njega neformalno obveže i njegov prijatelj Cecilije na plaćanje svote od 40 000 HS te je Cecilije to učinio, što može učiniti Gaj ako Julijan nije platio dogovorenu svotu ni nakon 7. srpnja? Objasnite.

c) Ako bi Cecilije platio traženi iznos 10. srpnja po Gajevu zahtjevu, no Julijan je 3 dana ranije predao traženi novac Gajevu prokuratoru, što može učiniti Cecilije (pravni put)? Objasnite.

Kvazikontrakt – bezrazložno obogaćenje. Cecilije je platio dug koji je već bio plaćen, dakle platio je nepostojeći dug u zabludi pa može plaćeno tražiti natrag.

Primjer 12:

Marije je postigao 10. travnja 267. g. dogovor sa Maksencijem da će mu dati na čuvanje 2 skupe kineske vaze jer ide na put, te mu je vaze i predao 20. travnja i nakon toga otišao. a) O kojem je ugovoru riječ (pojam), kada je nastao i koje su njegove karakteristike? Ako bi Maksencijevu kuću zahvatio požar te vaze bile uništene, bi li tada on odgovarao Mariju (objasnite)?

Riječ je depositumu ili ostavnoj pogodbi. Ugovor je nastao 20.4. izručenjem stvari (realni kontrakt). Deponent predaje depozitaru pokretne stvari s uglavkom da ih besplatno čuva i vrati na zahtjev. Depozitar stječe samo detenciju stvari, pa nije zaštićen posjedovnim interdiktima.

Ne bi odgovarao. On odgovara samo za dolus (utilitetni princip – od ugovora nema koristi). Kod kustodije odgovara za svaku štetu i propast povjerene stvari, a izimka je viša sila, u ovom slučaju – potres.

b) Marije je išao na put brodom iz Rima u Tripoli radi kupovine tkanina te je za njihovu kupovinu dobio od bankara Ephraima 30 000 HS. Koji je ugovor nastao između njih dvojice i kakva je situacija s naknadom za korištenje tog novca?

Pomorski zajam. Funkcija zajma je pomorsko osiguranje gdje se premija plaća u obliku kamata.

c) Marije se vraća s puta te ide kod Maksencija po vaze (kuća nije izgorjela!), no Maksencije traži za vraćanje vaza 1000 HS koje Marije daje. Može li Marije naknadno tražiti taj novac natrag (objasnite)?

Primjer 13:

Valerije se 6. svibnja 535. g. dogovorio sa Titom u Rimu da će mu dati 100 000 HS kako bi Tit mogao kupiti maslinovo ulje u Africi te ga dovesti i preprodati u Rimu. Tit mu je 7. svibnja potpisao i predao potvrdu o primitku iznosa, a novac je dobio 12. svibnja. Dogovorene su i kamate u iznosu od 20 000 HS.

a) O kojem je pravnom odnosu riječ između Valerija i Tita (opći i posebni pojam te razlike u karakteristikama) i kada je nastao (objasnite)? Što predstavlja pisana potvrda i koja je njena uloga? Što ako brod na kojem je Tit vozi ulje potone?

Zajam. Točnije, pomorski zajam. Valerije kao vjerovnik daje novac koji se ima prevesti preko mora, ili se za taj novac ima kupiti roba koja će biti prodom prevezeno preko mora. 7.5. kad je došlo do prijelaza vlasništva.

Ako potone, Valerije ima actio certae creditae pecuniae.

b) Valerije zapadne u poslovne probleme te ne može čekati dok se Tit vrati za povrat novca te svoju tražbinu prema Titu proda Luciju za 80 000 HS. O kojem je institutu općeg dijela obveznog prava riječ? Objasnite njegove karakteristike i koliko će Lucije moći potraživati od Tita ako se ovaj sretno vrati s uljem u Rim?

Riječ je o cesiji. Prijenosu otužive tražbine jednog vjerovnika na drugog. Moglo se tražiti toliko na koliko izvorno glasi tražbina do 506., a od tad onoliko koliko je cesionar dao za tražbinu cedentu.

Primjer 14:

Makrobije je sklopio ugovor sa Feliksom 13. ožujka 234. g. da će mu dati kuću s gostionicom na uporabu na 1 g. za 3000 HS. Pravi vlasnik kuće zapravo je bio Makrobijev ujak Plaut koji je dopustio Makrobiju da živi u kući i vodi gostionicu.

a) O kojem je pravnom odnosu riječ između Makrobija i Feliksa (pojam)? Što je 3000 HS? Ako Plaut sazna 20. svibnja za ugovor te traži Feliksa da se iseli, što može Feliks učiniti (objasnite)? Koje su Makrobijeve obveze iz ugovora?

Locatio conductio rei. Najam. 3000 HS je najamnina. Feliks ima actio conducti. Makrobije je dužan omogućiti Feliksu ugovorenu uporabu za ugovoreno vrijeme, stvar uzdržavati u uporabljivom stanju, snositi korisne i nužne troškove, nadokaditi mu nužne troškove koje bi ovaj učinio na stvar, te *jamčiti za mirnu uporabu i korištenje, za štetu zbog evikcije i skrivenih mana stvari*. Budući da Feliks samo detentor, ne uživa posjedovnu zaštitu. Ako mu treći oduzme stvar, on ima samo obligatorni zahtjev protiv najmodavca, jer treći nije vezan najamnim ugovorom.

b) Feliks je 15. travnja u svađi u gostionici ubio Spurijevog roba Kelada. Što može učiniti Spurije (tužba i definicija obveznog odnosa)? Što Spurije mora dokazati pred sudom da bi uspio sa svojim zahtjevom i koliko bi mogao dobiti?

Radi se o damnum iniuria datum. Jer se radi o protupravnom oštećenju tuđih stvari. Ima actio poenalis. Može dobiti novčanu naknadu najviše vrijednosti roba u zadnjih godinu dana. Mora dokazati kauzalni nesus i da je iniuria.

Primjer 15:

Marije je trgovac robovima te se dogovorio s Apijem 12. veljače 121. g. da će mu dati 30 robova iz pošiljke koja je na putu iz Numibije za 27 000 HS. Na putu brod zahvati oluja te od ukupno 300 robova na brodu pogine 80.

a) O kojem je ugovoru riječ između Marija i Apija (pojam)? Marije tvrdi da je od 80 robova koji su poginuli 10 bilo namijenjeno Apiju te mu 20. ožujka isporučuje 20 robova i traži puni iznos – hoće li uspjeti (objasnite)?

Kupoprodajna pogodba. Genus non perit.

b) Marije se 11. travnja 121. g. dogovorio sa svojim prijateljem Licinijem da će 15. srpnja pripremiti gladijatorske igre u počast caru kako bi pripremili teren za posao s fiskom te u zajednički pothvat oba ulažu po 10 000 HS. Uz to, Marije 13. travnja uzima radi ostvarenja pothvata zajam od 10 000 HS na 4 mjeseca od Glabera, no Licinije je izgubio lošim ulaganjem skoro sav novac. Koji je ugovor nastao među Marijem i Licinijem (pojam i vrsta)? Kako će Marije tužiti Licinija i koje su posljedice toga? Koga će tužiti Glaber i kako (objasnite)?

Societas, društvena pogodba. Marije će ga tužiti s akcijom pro socio za ostvarivanje uzajmnih zahtjeva među članovima društva, a osuđenog stiže infamija. Doći će do razvrgnuća društva.

Primjer 16:

Marije se dogovorio s Apijem 12. veljače 121. g. da će mu dati na besplatno čuvanje na dva mjeseca 50 000 HS u nezapečaćenom kovčežiću koji mu predaje 19. veljače.

a) O kojem je ugovoru riječ između Marija i Apija (pojam) i kada je on nastao? Objasnite njegove karakteristike te koliko i kako je Marije mogao potraživati natrag.

Depositum. 19.2. Depodent predaje depozitaru pokretne stvari s uglavkom da ih besplatno čuva i vrati na zahtjev. Ne smije upotrebljavati stvar. Marije može potraživati natrag a actio depositi directa.

b) Nakon povrata, Marije se 30. travnja dogovorio sa svojim bratom Licinijem da će mu dati za potraživanja (vrijednost potraživanja 38 000 HS) koja brat ima prema Juliju 30 000 HS. O kojem je institutu općeg dijela obveznog prava riječ (objasnite pojam) i koja odgovornost iz njega proizlazi za Licinija?

Primjer 17:

Valerije se 26. svibnja 535. g. dogovorio s Titom da će mu dati kuću sa zemljištem za 1000 solida. Tit je potreban novac tražio i dobio od Lucija koji mu ga daje 1. lipnja uz rok povrata od 6 mjeseci, a ovaj dalje Valeriju 3. lipnja 535. g., te 10. lipnja ulazi u posjed zemljišta.

a) O kojem se pravnom odnosu radi između Valerija i Tita (pojam)? Kada je Tit postao vlasnik zemljišta? Ako bi Valerije naknadno saznao da zemljište vrijedi 2200 solida, što on može učiniti? Objasnite.

Kupoprodajna pogodba, emptio venditio. Vlasnik je postao 10.6.

b) Ako Tit zbog financijskih problema ne može vratiti novac Luciju nakon 6 mj., može li ga Lucije i kako tužiti? Može li se Tit obraniti da je imao novac, no netko ga je treći prevario i uzeo mu ga?

Može. Ima actio certae creditae pecuniae. Ne može se obraniti jer je riječ o zajmu.

c) Ako je Luciju tetka Helena 535. g. obećala dati 700 solida, no u međuvremenu je saznala da ju je prevario u jednom ranijem poslu te odluči ne dati novac, može li Lucije ipak tražiti taj novac i bi li uspio? Objasnite.

Radilo bi se o darovanju. Po Justinijanu darovanje se moglo opozvati zbog nezahvalnosti obdarenika. U tom slučaju Lucije može tražiti potpuni povratak dara kondikcijom causa finita ili kondikcijom sine causa.

Primjer 18:

Paulo, uzgajivač konja, i Gaj, bogati trgovac, dogovore se 14.2.218. o zajedničkom poduzimanju velike prodaje konja za trke carskom dvoru. Gaj treba osigurati kapital za brigu o konjima (hrana, štale), dok će se Paulo brinuti o njima do predaje, koja je predviđena za ljeto 218.

a) Koji je ugovor nastao među njima? Koji još oblici tog ugovora postoje (latinski!)? Kojom tužbom Paulo i Gaj mogu štititi svoja prava jedan prema drugome?

Društvena pogodba, societas.

Oblici: societas omnium bonorum, societas quaestus, societas alicuius negotiationis, societas unius rei.

Actio pro socio, koja služi za ostvarivanje uzajamnih zahtjeva među članovima društva.

Actio communi dividundo, ako je došlo do suvlasništva.

b) Gaj i Paulo se dogovore sa zajedničkim poznanikom Krispinom koji je brodar da preveze konje do mjesta isporuke, i pritom ga obavijeste da mu neće moći ništa platiti, uključujući i troškove prijevoza. On to prihvati, ali zanemari taj posao dajući prednost isplativijim prijevozima, te zakasni s isporukom dva mjeseca. Kao posljedica, propadne posao s prodajom konja. Može li Krispin biti tužen? Objasnite.

Ako bi pojedini član snosio samo gubitak, a bio isključen od dobitka, ugovor je ništav (societas leonina). Onda ne može biti tužen.

c) Krispin je u žurbi povodom stalnog pritiska Gaja i Paula da što prije obavi prijevoz ostao bez raspoloživih brodova, te se obratio 5.9.2018. prijatelju Mariju da mu besplatno omogući korištenje njegovog broda, što je ovaj odmah prihvatio te je Krispin je preuzeo brod 7.9.2018. Koji je ugovor i kada nastao među njima?

Posudba, commodatum. Nastao neformalnim izručenjem stvari 7.9.

Primjer 19:

Marcijan je bogati trgovac žitom iz Puteola koji često putuje. Planirajući put u Afriku, 14.2.218. zamoli poznanika Marija da za njega obavi važnu prodaju žita u Rimu koju on nikako ne može stići, što ovaj prihvati. Marije preuzme žito 16.2. i odmah obavi posao.

a) Koji su ugovor sklopili Marcijan i Marije, i kada? Objasnite sve o tom ugovoru.

Nalog, mandatum. Mandant Marcijan nalaže mandataru Mariju da za njega besplatno izvrši posao, a Marije se prihvatom naloga obvezuje na njegovo izvršenje. Besplatnost se temelji na prijateljskom odnosu, no uistinu se radi o tome da je naplatno obavljanje rada ponižavalo slobodne ljude. To je nepotpuno dvostrani ugovor jer obveze nastaju uvijek za mandatara, a eventualno za mandanta.

b) Mariju se putem slomio kotač na kočiji, kojega je morao popraviti u gostionici uz put, a kako je morao skrenuti s puta radi toga, morao je i platiti večeru i noćenje. Nakon obavljenog posla i povrata Marcijana iz Afrike, on traži da mu on sve to nadoknadi. Koju tužbu Marije može podići, i hoće li uspjeti?

Marije može podići actio mandati contraria. Uspjet će jer je mandant dužan nadokanditi štetu koju je mandatar pretrpio te odgovara za svaku krivnju.

c) Marije se prilikom planiranja puta u Rim želio pobrinuti za svoga rasnog konja Bukefala kojeg nije htio ostaviti bez nadzora, te ga je ostavio prijatelju Paulu, koji je uzgajivač konja, u štali. Koji ugovor je među njima nastao? Ako bi Paulo hranio konja, te ga izliječio nakon pada, bi li mogao i kako tražiti ikakvu naknadu od Marija? Što ako bi razbojnici oteli Bukefala zajedno s ostalim konjima? Objasnite.

Ugovor je depositum, ostavna pogodba. Paul bi mogao tražiti naknadu od Marija jer je hranio i izliječio konja jer mu je Marije dužan nadoknaditi eventualne troškove s actio depositi contraria. Ako bi razbojnici oteli konja, Paul bi odgovarao samo za dolus (utilitetni princip), a Marije je dužan nadoknaditi štetu jer odgovara za svaku krivnju.

1. Mucije se 1. travnja 540.g.dogovorio s Manlijem da će mu dati roba Seja za 800 sestercija. Manlije 15. travnja odvodi roba kući te po dolasku vidi da Seius ne vidi na jedno oko.

a) Koji su ugovor sklopili Manlije i Mucije (ime i pojam)i kada je on nastao? Koji su njegovi *essentialia negotii*?

Manilije i Mucije su sklopili kupoprodajni ugovor (emptio venditio) koji je nastao 01.04.540.g. Kupoprodajni ugovor je dvostrano obvezni konsenzualni ugovor iudicia bonae fidei kojim se jedna stranka obvezuje prepustiti drugoj stranci određenu stvar, a druga stranka se obvezuje prodavaocu dati za tu stvar određenu količinu novca. Ugovor nastaje u trenutku postizanja dogovora tj. kada su se stranke dogovorile o predmetu prodaje i o kupovnine koje čine *essentialia negotii* ovog ugovora.

b) Što može učiniti Manlije u pogledu Sejovog nedostatka? Koje su pretpostavke za njegovo postupanje?

Manilije može upotrijebiti actio Redhibitoria unutar 6 mjeseci kojom tražu poništenje kupoprodaje i povrat novca ili može unutar 12 mjeseci upotrijebiti actio Quanti Minoris kojom traži srazmjerno sniženje kupovnine ili može upotrijebiti actio Empti (za koju nema nikakav rok) protiv prodavaoca zbog fizičkog nedostatka robe. Pretpostavke za njegovo postupanje jesu da nedostatak bitno umanjuje vrijednost stvari, da je nedostatak postojao u času kupnje te da kupac za taj nedostatak nije znao niti je mogao pored obične pažnje taj nedostatak primjetiti jer je nedostatak skriven i neupadljiv.

c) Rješena situacija s nedostatkom. Mucije nema novca za platiti roba, ali ima zemlju, no koju ne može unovčiti. Kako će se riješiti ova situacija i kako se naziva navedeni oblik ispunjenja obveze? Objasnite.

Situacija će se riješiti tako da će Mucije dati Maniliju zemlju prema pravednoj procjeni. Riječ je o Datio in solutum necessaria ustanovi uvedenoj u Justinijanovom pravu kojom dužnik (Mucije) ako nema novaca, a posjeduje zemljišta koja ne može unovčiti, može vjerovnika (Manilije) prisiliti da umjesto novca primi zemljišta prema pravednoj procjeni.

2. Sextus je predao 1000 sestercija Anniusu 79.g.n.e. uz obvezu da mu ih vrati u roku godine dana.

a) O kojem se odnosu radi, pojam i koje su njegove glavne značajke?

Riječ je o zajmu (mutuum). Zajam je jednostrano obvezujući realni ugovor stricti iuris koji nastaje tako da jedna stranka preda drugoj stranci određenu količinu novca ili drugih zamjenjivih stvari u vlasništvo s uglavkom da zajmoprimac mora vratiti jednaku količinu stvari iste vrste i kakvoće. Vlasništvo nad stvari se predaje tradicijom. Vjerovnik je morao dokazati da je zajam izručio te se u svrhu budućeg dokaza uobaičajilo davanje zadužnice koju dužnik izdaje vjerovniku.

b) Kojom će tužbom tražiti novac Sextus i može li se Annius obraniti tvrdnjom da mu je novac ukraden? Objasnite.

Sextus će tražiti novac sa tužbom actio Certae creditae pecuniae. Annius se neće moći obraniti tvrdnjom da mu je novac ukraden jer je mutuum negotium stricti iuris u kojemu obveza nastaje svečanim aktom litiskontestacije kojom se utvrđuju međusobne obveze stranaka te se nikakvi uzgredni uglavci, poput obrane da je novac ukraden, ne smiju uzeti u obzir radi odgode ili ne izvršavanja dogovorene obveze.

c) Kako su stranke mogle ugovoriti kamate i jesu li mogle ugovoriti obvezu plaćanja kamate na kamate?

Kako je mutuum negotium stricti iuris, on obvezuje dužnika samo na povratak dužne glavnice, te zato dužnik po rimskom pravu nije bio dužan platiti ni ugovorene ni zatezne kamate. Neformalni uglavak (pactum) o kamatama uz zajam nije bio utuživ. Ako su se uz zajam htjele obvezno ugovoriti i utužiti kamate, morao se glede njih ugovoriti poseban verbalni kontrakt (stipulatio usurarum) Vjerovnik bi u tom slučaju jednom akcijom utužio zajamsku glavicu, a drugom stipulirane kamate. Stranke nisu mogle ugovoriti obvezu plaćanja kamate od kamata, jer je rimsko pravo zabranjivalo uzimanje kamate od kamata.

3. Cassius se sporazumio s Aullusom 1.3. da će kupiti 10 amfora vina iz Aullusovog podruma (iz bačava) po cijeni koja bude prosječna tržnici na dan 2.5. te pod uvjetom da mu vino odgovara po okusu. S obzirom da sam nije imao dovoljno amfora sutradan dogovara s prijateljem Pacciusom da mu 1.5. preda besplatno na upotrebu 5 velikih amfora za čuvanje vina do 1.8. do kada će sam kupiti amfore. U svrhu pomoći pri pretakanju vina te prijevozu do njegova doma istodobno unajmljuje 2 radnika za iznos od 1 denaria po osobi za jedan dan rada.

a) O kojim je ugovorima riječ te jesu li svi valjano nastali? Postoje li kakvi dodatni uglavci i koji? Objasnite essentialia negotii pojedinih ugovora i kako su postavljeni.

Cassius + Aullus → kupoprodajni ugovor (emptio venditio). Kupoprodajni ugovor je dvostrano obvezni konsenzualni ugovor iudicia bonae fidei kojim se jedna stranka obvezuje prepustiti drugoj stranci određenu stvar, a druga stranka se obvezuje prodavaocu dati za tu stvar određenu količinu novca. Uz sam ugovor sklopljen je i suspenzivni kauzalni uvjet glede prosječne cijene, te suspenzivni potestativni uvjet glede okusa. Essentialia negotii ovog ugovora su predmet prodaje (vino) i kupovna.

Cassius + Paccius → posudba (commodatum). Posudba je nepotpuno dvostrano obvezni realni kontrakt iudicia bonae fidei kojim jedna stranka (komodant) daje drugoj stranci (komodataru) određenu stvar na besplatnu upotrebu s time da je komodatar mora nakon određenog vremena ili nakon dogovorene upotrebe stvar vratiti komodantu. Essentialia negotii ovog ugovora su besplatnost upotrebe i dogovoreni rok povratka predmeta.

Cassius + 2 radnika → locatio conductio operarum. Locatio conductio operarum je potpuno dvostrano obvezni konsenzualni kontrakt iudicia bonae fidei kojim se jedna stranka obvezuje drugoj stranci dati na raspolaganje svoju radnu snagu, a druga stranka se obvezuje za tu radnu snagu dati određenu novčanu naplatu. Essentialia negotii ovog ugovora su predmet pogodbe (rad pretakanja vina) i najamnina (1 denar po danu)

b) 2. Svibnja Cassius je otišao kod Aullusa i probao vino koje mu odgovara te nakon toga odlazi kod Pacciusa koji mu kaže da je amfore prodao te mu ih stoga ne može predati. Može li ga Cassius tužiti za naknadu štete? Što ako bi bilo dogovoreno da Cassius plati za korištenje amfora?

Cassius može tužiti Pacciusa za naknadu štete. Kod commodatuma komodatarevi zahtjevi su se mogli odnositi na naknadu izvanrednih troškova oko stvari ili na naknadu štete koje je ostvarivao s actio Commodati contraria. Da je bilo dogovoreno da Cassius plati za korištenje amfora tada bi bilo riječ o Locatio conductio rei tj. o najamnoj pogodbi te da je Paccius uz takav ugovor prodao amfore, Cassius bi ga tužio s actio Conducti.

c) Što ako je 2. Svibnja Cassius probao vino iz bačve, međutim ono se u međuvremenu pretvorilo u ocat? Uz koju izreku se veže navedeni slučaj te potvrđuje li on pravilo ili ne?

Prodavaoc je dužan stvar čuvati za kupca dok mu stvar ne preda. Pošto je vino generična stvar po načelu "genus non perit" prodavaoc ogovara za specificatio do kojeg je došlo.

d) Sve je proteklo u redu te radnici vuku amfore u kolima do Cassiusove kuće izvan Rima, ali na putu do kuće ih napadnu razbojnici te polupaju 4 amfore i ozlijede 1 radnika. Postoje li kakvi obveznopravni zahtjevi stranaka? Što ako se isti rezultat dogodio zbog slabosti jednog od radnika ili zbog nevaljalih kola koje je dao Cassius?

Glede amfora riječ je o privatnom deliktu civilnog prava *Damnum iniuria datum*. Aktivno legitimiran na tužbu bio je samo vlasnik stvari (Paccius). Glede ozljede jednog radnika riječ je o privatnom deliktu civilnog prava *Iniuria*, gdje radnik može tražiti od razbojnika novčanu naknadu od 25 asa. Da se isto dogodilo zbog slabosti jednog od radnika, radnik bi odgovarao za počinjenu štetu, a Cassius bi ga tužio s *actio Conducti*. Da se isto dogodilo zbog nevaljanih kola koje je dao Cassius, Cassius bi odgovarao Pacciusu zbog svoje culpe.

4. Maevius je 3.IV.76.g.pr.Kr. upitao Titiusa: Hoćeš li mi dati roba Stichusa?; na što je Titius kimnuo glavom jer je bio nijem.

a) O kojem se ugovoru radi i je li on valjano nastao? Obrazložite.

Riječ je o darovanju (*donatio*). Darovanje je jedan od najvažnijih pakata carskoga prava, a riječ je o besplatnoj i dobrovoljnoj namjeni imovinske koristi kojom se povećava imovina obdarenika, a smanjuje imovina darovatelja. Takva je namjena morala biti učinjena iz liberaliteta. Po klasičnom pravu je iz obećanja darovanja nastajala utuživa obveza samo ako je to obećanje bilo zaodjenuto u oblik stipulacije (darovanje *promittendo*). U ovom primjeru stipulacija nije bila valjana izvršena jer je darovatelj nijem, pa premda je iz njegova ponašanja vidljiva njegova volja, stipulacija kao strogi formalistički akt nije valjana.

b) Titius je na postavljeno pitanje odgovorio: Hoću. Tom je pak prethodio dogovor o zamjeni robova pri čemu je Titius trebao dati Stichusa, a dobiti od Maeviusa Pamphilusa, međutim Maevius se naknadno ne želi obvezati na predaju Pamphilusa i stranke se razidu posvađane. Nakon mjesec dana Maevius tuži Titiusa na predaju Stichusa – kojom tužbom, hoće li uspjeti? Obrazložite. Na što (koji ugovor) asocira prethodni dogovor Maeviusa i Titiusa te što bi bilo potrebno da on bude valjan?

Prethodni dogovor asocira na mijenu. Mijena je najvažniji *inominatni* kontrakt iz skupine *do ut des*. Mijena nastaje time što jedna stranka prenosi na drugu stranku vlasništvo neke stvari uz obvezu druge stranke da će u zamjenu dati vlasništvo neke druge stvari. Maevius tuži Titiusa sa *Condictio certae rei*. Bila je to tužba za utuženje tražbine iz *stipulatio certae*. Maevius neće uspjeti jer se potkraj republike uvodi u stipulaciju *exceptio doli* za zaštitu od dolusa koji je Maevius namjeravao napraviti. Titius će dokazati da *causa* zbog koje je učinjeno obećanje ne postoji, te će Maeviusova tužba biti pobijena.

c) Nakon 15 godina, pitanje i odgovor glase na 10 aurea. Podloga je zajam koji Maevius treba dati Titiusu, ali kojeg mu nikako ne daje, već nakon dva mjeseca traži tužbom stipuliranu svotu. Kojom tužbom će tražiti isplatu te postoji li ikakva obrana na strani Titiusa?

Maevius će tražiti stipuliranu svotu sa *actio Certae creditae pecuniae*. To je bila tužba za utuženje tražbine iz *stipulatio certae* kada se radilo o određenoj svoti novaca. Postoji obrana na strani Titiusa i to u *Querella non numeratae pecuniae* tj. Titius bi pred svjedocima ili pismom na vjerovnika ili pred magistratom izjavio da novac koji se Maevius obvezao uplatiti nije isplaćen. Time bi isprava o stipulaciji bila lišena svoje dokazne moći. Isprva je rok za *Querella non numeratae pecuniae* iznosila 1 godinu, kasnije 5 godina, a za Justinijana 2 godine.

5. Gaius zamoljava Rufusa da na putu na Siciliju pokupi od Theophilusa novce koje mu ovaj duguje te se dogovaraju da ih ovaj može uzeti da bi kupio žito na Siciliji te ga dovezao nazad u Rim. Gaius se također dogovara sa prijateljem (nalaže mu) Caeciliusom da ovaj da Rufusu 200 denaria s rokom otplate mjesec dana kako bi mogao otplatiti druge, već postojeće dugove prije odlaska iz Rima.

a) O kojim je obveznim odnosima ovdje riječ? Jesu li svi valjani?

Odnos između Gaiusa i Rufusa je nalog (*mandatum*). Nalog je nepotpuno dvostrano obvezni konsenzualni ugovor *iudiciae bonae fidei* kojim jedna stranka nalaže drugoj stranci da izvrši za nju kakav posao besplatno, a druga stranka se prihvatom naloga obvezuje na njegovo izvedenje. Odnos Gaiusa i Caeciliusa je *mandatum pecuniae credendae*. Mandant (Gaius) nalaže kao poruk mandataru (Caecilius) da dade zajam trećemu (Rufus). Ukoliko mandatar ne može utjerat dug od trećeg, mogao je tužiti mandanta s *actio Mandati contraria*. Oba obvezna odnosa su valjana.

b) SIT I. – Rufus je dobio novac te kupuje žito i robe od trgovca Diona, a s obzirom da ima mjesta na brodu kapetan uzima na prijevoz i Julianovih 10 amfora maslinova ulja. Brod se nađe u oluji te kapetan broda izbaci 5 amfora da bi spasio brod. Objasnite pravno stanje nastalo uslijed izbacivanja navedenih amfora.

Po Lex Rhodia de iactu predmetom ugovora kod locatio conductio operis mogao je biti i prekomorski prijevoz robe. Što se tiče diobe štete koju bi pretrpjela roba ili brod od pomorskih opasnosti, vrijedila su slijedeća načela: Ako bi kapetan morao žrtvovati dio tovara da spasi lađu i ostali tovar, time nastalu štetu su svi srazmjerno snosili. Vlasnici izgubljene robe imali su zahtjev da im štetu srazmjerno naknade vlasnici spašene robe i broda. U tu svrhu im je pripadala protiv kapetana broda s kojim su sklopili prevozni ugovor actio locati, a kapetanu broda je pripadala protiv vlasnika spašene robe actio conducti.

c) SIT II. – Nastavak na sit I. odvija se po dolasku broda u Rim. Prilikom prodaje robova na trgu javlja se Asellus te tvrdi da jedan od robova, Stichus, pripada njemu te mu je ukraden prije godinu dana; podiže rei vindicatio i uspijeva dokazati vlasništvo roba. Što će učiniti Rufus?

Rufus će morati vratiti roba Asellusu, a onda će tužiti trgovca Diona za evikciju s actio empti kojom je mogao tražiti naknadu punog interesa.

d) SIT III. – Nastavak na sit II.; istovremeno Gaius traži povrat novca. Kako će tražiti novac te može li se Rufus obraniti glede dijela svote pozivanjem na oduzeće roba? Što ako je Rufus od Theophilusa dobio samo pola novca; može li Gaius tražiti cijelu svotu? Što je s kamatama?

Gaius će tražiti povrat novca s actio mandati directa. Rufus je počinio dolus te se ne može obraniti glede dijela svote pozivanjem na oduzeće roba. Gaius ne može tražiti cijelu svotu, ako je Rufus dobio samo pola novca od Theophilusa, jer kupoprodajni ugovor (emptio venditio) je dvostrano obvezni konsenzualni ugovor koji sklapaju stranke dogovorom o predmetu prodaje i kupovnine, a stranka je u ovom slučaju Rufus, a ne Gaius. Ako dužnik dođe u zakašnjenje (mora debitoris), a došao je u ovom slučaju zbog dospelosti pravovaljane tražbine nakon što je bio opomenut, pooštava se njegova odgovornost te će morati nadoknaditi zatezne kamate.

6. Gallus kupuje od Solona konja Zeusa 1.9. za 50 denaria te isplaćuje novac Solonu. Nakon toga se dogovara s prijateljem Malleolusom da će mu posuditi konja nakon što ga dobije za utrku na kojoj Malleolus namjerava sudjelovati.

a) Konj umre prirodnom smrću prije isporuke. Opišite pravno stanje obveznog odnosa te prava stranaka.

Pravni odnos između Gallusa i Malleolusa je posudba (commodatum). Posudba je nepotpuno dvostrano obvezni realni kontakt iudicia bonae fidei kojim jedna stranka (komodant) daje drugoj stranci (komodataru) određenu stvar na besplatnu upotrebu s time da je komodatar mora nakon određenog vremena ili nakon dogovorene upotrebe stvar vratiti komodantu. Na komodatarase prenosi samo detencija stvari, a predmetom posudbe mogu biti i pokretne i nepokretne stvari, ali isključivo samo nepotrošne stvari. Komodant (Gallus) je odgovarao samo za dolus, a prirodna smrt konja je casus, pa ga Malleolus neće moći tužiti s actio Commodati contraria.

b) Prije isporuke Solon ode s konjem u lov u kojem konj padne u jamu i umre. Opišite pravno stanje obveznog odnosa te prava stranaka.

Solon je počinio grubu nemarnost (culpa lata) tj. propust one pažnje koju bi primjenio svaki prosječni čovjek, a to je da nije vidio jamu u koju je konj pao i zbog pada uginuo. Culpa lata je izjednačena s dolusom i zbog toga će Solon odgovarati u obveznom odnosu posudbe. Malleolus će Gallusa tužiti s actio Commodati contraria, te će Gallus morati nadoknaditi Malleolusu štetu koju je pretrpio time što nije išao na utrku, za koju je sve već bilo dogovoreno

c) Nakon isporuke Gallus uoči da konj ne može normalno galopirati, rekao je Solonu da ga treba za utrke i ovaj mu je rekao da je to savršen konj za utrke. Što ako je to uočio odmah po dolasku konja, a što ako je konj ostavljen u štali na brigu robovima koji nisu znali njegovu svrhu te ih Gaius uoči nakon 10 ili 15 mjeseci od isporuke?

Solon kao prodavaoc odgovara za faktične nedostatke stvari koju prodaje. Pošto Gallusu nisu bili poznati nedostaci konja kojeg je kupovao u trenutku kupnje, niti je pokraj obične mjere pažnje mogao te nedostatke primjetiti, a zbog tih nedostataka ne može konja pravilno upotrebljavati Gallus ima pravo upotrijebiti u roku 6 mjeseci edilsku tužbu actio Redhibitoria kojom može tražiti razvrgnuće kupnje ili actio Quanti minoris u roku 12 mjeseci kojom može tražiti srazmjerno sniženje kupovne cijene. Ako je te

nedostatke uočio 15 mjeseci nakon isporuke mogao se poslužiti s actio empti koja nije bila vezana na kratke rokove, a njome je mogao tražiti naknadu punog interesa.

d) Konj je normalno isporučen Gallusu te ga ovaj predaje Malleolusu, međutim konj je zaražen te obolijevaju još dva Malleolousova konja, ankon 3 tjedna sva tri konja umiru. Opišite pravno stanje te prava stranaka i koje tužbe mogu/ne mogu podnijeti protiv koga. Što ako je Gaius redovnim pregledom mogao utvrditi da je konj bolestan, a propustio je to učiniti, a što ako nije?

Ako je Gallus redovnim pregledom mogao ustvrditi da je konj bolestan, ato je propustio učiniti, učinio je culpa lata tj. grubu nemarnost te će ga Malleolous tužiti za nastalu štetu s actio Commodati contraria. Ako nije mogao utvrditi redovnim pregledom da je konj bolestan riječ je o casusu za koji Gallus nije odgovoran. S druge strane je Gallus mogao edilskim tužbama tražiti naknadu štete od prodavaoca Solona koji mu je prodao zaraženog konja koji je zarazio i zdravu stoku Malleolousa.

e) Gallusov konj je u redu i Malleolus ga upreže u kola za utrku sa svojim konjima, no u žaru trke previše ga bičuje i konj nakon utrke pogiba zbog umora. Može li Gaius tražiti i kako naknadu štete?

U obveznom odnosu posudbe (commodatum) komodatar (Malleolus) odgovara za svaku krivnju (dolus i culpa levis in abstracto) te će ga Gallus tužiti s actio Commodati directa zbog njegove culpe levis in abstracto (previše bičevanja zbog kojeg je konj ugiba zbog umora nakon utrke). Gallus će tom tužbom tražiti naknadu štete od Malleolusa.

f) Gallus je dogovorio s Nervom izgradnju štale za konje. Nakon izgradnje ispostavi se da odvodni kanali nisu dobro postavljeni te da se kišnica slijeva u štalu. Gaius traži od Nerve da to ispravi ili da plati da će netko drugi to napraviti, a ovaj se brani okrivljujući pomoćnike. Opišite pravno stanje. Čiji je trebao biti materijal za izgradnju štale?

Riječ je o locatio conductio operis (najamnoj pogodbi) gdje je predmetom ugovora rezultat rada (štala). Locatio conductio operis je sinalagmatični konsenzualni ugovor iudicia bonae fidei kojim se jedna stranka obvezuje za određenu novčanu naknadu izvršiti neko djelo. Conductor (Nerva) je obavezan djelo uredno izvršiti i na vrijeme ga predati te je zbog toga odgovoran za loše postavljene odvodne kanale zbog kojih se kišnica slijeva u štalu. Conductor je također odgovoran i za krivnju pomoćnika. Locator (Gallus) će moći ostvariti svoje zahtjeve protiv Nerve sa actio Locati. Materijal za izgradnju štale je trebao biti od Gallusa tj. od locatora.

g) Ako je Nerva udružio svoj rad i radnike s Aullusom koji daje alatke i skele te Sidonom koji se bavi projektiranjem radi izgradnje različitih tipova zgrada o kojem se ugovoru radi. Što ako bi Nerva prokockao novce koje je dobio od Gallusa za izgradnju štale?

Riječ je o društvenoj pogodbi (societas). Društvena pogodba je potpuno dvostrano obvezni konsenzualni ugovor iudicia bonae fidei kojim se dvije ili više osoba udružuju da zajedničkim sredstvima postignu neku zajedničku, dopuštenu svrhu. U ovom slučaju riječ je o societas unius rei tj. o zajednici za jedan određeni posao. Ako je Nerva prokockao novce koje je dobio od Gallusa društvo se razvrgava zbog gubitka čitave društvene imovine. Nadalje Gallus bi tužio Nervu zbog počinjenja dolusa s actio locati.

Primjer zadatka I

Sextus je predao 1000 sestercija Anniusu 79.g.n.e. uz obvezu da mu ih vrati u roku godine dana.

- a) O kojem se odnosu radi, pojam i koje su njegove glavne značajke?
- b) Kojom će tužbom tražiti novac Sextus i može li se Annius obraniti tvrdnjom da mu je novac ukraden? Objasnite.
- c) Kako su stranke mogle ugovoriti kamate i jesu li mogle ugovoriti obvezu plaćanja kamate na kamate?

Primjer zadatka II

Valerije se 6.5.535.g. dogovorio sa Titom da će mu dati 100000 HS uz povrat iznosa u obrocima u roku od jedne godine. Tit mu je 9.5. potpisao i predao potvrdu o primitku iznosa, a novac je dobio 12.5.

- a) O kojem je pravnom odnosu riječ između Valerija i Tita (pojam i karakteristike) i kada je nastao (objasnite)? Što predstavlja pisana potvrda i koja je njena uloga (što ako novac ne bi bio dan)?
- b) Ako bi novac bio dan da ga Tit iskoristi u Egiptu za kupnju žita, ali brod na putu iz Egipta potone?

Marije se dogovorio s Apijem 12.02.121.g. da će mu dati na besplatno čuvanje na dva mjeseca 50000HS u zapečaćenom kovčežiću koji mu predaje 19.02.

- a) O kojem je ugovoru riječ između Marija i Apija (pojam) i kada je on nastao? Objasnite njegove karakteristike te koliko i kako je Marije mogao potraživati natrag.

b) O čemu bi bila riječ da je novac bio nezapečaćen te s Apije njime koristio?

c) Nakon povrata, Marije se 30.4. dogovorio sa svojim bratom Licinijem da će mu dati za potraživanja (vrijednost potraživanja 38000HS) koja brat ima prema Juliju 30000HS. Koji je ugovor nastao među Marijem i Licinijem (pojam)? O kojem je također institutu općeg dijela obveznog prava riječ (objasnite pojam) i koja odgovornost iz njega proizlazi za Licinija?